BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

EVALUASI PARA PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK 2024

Perihal Proses Rekrutmen KPU dan Bawaslu di DKI Jakarta

UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu hak cipta atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Evaluasi Para Penyelenggara Pemilu Serentak 2024: Perihal Proses Rekrutmen KPU & Bawaslu di DKI Jakarta

Ega Kusuma Ahimsa S.Fil., MPA

Jakarta, 2024

Evaluasi Para Penyelenggara Pemilu Serentak 2024: Perihal Proses Rekrutmen KPU & Bawaslu di DKI Jakarta

Jakarta © 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Penulis: Ega Kusuma Ahimsa S.Fil., MPA

Editor: Fian Muhammad Rofiul Haq

Desain Cover dan Tata Letak: Devananta Rafiq

Diterbitkan oleh **Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Jl. M.H. Thamrin No.14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Surel: e-lib@bawaslu.go.id

Web: www.bawaslu.go.id

Referensi | Non Fiksi | R/D

xv+ 192 hlm. ; 14,5 x 21 cm

No. ISBN : xxx-xxx-xxx-xxx-x

No. ISBN (PDF) : xxx-xxx-xxx-xxx-x

Cetakan Pertama, Bulan 2024

Hak cipta dilindungi undang - undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis penerbit.

All right reserved

KATA PENGANTAR

Buku ini disusun berdasarkan hasil riset evaluatif terhadap proses rekrutmen penyelenggara Pemilu Serentak 2024 (KPU dan Bawaslu) di Provinsi DKI Jakarta berupa. Secara khusus, buku ini memiliki tempat yang spesial dalam kajian kepemiluan karena sebelumnya belum ada riset yang komprehensif, tidak saja yang membahas proses rekrutmen dalam lembaga penyelenggara Pemilu (LPP), tetapi juga mengevaluasi proses rekrutmen tersebut. Oleh karena itu, buku ini adalah inisiasi awal yang sangat baik bagi perkembangan studi terkait.

Satu prinsip yang dipegang kuat selama penulisan buku ini adalah bentuk adaptasi aksioma mengenai "pemerintah yang berintegritas hanya bisa dihasilkan dari Pemilu yang berintegritas" menjadi "Pemilu yang berintegritas hanya bisa dihasilkan melalui proses rekrutmen yang berintegritas pula." Penerapan kode etik tidak hanya krusial pada sisi penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga amat fundamental mengatur proses rekrutmen para penyelenggaranya. Buku ini berusaha mengarusutamakan paradigma ini.

Temuan-temuan dan analisis kritis yang disampaikan dalam buku ini mungkin bernada negatif, karena berisi berbagai persoalan pelik yang dihadapi oleh penyelenggara Pemilu dalam proses rekrutmennya. Nada penulisannya pun mungkin terdengar nyaring bagi sebagian orang. oNamun, percayalah bahwa hal-hal buruk yang disampaikan dalam buku ini adalah realitas politik sehari-hari yang sebenarnya terjadi, tetapi tidak kasat mata bagi rakyat kebanyakan. Oleh karena itu, penulisan buku ini berusaha menjadi pembawa pesan bagi pembaca awam sekalian.

Terima kasih disampaikan secara khusus kepada para narasumber yang berani untuk bersuara melalui medium buku ini. Di balik nama-nama yang disamarkan dalam buku ini, terdapat pribadi-pribadi yang memiliki integritas. Ucapan terima kasih juga harus diberikan kepada Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbangdiklat) Bawaslu yang menyelenggarakan kerja sama penulisan buku-buku terkait evaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang salah satunya adalah buku yang sedang Anda pegang ini. Akhir kata, semoga buku ini bisa memberikan kontribusi positif ke mana pun ia pergi.

Salam,

Ega Kusuma Ahimsa S.Fil., MPA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR SINGKATAN viii

RINGKASAN EKSEKUTIF..... xi

BAB 1 Pendahuluan: Keberlanjutan Pemilu dan Integritas Para Penyelenggara Pemilu 2

Perihal Pemilu Serentak 2024 3

Keberlanjutan dalam Sistem dan Siklus Pemilu 8

Menelisik DKI Jakarta: Perihal Evaluasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 28

Sasaran Pembaca dan Tujuan Penulisan Buku.....38

Pembagian Bahasan Bab-bab Buku Ini 39

BAB 2 Idealisasi Pemilu 42

"Pemilu yang Berintegritas untuk Pemerintahan yang Berintegritas" 42

Evaluasi Para Penyelenggara Pemilu: Nihilnya Standar Rekrutmen..... 60

Tantangan-tantangan Pemilu: Patronase, Klientelisme, dan Politik Uang 73

Berbagai Contoh Instrumen Evaluasi Penyelenggara Pemilu: Ironi Pengerdilan Tahapan Rekrutmen 79

Kesimpulan Bab..... 92

BAB 3 Perihal Penyelenggaraan Pemilu dan Rekrutmen Penyelenggaranya 94

Sejarah Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi.....95

Perihal Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 107

Refleksi Kritis terhadap Norma-norma dalam Rekrutmen LPP 124

Kesimpulan Bab..... 133

BAB 4 Persoalan dan Evaluasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di DKI Jakarta 138

Linimasa Tahapan Rekrutmen Para Penyelenggara Pemilu DKI Jakarta 139

Pembacaan atas Data DKPP mengenai Pengaduan dan Teradu perihal Rekrutmen LPP 143

Profil Singkat Anggota Terpilih Bawaslu DKI Jakarta Periode 2022–2027.....163

Profil Singkat Anggota Terpilih KPU DKI Jakarta Periode 2023–2028 165

Analisis Modus Patronase dan Klientelisme dalam Rekrutmen LPP Provinsi DKI Jakarta 168

Kesimpulan Bab..... 181

BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi 184

Simpulan 184

Rekomendasi Kebijakan 189

Rekomendasi Riset Lanjutan 196

DAFTAR PUSTAKA 199

DAFTAR SINGKATAN

ACE : Administration and Cost of Election

ASN : Aparatur Sipil Negara

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

CAT : Computer Assisted Test

DKI : Daerah Khusus Ibu Kota

DKJ : Daerah Khusus Jakarta

DK-KPU : Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum

DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

DPD : Dewan Permusyawaratan Daerah

DPR : Dewan Permusyawaratan Rakyat

DPRD : Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah

DPT : Daftar Pemilih Tetap

DUHAM : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

EASI : Election Administration System Index

EC : European Comission

Fisip : Fakuktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FIW : Freedom In The Word

GMKI : Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia

GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

HAM : Hak Asasi Manusia

HMI : Himpunan Mahasiswa Islam

ICCPR : International Convenant for Civil and Political Right

IDEA : International Institute for Democration and Electoral Assistance

IKN : Ibu Kota Nusantara

IPB : Institut Pertanian Bogor

KPU : Komisi Pemilihan Umum

KTP : Kartu Tanda Penduduk

LPP : Lembaga Penyelenggara Pemilihan

LSI : Lembagas Survey Indonesia

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

MA : Mahkamah Agung

MK : Mahkamah Konstitusi

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

NEEDS : Network of Europeans for Electoral and Democracy Support

Omek : Organisasi Ekstra Kampus

Ormas : Organisasi Masyarakat

PAW : Pergantian Antar Waktu

PEI : Perception Of Electoral

Pemilu : Pemilihan Umum

Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah

PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

PMII : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

PSU : Pemungutan Suara Ulang

SDM : Sumber Daya Masyarakat

Sidalih : Sistem Data Pemilih

Silog : Sistem Informasi Logistik

Situng : Sistem Penghitungan Suara

SMA : Sekolah Menengah Atas

TPS : Tempat Pemungutan Suara

UDHR : Universal Declaration Human Right

UNDP : United Nation of Development Program

UU : Undang Undang

UUD : Undang Undang Dasar

WNI: Warga Negara Indonesia

YAI : Yayasan Administrasi Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku *Evaluasi Para Penyelenggara Pemilu Serentak 2024: Perihal Proses Rekrutmen KPU & Bawaslu di DKI Jakarta* dapat dikategorikan sebagai perintis kajian dalam studi kepemiluan di Indonesia. Buku ini mengambil peran besar untuk mengawali studi kepemiluan yang berfokus pada evaluasi tahapan rekrutmen penyelenggaranya. Selama ini khazanah keilmuan mengenai Pemilu lebih fokus untuk membahas periode penyelenggaraan Pemilu dan mengabaikan periode persiapan sebelum dan periode setelah penyelenggaraan Pemilu. Hal itu bisa dirujuk pada instrumentasi evaluasi penyelenggaraan Pemilu dalam survei Freedom in the World (FIW), Perceptions of Electoral Integrity (PEI), dan Election Administration Systems Index (EASI).

Untuk mengurai problem yang nampak sederhana, seperti bagaimana pelaksanaan proses rekrutmen dalam lembaga penyelenggara Pemilu (LPP), berupa KPU dan Bawaslu, di Provinsi DKI Jakarta menerapkan prinsip-prinsip kode etik penyelenggara Pemilu, khazanah kepemiluan secara teoretis belum memiliki perangkat yang lengkap untuk melakukannya. Instrumen evaluasi yang tersedia selama ini hanya ditujukan khusus kepada proses penyelenggaraan Pemilu, termasuk yang terdapat dalam produk hukum Indonesia seperti UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Padahal proses rekrutmen seharusnya memiliki perangkat analisis evaluatifnya sendiri. Oleh karena itu, buku ini masih mengadopsi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemilu untuk digunakan dalam mengevaluasi proses rekrutmen anggota LPP.

Analisis buku ini secara menyeluruh dilakukan dalam dua tingkatan yang saling berkesinambungan: Evaluasi yang

sifatnya normatif dengan melakukan pembacaan kritis terhadap produk hukum yang mengatur proses rekrutmen anggota LPP dan evaluasi yang sifatnya praktis terhadap realitas di lapangan dengan penggalian data melalui wawancara serta pengamatan langsung. Fungsi evaluasi bertingkat ini adalah merekam seluk-beluk rekrutmen anggota LPP dari berbagai sisi untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh.

Pada analisis evaluatif yang pertama, secara normatif ditemukan bahwa ada inkonsistensi upaya perbaikan proses rekrutmen penyelenggara Pemilu pada peraturan kepemiluan dari waktu ke waktu. Inkonsistensi ini dapat diidentifikasi pada perubahan kebijakan kepemiluan yang nampak berusaha untuk menjadi semakin terbuka terhadap partisipasi masyarakat dan akuntabel melalui mekanisme seleksi menggunakan tim khusus, tetapi pada akhirnya tetap memberi ruang munculnya interpretasi yang beragam terhadap peraturan dan diperparah pada penitikberatan proses penetapan akhir anggota yang lolos pada desain prosedur yang sentralistis. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya standar kerja tim seleksi yang baku dan bersifat umum berlaku bagi KPU dan Bawaslu, walaupun UU Pemilu bahkan sudah mengatur kesamaan standar terkait syarat calon pendaftar dan prosedur rekrutmen. Hal ini menyebabkan masing-masing tim seleksi di berbagai jenjang daerah dan lembaga bisa memiliki standar yang berbeda-beda.

Kemudian, bahkan ada kesan bahwa kerja tim seleksi ini diinvalidasi oleh mekanisme akhir rekrutmen yang bersifat sentralistis. Kerja tim seleksi berakhir pada pengajuan nama yang kemudian akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan ('*fit and proper test*') yang dilaksanakan oleh DPR untuk calon anggota tingkat nasional dan LPP nasional untuk calon anggota tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari uji

kelayakan dan kepatutan inilah kemudian para peserta seleksi yang lolos akan ditetapkan oleh DPR dan LPP nasional.

Proses akhir rekrutmen yang terpusat ini membuka ruang eksploitasi bagi terjadinya fenomena yang disebut dalam buku ini dengan istilah "efek berantai relasi patronase dan klientelisme". Relasi patron-klien ini terbentuk karena kuasa administratif berupa penetapan komisioner terpilih LPP yang dimiliki oleh DPR dan jajaran LPP tingkat nasional. Melalui pengamatan langsung dari dalam ormas dan wawancara berbagai narasumber, didapati fakta bahwa praktik patronase dan klientelisme ini sudah menjamur dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu di Provinsi DKI Jakarta.

Ada tiga modus praktik patronase dan klientelisme yang ditemukan di sini: pendekatan kolektif, pendekatan individual, dan pendekatan antar-lembaga pemerintah. Ketiganya mengandalkan fungsi dari broker jabatan sebagai pihak yang memberikan rekomendasi atau bahkan yang secara langsung menitipkan kandidat pesanan untuk bisa diloloskan dalam rekrutmen. Para broker jabatan ini adalah para elite politik yang memiliki jabatan di pemerintahan. Sering kali para broker ini adalah anggota senior ataupun alumnus dari ormas tertentu yang di kemudian hari menjelma patron politik bagi junior-juniornya. Walaupun secara detail buku ini tidak bisa mengurai siapa saja orang-orang yang berada di balik layar rekrutmen tersebut, tetapi dengan memeriksa latar belakang para anggota LPP terpilih yang sebagian besar memiliki latar belakang ormas ataupun lembaga pemerintahan yang lain, maka bisa diduga bahwa ada pihak-pihak yang memang menjalankan skema patronase dan klientelisme tersebut.

Melalui wawancara juga didapatkan informasi bahwa dari unsur pengamat kepemiluan, peserta rekrutmen, dan bahkan internal LPP sendiri sudah mengetahui berbagai praktik patronase serta klientelisme. Namun, kemudian tidak ada upaya perbaikan yang dimungkinkan diupayakan. Misalkan mekanisme pelaporan kepada DKPP tidak dipilih karena sulitnya mengumpulkan bukti dan ketakutan dari calon pelapor terhadap dampak buruk yang akan menimpanya. Hal ini kemudian membuat isu rekrutmen sangat minum masuk persidangan meja hijau DKPP.

Efek berantai yang didapatkan dari penggunaan modus-modus patronase dan klientelisme adalah dihasilkannya anggota LPP yang tidak memiliki profesionalitas dan akuntabilitas. Hal ini terkonfirmasi dengan memeriksa data DKPP bahwa sejak 2020 hingga 2023 tercatat bahwa kode etik yang paling banyak dilanggar oleh penyelenggara Pemilu adalah kedua prinsip tersebut. Penyelenggara Pemilu dianggap tidak profesional, karena memang anggota LPP yang terpilih memiliki kompetensi yang kurang. Para anggota LPP tersebut dianggap lolos dari proses rekrutmen yang tidak berpegang pada prinsip meritokrasi, karena mengandalkan intervensi pihak-pihak eksternal untuk membuatnya lolos. Mereka pada akhirnya harus memenuhi ekspektasi dari para broker/patron politik yang membantunya lolos ketika bekerja sebagai anggota LPP dan hal inilah yang menyebabkannya tidak akuntabel.

Dari analisis-analisis tersebut, 8 rekomendasi kebijakan dapat diberikan untuk perbaikan proses rekrutmen anggota LPP Pronvinsi DKI Jakarta: penjadwalan ulang tahapan evaluasi rekrutmen dengan tidak perlu menunggu pelaksanaan Pemilu selesai, pedoman kerja tim seleksi yang baku, peningkatan partisipasi masyarakat termasuk lewat keterlibatan dengan mengisi lembaga pengawas independen

yang khusus untuk tahapan rekrutmen anggota, perlunya standar calon anggota LPP yang lebih jelas, penguatan kerja sama antar-LPP, reformasi mekanisme rekrutmen secara mendasar, dan akhirnya hal yang paling penting untuk menjamin penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, yaitu penguatan penegakan hukum.

BAB 1 Pendahuluan: Keberlanjutan Pemilu dan Integritas Para Penyelenggara Pemilu

Buku ini merupakan bagian dari Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dengan fokus pada rekrutmen penyelenggaranya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Untuk mengantarkan pada pembahasan dalam buku ini, bab pendahuluan ini akan mengurai urgensi pembahasan mengenai kepemiluan dari sisi penyelenggaranya menggunakan perspektif siklus dan keberlanjutan Pemilu. Dengan meletakkan basis penyelenggaraan Pemilu pada para penyelenggaranya sebagai penegak prinsip integritas, maka buku ini akan berargumen bahwa tahapan rekrutmen mereka adalah peletak dasar terpenting dari proses siklus Pemilu.

Lalu, secara khusus juga akan diulas posisi pembeda sekaligus menjadi poin penting dari Provinsi DKI Jakarta yang menjadi studi kasus dalam buku ini. Provinsi DKI Jakarta adalah etalase politik nasional dengan pengaruh yang besar bagi stabilitas negara. Hal-hal yang terjadi di DKI Jakarta bisa dengan mudah terekskalasi menjadi isu nasional, sehingga isu kepemiluan yang terjadi di sana bisa mengganggu stabilitas dan proses penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan. Apalagi perihal proses rekrutmen penyelenggara Pemilu yang sebetulnya bisa begitu subtil, karena tidak begitu nampak di mata masyarakat umum, tetapi kesalahan yang terjadi di tahapan ini akan jelas berefek domino menjalar ke tahapan-tahapan selanjutnya hingga pada akhirnya merusak kredibilitas Pemilu itu sendiri.

Perihal Pemilu Serentak 2024

Pemilihan umum atau Pemilu Indonesia telah berhasil terlaksana secara serentak di tingkat nasional pada tahun 2024 sebagai mandat dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E. Dua titik yang bisa dijadikan penanda krusial dari penyelenggaraan "Pemilu Serentak 2024" ini adalah "hari-h" atau hari pelaksanaan pemungutan suara dan juga hari pelantikan dari anggota lembaga legislatif dan eksekutif yang terpilih. Hari-h Pemilu adalah waktu yang menunjukkan pengejawantahan hak politik warga negara sebenar-benarnya untuk menentukan representasinya di jajaran pemerintahan yang di kemudian hari ditetapkan dan disahkan pemberian legitimasinya tersebut melalui seremoni simbolis pengucapan sumpah dan janji yang bunyinya telah diatur oleh konstitusi UUD 1945.[1]

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, hari-h pemungutan suara berhasil dilaksanakan seturut jadwal pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Lalu, pengucapan sumpah jabatan sebagai bagian dari pelantikan anggota lembaga legislatif terpilih juga telah dilaksanakan sesuai jadwal PKPU Nomor 3 Tahun 2022 terebut, yaitu pada hari Selasa, 1 Oktober 2024. Namun, karena tanggal 20 Oktober 2024 yang sebelumnya ditentukan sebagai tanggal pengucapan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden jatuh di hari Minggu, maka acara pelantikan digeser sehari ke tanggal 21 Oktober 2024.

---

[1] Sumpah dan janji untuk jabatan presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 9 UUD 1945. Untuk jabatan anggota legislatif, sumpah dan janjinya tetap menggunakan format yang mirip dari pasal tersebut, hanya subjek pengucap sumpah/janjinya yang diubah menyesuaikan jabatan yang dimaksud dan ditambah pernyataan komitmen terhadap demokrasi dan kepentingan bangsa-negara.

Tanggal 20 Oktober merupakan tanggal sakral dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sebabnya, tanggal tersebut merupakan penanda siklus lima tahunan dari pergantian rezim politik di Indonesia pasca-Reformasi: Sejak pelantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-4 dan Wakil Presiden ke-8 Indonesia yang diadakan pada 20 Oktober 1999, tanggal ini dipilih sebagai momentum waktu peralihan kekuasaan politik lima tahunan. Dengan pengecualian pergantian kekuasaan dari Gus Dur ke Megawati yang terjadi secara abnormal, pelantikan pimpinan lembaga eksekutif Republik Indonesia selalu dilakukan pada tanggal tersebut: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik sebagai Presiden ke-6 periode pertama pada Rabu, 20 Oktober 2004, dan untuk periode kedua pada Selasa, 20 Oktober 2009; Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Presiden ke-7 periode pertama pada Senin, 20 Oktober 2014, dan untuk periode kedua pada Minggu, 20 Oktober 2019. Jadi, bisa dimengerti bahwa jatuhnya tanggal 20/21 Oktober ini tidak semena-mena ditentukan, karena menyangkut penggenapan/keutuhan proses penyelenggaraan tata negara (*cnbcindonesia.com* 19 Oktober 2024).

Jadi, bisa dimengerti bahwa seluruh proses penentuan tahapan dan jadwal Pemilu di Indonesia semasa Reformasi mengacu sejak awal pada "ketetapan" tanggal pelantikan yang sudah dipastikan pada 20 Oktober. Perbedaan-perbedaan penjabaran turunan detail dari setiap tahapan-tahapan yang mengikuti siklus lima tahunan Pemilu, utamanya jadwal dan lama tahapannya, menyesuaikan acuan tanggal 20 Oktober tersebut. Misalnya saja, terdapat perbedaan dan tentunya pula, persamaan utama dari Pemilu 2024 dan yang sebelumnya diselenggarakan pada 2019. Utamanya, kedua Pemilu ini sama-sama menggunakan titel "serentak" untuk menunjukkan kekhususannya dari Pemilu

yang terjadi sebelumnya semasa Reformasi: Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2013, pada bagian latar belakang "Menimbang" disebutkan bahwa keserentakan tersebut adalah upaya untuk melakukan penyederhanaan terhadap penyelenggaraan Pemilu presiden serta wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang sebelumnya terpisah-pisah. Artinya, sebagaimana disebutkan kemudian dalam Pasal 347 ayat (1), pemungutan suara Pemilu untuk memilih kesemua pos jabatan yang telah disebutkan tadi diselenggarakan secara serentak atau bersamaan di hari yang sama.

Namun, di samping persamaan tersebut, juga terdapat perbedaan di antara Pemilu Serentak 2019 dan 2024 terkait penyelenggaraan Pilkada atau pemilihan kepala daerah serentak. Sebelum Pemilu Serentak 2019, beberapa Pilkada sudah dilakukan pada 2017 dan 2018. Untuk Pilkada Serentak yang dilakukan setahun setelahnya, pada 2020, secara khusus ditujukan untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2021. Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya, barulah diselenggarakan bersama-sama antara Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak pada tahun yang sama. Pada Pilkada Serentak 2024 dilakukan pemilihan untuk pergantian kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang masa jabatannya berakhir secara berturut-turut pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025.[2] Untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2017 dan 2018 akan terlebih dahulu

[2] Total ada 545 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 ini. Rinciannya ialah, 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Daerah-daerah yang dikecualikan dalam pemilihan ini adalah DKI Jakarta yang wali kota/bupatinya diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya "dikukuhkan".

digantikan oleh penjabat sementara atau "Pjs."[3] yang ditunjuk oleh pemerintah pusat hingga terlaksana Pilkada Serentak 2024. Kemudian, untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 masa jabatannya terpaksa tidak genap lima tahun, karena terpotong Pilkada Serentak 2024.

Jadi, pada 2024 makna kata "serentak" memiliki perkembangan yang membuatnya berbeda dari siklus-siklus Pemilu maupun Pilkada sebelumnya: Tidak saja pemilihan untuk pengisian berbagai jabatan di tingkat nasional serta daerah yang dilakukan secara serentak, tetapi pengisian jabatan kepala daerah juga dilakukan pada satu waktu yang sama, dan khususnya untuk pertama kalinya, kedua pemilihan tersebut diselenggarakan pada rangkaian yang berkesinambungan dalam jangka waktu yang berdekatan kurang dari setahun. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, tidak lama setelah rangkaian Pemilu Serentak selesai pada pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 21 Oktober, hari-h Pilkada Serentak akan berlangsung pada 27 November 2024 dan berakhir dengan pelantikan secara serentak gubernur dengan wakil gubernur pada 7 Februari 2025 dan bupati-wakil bupati beserta wali kota-wakil wali kota pada 10 Februari 2025.

Awalnya, pilihan penyerentakan itu hadir dalam dua opsi: penyerentakan seturut level atau tingkatan pemilihannya di tingkat daerah dan nasional, atau penyerentakan seturut varian jabatan yang dipilih, misalnya pemilihan jabatan eksekutif dan legislatif nasional maupun daerah. Namun, untuk sementara, model penyerentakan yang tertuang dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2024 dinilai

---

[3] Dahulu nomenklatur ini disebut dengan pelaksana tugas atau "Plt.", tetapi baru digantikan dengan istilah "Pjs." melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

yang terbaik. Pemilu legislatif daerah adalah proses yang harus dilalui untuk menghasilkan hitungan persentase keterisian kursi di parlemen yang menjadi landasan persyaratan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, pemilihan untuk pengisian jabatan anggota legislatif di daerah harus dilaksanakan sebelum Pilkada. Lalu, jika jadwal Pilkada tetap mengikuti siklus penanggalan yang lama dengan perbedaan waktunya, maka di Indonesia Pilkada maupun Pemilu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang terlampau berdekatan, hanya berjarak setahun sampai dua tahun saja.

Keserentakan Pemilu dan Pilkada seperti yang terjadi di tahun 2024 otomatis menyederhanakan siklus-siklus yang sebelumnya terjadi saling silang menjadi lebih rapi. Lalu, penyederhanaan ini juga bisa makin mengefektifkan kelembagaan penyelenggaraan Pemilu. Kerugiannya memang memotong masa jabatan pemimpin daerah yang belum genap lima tahun. Namun, penjadwalan seperti di tahun 2024 ini juga memiliki keunggulan di sisi lain, yaitu manajemen risiko perselisihan antarpihak sebelum maupun setelah Pemilu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari (periode 2022–2027) pada 2023 bahwa partai politik peserta Pemilu pasti akan saling menahan diri untuk tidak saling berkonfrontasi secara langsung, karena rangkaian Pemilu dan Pilkada akan membuat mereka tetap merasa membutuhkan satu sama lain di pemilihan yang berikutnya.

Ia berucap, "Parpol pasti akan berpikir untuk cari teman kalau tidak sampai 20% perolehan kursi, sehingga bisa jadi masing-masing parpol sama-sama menahan diri untuk tidak saling bermain '*zero sum game*', karena mereka masih memerlukan teman untuk pencalonan Pilkada. Bisa jadi itu hikmah positif yang kita peroleh dengan desain keseretakan pemilu seperti ini" (*kpu.go.id* 9 Oktober 2023). Jadi, pilihan

berkoalisi atau tidak dalam Pilkada di bulan November baru bisa diputuskan pasca-Pemilu di bulan Februari. Oleh karena itu, secara strategis partai politik lebih memilih untuk menunggu dan mengawal hasil pemilihan di awal tahun.

Keberlanjutan dalam Sistem dan Siklus Pemilu

Pelaksanaan Pemilu Serentak seperti di tahun 2024 ini menunjukkan bahwa Pemilu merupakan satu kesatuan siklus dan sistem yang secara sekaligus terdiri dari bagian serta aspek-aspek yang saling terhubung dan memengaruhi. Tatanan pada sistem ini amat bergantung dengan paradigma pemerintahan macam apa yang dianut. Kini, Negara Indonesia berjalan dengan paradigma demokrasi yang sesuai pembukaan konstitusi UUD 1945 menempatkan 'kedaulatan rakyat' sebagai 'pembentuk' kesatuannya. Penggunaan sebutan 'rakyat' di sini juga merupakan penanda sifat dari demokrasi dengan kesatuan dan kesetaraan atau egaliter terhadap unsur-unsur keberagaman pembentuk masyarakat, misalnya seturut asal-usul suku atau agamanya, maupun asal-susul latar belakang ekonominya kaya atau miskin. Jadi, sistem demokrasi dipilih dari opsi-opsi lainnya, utamanya ialah karena kesesuaiannya dengan amanah pembukaan konstitusi UUD 1945 tersebut.

Walaupun dalam sejarah Indonesia ini kata 'demokrasi' tersebut juga kerap diperdebatkan deskripsi maupun pengejawantahannya oleh tiap rezim yang berkuasa, tetapi di masa pasca-Reformasi ini paling tidak makna demokrasi sudah lebih bulat. Substansi demokrasi yang dimasukkan ke dalam konstitusi dengan penyebutan 'kedaulatan rakyat' sebagai bagian penyusun negara adalah usaha menjamin tafsir atas demokrasi itu melenceng terlalu jauh. Misalnya, seperti ketika Soekarno ketika menjabat sebagai presiden

pertama Indonesia berusaha meneguhkan sistem demokrasi dalam pemaknaannya sendiri, yaitu 'Demokrasi Terpimpin': Soekarno membuat klaim populis bahwa ia memegang sepenuhnya mandat kedaulatan rakyat, sehingga berhak menjalankan sentralisasi kekuasaannya. Begitu pula seperti ketika Soeharto selaku presiden kedua yang sebetulnya menjalankan sistem politik yang otoritarian dengan kecenderungan fundamentalisme pasar turut mengklaim bahwa apa yang dipraktikkan rezimnya adalah 'Demokrasi Pancasila'.

Perubahan-perubahan ke arah demokrasi yang lebih jujur dan tepat berusaha disistematisasi lebih lanjut pasca-Reformasi. Salah satu usahanya adalah menegaskan kembali pembukaan UUD 1945 dalam batang tubuhnya. Caranya adalah melalui amandemen atau penambahan terhadap UUD 1945. Perihal kedaulatan rakyat ini utamanya melalui amandemen ketiga terhadap UUD 1945 yang disahkan pada 10 November 2001, pada Bab 1 perihal "Bentuk dan Kedaulatan" Pasal 1 ayat (2) disebutkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Penggunaan kata 'dilaksanakan' di sini makin menguatkan posisi rakyat, tidak saja secara formal sebagai pemegang kedaulatan di negara Indonesia, tetapi juga sebagai satu-satunya pihak yang dapat melaksanakannya. Bukan pejabat atau lembaga negara seperti presiden, menteri, atau polisi dan tentara yang berhak atas kekuasaan tertinggi di Indonesia, melainkan rakyat kebanyakan.

Sistem demokrasi tersebut salah satu pengejawantahannya adalah dengan menjalankan struktur representatif. Secara formal, keberadaan Pemilu adalah prasyarat minimal dari praktik pemerintahan yang demokratis, tetapi Pemilu yang dimaksud juga bukan sekadar formalitas saja yang diada-adakan, karena Pemilu tersebut harus memenuhi hak-hak manusia dan kebebasan sipil (Dahl,

Shapiro, dan Cheibub 2003). Melalui Pemilu, secara dua arah, kedaulatan rakyat ini dipraktikkan: Pertama, memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mengisi struktur jabatan politik yang tersedia (rekrutmen politik); kedua, pengisian jabatan tersebut hanya bisa dilakukan jika para kandidat memperoleh dukungan atau suara yang cukup dari rakyat sebagai pemegang hak pemberi suara.

Oleh karena itu, hal ini ditegaskan oleh UU Pemilu bahwa penyelenggaraan Pemilu merupakan perwujudan dari 'kedaulatan rakyat' itu tadi.[4] Pemilu adalah contoh kentara bagaimana kedaulatan ini membuahkan hasil dalam sistem ketatanegaraan, karena tanpa Pemilu berarti pemerintahan dalam negara tidak akan terbentuk. Dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 10 juga disebutkan bahwa "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara." Artinya, tanpa presiden yang terpilih melalui Pemilu, angkatan bersenjata tentara nasional tidak bisa beroperasi sebagaimana mustinya. Dampaknya adalah pertahanan dan keamanan negara terancam.

Bisa dipahami kemudian bahwa secara sistemis, pemilihan umum adalah sarana mempraktikkan kedaulatan bagi rakyat untuk menempatkan wakilnya dalam jajaran pemerintahan agar proses ketatanegaraan bisa berjalan sebagaimana mustinya. Di sini pula makna demokrasi bisa kemudian direduksi secara sempit jika hanya dilihat sebagai rutinitas pemenuhan siklus memilih dan dipilih selama periode waktu tertentu. Namun, secara meluas pemenuhan rutinitas siklus memilih dan dipilih sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat ini adalah landasan absahnya pemerintahan yang menjalankan suatu negara. Justru karena maknanya yang bisa dilihat secara minimalis dalam tatanan demokrasi inilah, Pemilu tersebut adalah prasyarat paling

---

[4] Lihat UU Pemilu Pasal 1 ayat (1).

krusial karena menjadi awal dari perwujudan sistem yang demokratis.

Walaupun misalnya, pemilih dalam Pemilu jumlahnya tidak sesuai target yang ditetapkan sebelumnya, tetapi para pejabat yang terpilih dari Pemilu tersebut tetaplah absah untuk kemudian menyusun dan menjalankan pemerintahan setelah mereka dilantik. Pemilu pada dasarnya menggunakan prinsip representasi politik berdasarkan popularitas. Hitung-hitungan kuantitatif dalam pemilihan ini mau tidak mau memang memengaruhi aspek kualitas Pemilu, tetapi sebagai prasyarat minimal awal mula dari terbentuknya suatu rezim pemerintahan yang baik, keberadaan Pemilu tetaplah krusial.

Ketika Pemilu sejak awal sudah ditetapkan sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam produk hukum di Indonesia, maka hal itu juga bermakna bahwa memilih dalam Pemilu suatu 'hak'. Produk hukum di Indonesia tidak memutuskan bahwa memilih dalam Pemilu ialah suatu mandat atau kewajiban yang harus dipenuhi, dengan konsekuensi pidana misalnya jika kewajiban tersebut dilalaikan. Alasan tidak diwajibkannya memilih ini bisa dirujuk kepada makna 'hak' itu sendiri sebagai 'kesempatan' yang sifatnya bukan paksaan. Artinya, produk hukum di Indonesia menempatkan asas kesadaran yang sukarela di atas keterpaksaan; demokrasi di Indonesia tetap ditempatkan pada ranah kebebasan individu dengan aksioma otonomi dirinya untuk mengekspresikan haknya: apakah dirinya mau menggunakan atau tidak hak telah dimilikinya.

Pesan yang bisa diambil di sini adalah kedaulatan rakyat juga bermakna kebebasan warga negara itu sendiri. Sebab Pemilu adalah sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat, maka kedaulatan tersebut juga tidak bisa dipaksakan praktiknya. Tafsiran lanjutannya kemudian bisa ditarik pemahaman bahwa demokrasi di Indonesia tidak mengenal paksaan dan berlaku pula sebaliknya, ketika pemaksaan itu

terjadi, maka praktik tersebut bukan lagi bagian dari demokrasi. Kesinambungan atau koherensi antara konsep dan praktik di sini memang harus diperhatikan dengan saksama.

Kebebasan ini juga merupakan anugrah dari kemerdekaan Indonesia. Di sisi mikro kebebasan memang nampak pada pemenuhan hak pemberian suara dalam Pemilu. Di sisi makro kebebasan untuk menyelenggarakan Pemilu secara demokratis adalah suatu hak istimewa tersendiri. Tidak semua negara memiliki sistem Pemilu yang demokratis untuk menyelenggarakan transisi kekuasaan politik secara mulus. Di belahan Bumi yang lain, kekuasaan politik masih diperebutkan dengan cara-cara yang keji seperti perang. Masih ada pula negara-negara yang memang menyelenggarakan Pemilu, tetapi pelaksanannya penuh manipulasi dan konspirasi.

Keberadaan Pemilu di Indonesia patut diakui telah berjalan beriringan dengan upaya mengisi kemerdekaan negara. Faktor rusaknya Pemilu dalam sistem demokrasi akan mengancam kemerdekaan itu tersendiri. Ada berbagai hal negatif yang mungkin terjadi karena terpicu oleh persaingan dalam Pemilu dan Pilkada: Konflik vertikal maupun horizontal, penyalahgunaan kekuasaan dengan intervensi terhadap proses pemungutan suara, suap dan politik uang untuk membeli suara, dan lain sebagainya. Berbagai hal tadi adalah risiko-risiko kejadian yang bisa muncul dan pada konsekuensinya malah merusak ketahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu harus juga mengantisipasi segala ekses-ekses yang mungkin muncul tersebut.

Perlu diingat bahwa kebebasan dalam sistem demokrasi tidak kemudian membenarkan atau menjadikan prinsip kebebasan di atas prinsip-prinsip yang lain. Kebebasan yang berlebih dalam demokrasi akan menimbulkan masalah-

masalah lanjutan yang turut menciderai pemenuhan atas kondisi kemerdekaan itu sendiri. Pemilu memang mewadahi keberagaman visi politik yang mungkin ada di dalam masyarakat untuk selanjutnya maju dikompetisikan mana yang pantas terpilih sebagai representasi rakyat banyak. Namun, siapa pun yang terpilih dari Pemilu yang telah dinilai layak tetaplah menjadi wakil rakyat yang absah tanpa memperdulikan perasaan atau subjektivitas kritik lawan-lawannya yang kalah. Perlawanan terus-menerus terhadap para wakil rakyat yang terpilih tidak bisa semena-mena begitu saja dilancarkan atas dalil kebebasan politik individu.

Pemilu adalah upaya pemerataan hak politik dengan menyediakan sarana bagi warga negara untuk mempraktikkan kebebasan mereka. Pemilu adalah awal dari siklus politik, yaitu peralihan berkala atas rezim pemerintahan secara demokratis. Oleh karena itu, dibutuhkan Pemilu yang ideal; pelaksanaan Pemilu harus diupayakan bisa seobjektif mungkin, sehingga menghasilkan wakil rakyat betul-betul representatif sesuai cerminan kehendak rakyatnya. Jadi, bisa dipahami bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah sesuatu yang begitu serius sebab menyangkut marwah konstitusi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara harus dipastikan haknya terpenuhi sehingga pemerintah yang tersusun di kemudian hari setelah hasil Pemilu disahkan adalah sebenar-benarnya representasi dari populasi yang ada. Apalagi di Indonesia, Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

Artinya, Pemilu harus dimaknai sebagai milik rakyat. Pemilu diselenggarakan untuk melayani kemauan dan kehendak rakyat. Dalam peristihalan lain yang cukup terkenal, Pemilu dikenal sebagai "hajatannya rakyat" atau acaranya rakyat. Kalau sudah begini, bisa dipahami bahwa penyelenggaraan Pemilu tidak bisa dianggap remeh, karena posisinya dalam sistem politik. Siklus Pemilu tiap beberapa tahun sekali harus bisa diselenggarakan utamanya dengan

menganut prinsip integritas agar proses Pemilu itu sendiri dapat diakui keabsahannya oleh rakyat. Sebabnya ialah rakyat juga harus mengakui terlebih dahulu keabsahan proses Pemilu sebelum hasilnya, yaitu pemerintahan baru yang akan bekerja selama lima tahun ke depan, mendapat pengakuan pula oleh rakyat.

Dalam khazanah kepemiluan, rumusan mengenai siklus Pemilu atau '*electoral cycle*' ini bisa diurai lebih jauh dengan lebih detail. Siklus Pemilu memang berkutat pada puncak hajatan Pemilu berupa hari-h pemungutan suara. Di hari itu penyelenggara Pemilu berusaha melayani warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dalam dan luar negeri untuk menyalurkan suaranya. Pada Pemilu Serentak 2024, jumlah WNI dalam DPT tersebut adalah 204.807.222 jiwa (*kpu.go.id* 2 Juli 2023). Coba bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang dirilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada semester pertama tahun 2024 yang berjumlah 282.477.584 jiwa (*databoks.katadata.co.id* 8 Agustus 2024).

Angka DPT ini kurang-lebih ialah 70% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia; setiap tujuh dari sepuluh orang Indonesia memiliki hak pillih dalam Pemilu Serentak 2024. Jumlah yang begitu besar ini menunjukkan tantangan yang luar biasa bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, terlebih lagi pelaksanaannya yang serentak sebagaimana sudah dijelaskan di subbab sebelumnya. Artinya, persiapan penyelenggaraan Pemilu harus begitu matang untuk kemudian memungkinkan peristiwa akbar ini terjadi dengan baik. Apalagi dengan latar sosial dan budaya masyarakat Indonesia di tiap daerah yang berbeda-beda, hal itu bisa menyulut konflik akibat persaingan politik di tingkat pendukung para peserta Pemilu. Belum lagi upaya untuk memastikan Pemilu berlangsung setertib mungkin agar

rakyat puas dan mengakui prosesnya, karena ancaman pelanggaran peraturan kepemiluan tidak saja muncul dari para peserta Pemilu, tetapi juga oleh jajaran petugas penyelenggara Pemilu itu sendiri.

Sampai di sini, tepatlah pemaknaan Pemilu sebagai suatu sistem dan sekaligus siklus. Pemilu di mata para pemilih bisa jadi memang hanya nampak pada kegiatan seremoni pemungutan suara di pelosok kampung-kampung mereka yang diadakan sekali tiap lima tahun. Pemilu juga bisa nampak sebagai kesempatan untuk mempertahankan kuasa atau mengupayakan perubahan bagi para petahana maupun kandidat. Namun, bagi para akademisi dan para praktisi di dalamnya, Pemilu tidak hanya bermakna tunggal sebagai suatu peristiwa atau satu waktu tertentu, melainkan ia adalah kesatuan kerja yang kompleks dari berbagai hal yang berkelindan, berjalan beriringan secara konstan tanpa putus, sebagaimana suatu siklus yang terus berputar.

Perihal siklus Pemilu ini bisa disimak lebih lanjut. Paparan yang biasa dijadikan rujukan utama mengenai siklus Pemilu berasal dari pemerian European Commission (EC atau Komisi Eropa), International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA atau Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu), dan United Nations Development Programme (UNDP atau Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) (dalam ACE Electoral Knowledge Network tanpa tahun-a). Pertama-tama, dengan menyandang penyebutan sebagai sebuah siklus, Pemilu memang bermakna sebagai proses yang terus-menerus terjadi atau tidak pernah berakhir. Jadi, Pemilu memang tidak sebatas penyelenggaraannya satu kali di hari pemungutan suaranya saja yang pada akhirnya menghasilkan para pemenang untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Pemilu memiliki skala penyelenggaraan yang lebih luas dengan durasi yang lebih lama pula.

Proses penyelenggaraan Pemilu bahkan lebih intens berkaitan dengan waktu-waktu dalam periode lima tahunan di antara masing-masing hari-h pemungutan suara. Putaran siklus Pemilu senantiasa berjalan sebelum dan setelah hari-h tersebut. Hal ini sesuai dengan pembabakan yang dilakukan EC, IDEA, dan UNDP (dalam ACE Electoral Knowledge Network tanpa tahun-a) dengan membagi Pemilu dalam tiga periode: periode sebelum Pemilu diselenggarakan ('*pre-election period*'), periode pelaksanaan Pemilu ('*election period*'), dan periode setelah penyelenggaraan Pemilu ('*post-election period*'). Berikut uraian kegiatan yang dilakukan dalam setiap periodenya:

1. Periode sebelum Pemilu
    a. Perencanaan: rekrutmen penyelenggara, pembuatan jadwal beserta rencana kerja selama satu siklus Pemilu, penganggaran, dan pengadaan barang/logistik.
    b. Pelatihan: pengembangan prosedur dan pelatihan bagi anggota lembaga penyelenggara Pemilu.
    c. Edukasi: sosialisasi sekaligus pendidikan kewarganegaraan bagi pemilih, pendampingan bagi kelompok kepentingan, dan sertifikasi bagi pengawas.
    d. Pendaftaran: pembiayaan partai politik dan pendaftaran partai politik serta pemilih.
2. Periode Pelaksanaan Pemilu
    a. Nominasi: kandidasi dan pemutusan kode etik ('*code of conduct*').

b. Kampanye: koordinasi, penyebaran informasi lewat media, dan penyelesaian konflik.

c. Pemungutan suara: pencetakan beserta distribusi surat suara dan pengambilan suara oleh pemilih (termasuk bagi pemilih kategori khusus seperti pemilih di luar negeri).

d. Hasil: perhitungan hasil suara, penerimaan gugatan atas perhitungan hasil suara, dan pengumuman hasil yang absah setelah memperhitungkan gugatan-gugatan yang ada.

3. Periode setelah Pemilu

a. Evaluasi: pengarsipan, riset, dan audit atau pemeriksaan.

b. Reformasi: pembuatan proposal atas tawaran perbaikan proses Pemilu dari hasil evaluasi hingga muncul produk hukum baru dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kebijakan barutersebut.

c. Pengaturan: berjejaring, pembaruan daftar pemilih, penguatan sistem serta kelembagaan kepemiluan, dan pengembangan profesionalitas.

Siklus itu bisa disederhanakan dalam tiga kategori kerjanya saja: pengaturan proses elektroal; monitoring/pemantauan dari prosesnya, dan pengesahan/penetapan hasil Pemilu (James, *et al*. 2019: 299). Kategori pengaturan berarti penyelenggara Pemilu melakukan pendaftaran pemilih serta peserta Pemilu, seperti partai politik maupun kandidat independen. Lalu,

melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara. Selanjutnya, mengenai pengawasan terkait penegakan peraturan. Terakhir, penetapan hasil Pemilu dilakukan setelah perhitungan berjenjang dan rapat terbuka dari para penyelenggara Pemilu tersebut dengan disaksikan oleh perwakilan peserta Pemilu.

Pada Pemilu Serentak 2024 jadwal resmi yang dikeluarkan penyelenggara Pemilu seturut PKPU Nomor 3 Tahun 2022 ialah (dengan asumsi bahwa Pemilu presiden dan wakil presiden hanya berlangsung satu putaran):

- 14 Juni 2022–14 Juni 2024: penyusunan perencanaan, program, dan anggaran pemilu.
- 14 Juni 2022–14 Desember 2023: penyusunan peraturan KPU.
- 14 Oktober 2022–21 Juni 2023: pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- 29 Juli 2022–13 Desember 2022: pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.
- 14 Desember 2022: penetapan peserta Pemilu.
- 14 Oktober 2022–9 Februari 2023: penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- 6 Desember 2022–25 November 2023: pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- 24 April 2023–25 November 2023: pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- 19 Oktober 2023–25 November 2023: pencalonan presiden dan wakil presiden.

- 28 November 2023–10 Februari 2024: masa kampanye.
- 11 Februari 2024–13 Februari 2024: masa tenang (tidak ada kampanye).
- 14 Februari 2024–15 Februari 2024: pemungutan dan perhitungan suara.
- 15 Februari 2024–20 Maret 2024: rekapitulasi hasil perhitungan suara.
- Tergantung ada tidaknya permohonan perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada perselisihan maka paling lambat tiga hari setelah pemberitahuan MK; jika ada perselisihan, maka paling lambat tiga hari setelah putusan MK: Penetapan hasil Pemilu berupa perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
- Tergantung akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota: pengucapan sumpah/janji anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota terpilih.
- 1 Oktober 2024: pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD terpilih.
- 20 Oktober 2024: pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden terpilih.

Masing-masing kegiatan dalam satu periode di atas sudah pasti berhubungan atau terintegrasi dengan masing-masing kegiatan lainnya. Rangkaian kegiatan dalam tiap periodenya tidak akan bisa berjalan misalnya, tanpa adanya penganggaran dan pengadaan barang terlebih dahulu pada fase awal persiapan Pemilu. Selanjutnya, pelaksanaan hari-h

pemungutan suara tidak akan sukses tanpa adanya sosialisasi mengenai siapa saja peserta Pemilu dan metode pemungutan suara yang benar kepada masyarakat yang telah terdata dalam DPT. Banyaknya pemilih yang menggunakan hak suaranya sudah pasti menjadi salah satu indikator kesuksesan Pemilu. Evaluasi di akhir tahapan Pemilu juga menjadi kegiatan yang tidak kalah penting: Pembelajaran dari tiap putaran siklus Pemilu adalah bekal yang amat relevan bagi reformasi/perbaikan bagi siklus Pemilu berikutnya dengan mengeluarkan kebijakan atau produk-produk hukum yang baru.

Evaluasi ini adalah prasyarat dari reformasi menuju siklus Pemilu yang berkelanjutan. Isu keberlanjutan ('*sustainability*') ini juga diangkat oleh EC, IDEA, dan UNDP (2011): Keberlanjutan juga harus menjadi perhatian khusus dari Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) atau yang dalam istilah yang umum digunakan di luar negeri disebut Election Management Body (EMB). Ketika LPP merencanakan sebuah siklus penyelenggaraan Pemilu, LPP akan memikirkan tidak saja level operasionalnya, tetapi juga pada level politis di setiap proses pengambilan kebijakan.

Sesuai UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, LPP di Indonesia terdiri dari tiga lembaga: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tiga serangkai lembaga inilah yang bekerja sebagai sebuah sistem yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu. Jadi, masing-masing lembaga ini sebetulnya saling membutuhkan satu sama lain; walaupun tugas dan wewenang masing-masing lembaga ini berbeda, tetapi keberadaan mereka saling mengisi dan mendukung kesatuan usaha penyelenggaraan Pemilu.

Untuk menyebut contoh-contoh ilustrasi, misalnya seperti ketika menentukan jadwal pelaksanaan tiap tahapan

Pemilu, KPU tidak bisa dengan sendirinya memutuskan siklus Pemilu secara sepihak tanpa berkoordinasi dengan lembaga lainnya agar mereka juga bisa menyesuaikan jadwal kerjanya. Begitu pula dengan Bawaslu yang berusaha mencegah terjadinya pelanggaran terkait netralitas perangkat negara, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tentara maupun polisi. Netralitas ini penting demi integritas proses penyelenggaraan Pemilu yang memerlukan pengakuan. DKPP di sisi lain bertugas memutuskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dari para penyelenggara yang lain. Fungsi preventif tidak dimiliki DKPP untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran tersebut pada sumber masalahnya, sehingga pelanggaran yang sama bisa terjadi berulang-ulang kali karena sebab yang sama pula. Jadi, di tubuh lembaga KPU dan Bawaslu sendirilah yang harus memiliki mekanisme pencegahan tersebut.

Dalam isu keberlanjutan masing-masing LPP harus bisa berpikir tidak saja mengenai periode waktu yang sempit, tetapi juga ke depan, berpikir perihal jangka waktu yang tidak sebentar. Dengan jangka waktu Pemilu yang hanya terselenggara sekali dalam hitungan beberapa tahun, maka LPP harus memikirkan bagaimana secara kelembagaan dalam kurun waktu yang tidak sebentar itu mereka mampu menyelenggarakan Pemilu dengan baik. Oleh karena itu, secara kelembagaan perhitungan mendasar yang harus dilakukan para LPP adalah kapasitas kelembagaannya, dengan perhatian khusus pada sumber daya manusia (SDM) dan anggaran (EC, IDEA, dan UNDP 2011).

Walaupun sudah pasti negara (melalui anggaran belanja negara) yang membiayai siklus penyelenggaraan Pemilu, tetapi pihak LPP tetaplah yang merumuskannya. Pos-pos penganggaran harus dibuat secara proporsional dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Contoh yang bisa diambil misalnya mengenai alokasi pembiayan

untuk panitia *ad hoc* atau panitia sementara yang bekerja di tempat pemungutan suara ketika hari-h Pemilu. Merekalah yang sebetulnya secara riil mengadakan tempat-tempat "pemungutan suara" di kampung-kampung untuk kemudian secara berjenjang dihitung dan divalidasi hingga ke tingkat nasional. Mereka bukanlah anggota tetap dari LPP, tetapi kerja yang mereka lakukan sangatlah krusial bagi berjalannya Pemilu, sehingga harus diberi upah yang layak. Tingkat kelayakan itulah yang dibahas dalam periode penganggaran di tahapan pra-Pemilu.

Tantangan keberlanjutan hadir pada upaya untuk membuat penganggaran Pemilu yang '*cost-effective*' atau dalam kata lain, berhemat. Caranya adalah melalui penganggaran yang proporsional atau efektif: hanya menganggarkan seperlunya alias tidak boros. Artinya, '*cost-effective*' hanya bisa tercapai hanya jika penganggaran dilakukan secara tepat sasaran, relatif terhadap capaian penggunaannya; penyelenggara Pemilu harus bisa memaksimalkan anggaran yang ada untuk mencapai capaian terbaik. Jadi sebisa mungkin memang perlu untuk memangkas anggaran-anggaran yang tak perlu agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Oleh karena itu juga, isu keberlanjutan Pemilu ini oleh EC, IDEA, dan UNDP (2011) dikaitkan dengan pihak donor internasional yang bisa memberikan modal kepada negara-negara yang baru bisa sebagian atau bahkan tidak bisa sama sekali membiayai siklus Pemilu. Biasanya negara-negara yang membutuhkan bantuan donor adalah mereka yang baru merdeka dari penjajah atau perang saudara.

Lalu, tentang kapabilitas atau kapasitas kelembagaan ada di sisi SDM. Penyelenggaraan Pemilu hanya bisa terjadi secara baik jika para penyelenggaranya memiliki kemampuan yang mumpuni atau kecakapan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, bagi para penyelenggara

Pemilu yang notabene di Indonesia merupakan tiga serangkai LPP, tata pengelolaan lembaga mereka menjadi faktor penting yang pada akhirnya menentukan bagaimana penyelenggaraan Pemilu akan berlangsung. Ukuran kapasitas pengelolalan kelembagaan ini dapat disimak dari sisi SDM-nya. SDM yang dimaksud di sini juga tidak hanya para anggota dari lembaga-lembaga yang dimaksud, tetapi juga termasuk unsur pimpinan atau komisionernya.

Penyelenggara Pemilu harus memahami dengan baik kapasitas kelembagaannya agar tidak membuat target yang terlampau jauh dari apa yang kemampuannya atau yang bisa diusahakannya. Artinya, kerja hanya bisa dilakukan sesuai kapasitas lembaganya. Membebani penyelenggara Pemilu dengan kerja yang ada di luar kapasitas/kemampuannya akan berbalik mencelakai kelembagaan mereka. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah kelembagaan yang kolaps, karena para anggotanya '*overwork*' atau bekerja berlebihan hingga tidak bisa bekerja lagi. Belum lagi perihal penerapan teknologi dalam siklus Pemilu. Tuntutan penerapan teknologi yang senantiasa berkembang harus diikuti dengan standar penguasaannya secara relevan oleh para anggota lembaga. Jika kapasitas penguasaannya belum dimiliki, maka tentu pengayaan/penguatan SDM perlu dilakukan.

Urusan kelembagaan karakternya memanglah multidimensi yang setiap bagian-bagiannya harus diperhatikan secara saksama. Walau tingkat keberhasilan lembaga memanglah dilihat dari capaian kerjanya, persoalannya kemudian adalah perihal standar dari capaian yang dimaksud. Namun, sekali lagi dengan mempertimbangkan isu keberlanjutan, capaian ini tidak berhenti pada satu putaran Pemilu semata, karena proses penyelenggaraan Pemilu sebetulnya tidak pernah usai. Misalnya, ketika memang target penyelenggaraan Pemilu yang sekiranya ideal pada jangka waktu satu siklus belum bisa

tercapai (mungkin perihal target pemilih atau minimnya jumlah kejadian pelanggaran), evaluasi kemudian harus dilakukan untuk mengupayakan koreksi pada siklus berikutnya. Pada dimensi mana kelemahan dan perbaikan bisa diupayakan harus bisa diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Urusan kapasitas kelembagaan juga terkait dengan fleksibilitasnya. Fleksibilitas berarti kemampuan adaptasi dalam merespons dinamika internal maupun eksternal lembaga. Proses penyelenggaraan Pemilu yang memakan waktu sepanjang lima tahun pasti diisi oleh dinamika-dinamika yang mungkin awalnya bisa diprediksi dan juga yang terjadi begitu saja. Masalah-masalah yang mungkin terjadi sebetulnya bukan hanya asumsi belaka, tetapi pada kasus-kasunya memang bakal terjadi dan malah akan menimbulkan masalah jika hanya diremehkan tanpa antisipasi yang berarti. Oleh sebab itu, bagian manajemen risiko niscaya termasuk ke dalam rencana operasional lembaga.

Sekali lagi, perihal manajemen risiko ini juga kembali berkaitan dengan isu keberlanjutan. EC, IDEA, dan UNDP mengangkat isu keberlanjutan juga pada hubungan sistemik kelembagaan penyelenggara Pemilu pada konteks yang lebih luas dalam suatu negara (EC, IDEA, dan UNDP 2011). Bahaya kekacauan dan konflik Pemilu akan secara otomatis berpengaruh buruk pada tatanan demokrasi secara keseluruhan: pemerintahan baru gagal terbentuk, muncul ketidakpastian hukum, kegiatan ekonomi sukar dilaksanakan, gejolak sosial meningkat, dan stabilitas negara digantungkan. Hal itu bisa saja terjadi salah satunya karena ada masalah dengan kandidat yang kalah dan enggan mengakui hasil rekapitulasi Pemilu dan memunculkan fitnah bahwa telah terjadi manipulasi yang dilakukan oleh para penyelenggaranya.

Artinya, visi mengenai keberlanjutan juga harus menyangkut pertimbangan mengenai upaya pembangunan

kepercayaan antarsektor yang berkepentingan dalam dunia politik. Kembali, perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan Pemilu haruslah berintegritas tanpa manipulasi dari para penyelenggaranya agar proses serta hasilnya dapat diakui keabsahannya, utamanya oleh rakyat. Ketika rakyat telah mengakui Pemilu telah berlangsung dengan baik, maka hal itu bisa menjamin proses politik berlangsung kembali, berputar pada siklus selanjutnya.

Untuk menumbuhkan kepercayaan tersebut, dibutuhkan mekanisme penjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu. Salah satu wujudnya adalah melalui penyediaan mekanisme pengawasan Pemilu. Di Indonesia, melalui UU Pemilu, mekanisme pengawasan tersebut secara menubuh sudah disediakan oleh UU Pemilu melalui keberadaan Bawaslu dan DKPP yang sudah setali tiga uang merupakan lembaga yang bersama-sama menyelenggarakan Pemilu bersama KPU. Namun, lebih dari itu dalam negara demokratis, pengawasan yang terorganisir juga harus diselenggarakan oleh media dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki netralitas.

Masalah intervensi eksternal serta netralitas penyelenggara Pemilu memang menjadi perhatian khusus dalam setiap siklus penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, salah satu bentuk upaya preventif terhadap rusaknya netralitas penyelenggara Pemilu adalah penegakan proses rekrutmen yang juga mengadopsi sudut pandang berkelanjutan. Salah satu upaya preventif yang masuk ke dalam strategi manajemen risiko yang biasa ditempuh dalam proses rekrutmen adalah melakukan penyaringan yang ketat perihal latar belakang dan relasi sang bakal calon anggota penyelenggara tersebut. Namun, di sisi lain hal ini turut menimbulkan dilema karena prasyarat yang juga penting untuk keberlanjutan Pemilu adalah kapabilitas dari calon anggotanya.

Untuk menambah poin perhatian pada usaha perimbangan perihal rekrutmen penyelenggara Pemilu ini ialah regulasi mengenai pemilihan keanggotaan dalam LPP itu sendiri. Menurut UU Pemilu Pasal 10 Ayat (9) beserta Pasal 92 Ayat (13), anggota KPU-Bawaslu, KPU-Bawaslu Provinsi, KPU-Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki masa jabatan selama lima tahun, sama seperti lamanya periode jabatan politis bagi presiden, anggota parlemen, maupun gubernur, dan bupati/wali kota. Lalu, anggota yang terpilih juga hanya bisa terpilih lagi untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Kebijakan ini juga serupa berlaku terhadap presiden, gubernur, maupun bupati/wali kota.

Hitung-hitungan masa jabatan yang seperti ini berarti menuntut rekrutmen penyelenggara dilakukan jauh-jauh hari sebelum Pemilu dilakukan. Namun, ada hal yang menjanggal jika mengambil amatan yang jauh terhadap proses rekrutmen ini di berbagai daerah, karena jadwal rekrutmen ini beragam walaupun di sisi lain jadwal Pemilu dan Pilkada di seluruh wilayah Indonesia sudah diserentakkan di seluruh Indonesia pada 2024. Pemerian berikut adalah ilustrasi dengan beberapa contoh kasus: Di tingkat nasional, kepengurusan KPU dan Bawaslu sama-sama mengisi periode lima tahunan 2022–2027, tetapi di Provinsi DKI Jakarta untuk Bawaslu saja dalam kepengurusan yang sama ada dua kali rekrutmen yang dilakukan pada 2022 serta 2023 untuk mengisi slot anggota yang berbeda dan baru KPU provinsinya memiliki satu masa jabatan bersama 2023–2028; periode kepengurusan KPU-Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini mirip dengan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, hanya saja periode jabatannya perlu di balik, periode 2022–2027 untuk KPU provinsinya dan 2023–2028 untuk Bawaslu provinsinya; Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Bawaslu dengan periode kepengurusan yang sama dengan KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi KPU

provinsinya periode kepengurusannya rupanya bahkan bermula di tahun yang sama dengan waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.[5]

Tiap daerah pasti memiliki tantangan dan strategi penyelenggaraan Pemilu dari sisi bagaimana masa persiapan digunakan, terlebih masa persiapan tersebut juga harus menyesuaikan jadwal rekrutmen sang penyelenggara Pemilu di masing-masing daerah. Hal yang pasti, tahapan rekrutmen ini ada di awal siklus Pemilu itu sendiri; langkah pertama untuk memastikan dimulainya putaran proses penyelenggaraan Pemilu. Jadi, setara misalnya dengan krusialnya pelaksanaan Pemilu dalam rezim demokrasi, begitu pula tahapan rekrutmen ialah elemen fundamental yang amat menentukan bagaimana berlangsungnya tahapan-tahapan Pemilu ke depannya. Bisa ditarik inferensi bahwa proses rekrutmen ini adalah basis dari segala elemen fundamental dalam keseluruhan sistem dan siklus Pemilu itu sendiri.

Buku ini berangkat dari premis di atas, bahwa rekrutmen para penyelenggara Pemilu justru adalah hal penting yang bisa menentukan berlangsungnya sistem maupun putaran siklus Pemilu. Namun, sebagaimana akan berusaha dijelaskan di subbab berikutnya, kajian mengenai periode pra-Pemilu dan terutama di tahap rekrutmen penyelenggara Pemilu nampaknya tidak begitu populer di kalangan para akademisi maupun lembaga-lembaga riset internasional. Tidak saja rekrutmen di tingkat penyelenggara Pemilu nasional, tetapi juga di daerah-daerah walaupun terdapat peluang riset dengan kerangka evaluatif terhadap

---

[5] Beberapa contoh yang dicuplik di sini hanyalah digunakan untuk ilustrasi. Tentu perbandingan menyeluruh terkait perbedaan jadwal rekrutmen KPU-Bawaslu dan dampaknya terhadap keberlangsungan siklus-siklus Pemilu di 38 provinsi di seluruh Indonesia dan juga di tingkat nasional, tetapi hal tersebut bukan fokus pembahasan dalam buku ini.

tahapan rekrutmen yang begitu vital bagi penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Menelisik DKI Jakarta: Perihal Evaluasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Seperti yang bisa diperiksa pada subbab sebelumnya, rekrutmen penyelenggara Pemilu ada pada bagian tahapan pra-penyelenggaraan Pemilu, yang pada tahapan itu pula rekrutmen ada pada langkah terawal dari berlangsungnya sistem dan sekaligus siklus penyelenggaraan Pemilu. Namun, dalam siklus yang sama tahapan evaluasi berlangsung pada periode setelah penyelenggaraan Pemilu. Tahapan evaluasi tersebut seakan-akan, sekadar respons langsung dari tahapan penyelenggaraan Pemilu saja, sehingga bahan evaluasi yang dimaksud berkutat pada tahapan itu saja, karena memang tahapan evaluasi merupakan sekuens lanjutan langsung dari tahapan penyelenggaraan Pemilu ketika hasilnya sudah ditetapkan. Artinya, dalam tahapan evaluasi lebih banyak fokus diarahkan pada bagaimana tahapan penyelenggaraan Pemilu-nya saja dan bukan keseluruhan siklus Pemilu.

Ini adalah konsekuensi logis dari siklus Pemilu yang memakan waktu lama yang membutuhkan beberapa tahun untuk memenuhi satu putaran penuh hingga menyelesaikan seluruh prosesnya dari awal hingga akhir untuk kembali bermula pada siklus selanjutnya. Padahal, dengan penyerentakan Pemilu seperti pada 2024 misalnya, juga berarti proses evaluasi di semua jenjang penyelenggaraan Pemilu akan dilakukan serentak. Pada subbab sebelumnya telah disampaikan bahwa jadwal rekrutmen tiap lembaga penyelenggara dan jenjangnya pula tiap provinsi maupun kabupaten/kota bisa saja berbeda-beda. Penyelenggaraan rekrutmen yang sudah terlampau jauh atau bahkan terlalu

dekat dari tahapan evaluasi sudah pasti akan berdampak kepada efektivitas praktik evaluasinya.

Evaluasi memiliki posisi yang penting dalam perspektif keberlanjutan Pemilu. Pada tahapan evaluasi, penyelenggara Pemilu bisa menemukan kelebihan dan utamanya mengidentifikasi celah kekurangan dalam praktik pelaksanaan Pemilu. Bahan evaluasi inilah yang bisa kemudian membantu penyelenggara Pemilu untuk menyusun proposal perbaikan kerja penyelenggaraan untuk siklus Pemilu berikutnya. Dalam sistem negara demokrasi sebesar Indonesia, evaluasi tiap-tiap daerah jadi kunci keberlanjutan proses Pemilu itu sendiri, karena spesifikasi atau kekhasan masing-masing daerah akan memunculkan karakter tantangan dan peluang penyelenggaraan Pemilu yang berbeda-beda.

Secara khusus buku ini akan membahas proses rekrutmen penyelenggara Pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan rekrutmen penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta yang akhirnya bertugas menjadi panitia penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sudah dilaksanakan sebelum tahun tersebut: KPU provinsi telah melakukan rekrutmen pada tahun 2023 dan untuk Bawaslu provinsi sudah setahun mendahulu KPU provinsi dengan menjalankan rekrutmen pada tahun 2022.

Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki karakter khusus sebagai ibu kota negara pada 2024 selama belum dipindahkan ke kawasan baru Ibu Kota Nusantara (IKN) di kawasan Kalimantan Timur. Namun, kekhususan ini sepertinya masih akan melekat ke depannya ketika DKI Jakarta telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Menurut UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), Jakarta sebagai provinsi masih akan memiliki beberapa kewenangan khusus: kewenangan perihal posisinya sebagai sentra perekonomian nasional (Pasal 1

angka 2) dan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara khusus (Pasal 19 ayat [3]) di bidang-bidang seperti pekerjaan umum, perumahan, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan, dan terakhir, perihal ketenagakerjaan.

Mau tidak mau, DKI Jakarta di tahun 2024 ataupun selanjutnya ketika absah menjadi DKJ masih akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun khalayak. Oleh karena itu, pernyataan Betty Epsilon Idroos selaku anggota KPU periode 2022–2027 yang disampaikan pada 2022 lalu ini masihlah relevan. Ia mengatakan bahwa kerja KPU DKI Jakarta adalah spesial karena provinsinya merupakan etalase bagi isu-isu sosial, politik, budaya, dan pertahanan (*kpu.go.id*. 5 September 2022). Tentu kerja yang dimaksud juga berlaku untuk Bawaslu DKI Jakarta.

Kasus-kasus kejadian yang terjadi di provinsi ini, entah baik atau buruk bisa terekskalasi ke tingkat nasional menjadi isu lebih banyak orang. Mau tidak mau isu-isu yang muncul di Jakarta berpotensi untuk berkembang menjadi sentimen baik ataupun buruk ke seluruh negara. Begitu pula perihal Pemilu, para penyelenggaranya di DKI Jakarta akan menjadi subjek percontohan bagi daerah lain. Tentu hal ini bisa dimaknai positif atau negatif: Jika kerja penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta baik, berarti praktiknya bisa dicontoh oleh daerah lain, maka penyelenggaraan Pemilu di sana berdampak positif; namun, hal ini juga secara tidak langsung menambah beban kerja bagi penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta, karena potensi mereka bisa jadi berkontribusi negatif terhadap proses Pemilu di tingkat nasional ketika praktik yang mereka jalankan buruk.

Hal yang senantiasa diperiksa terkait kelembagaan penyelenggaraan Pemilu di tingkat nasional maupun daerah adalah integritas. Integritas ini berarti kode etik perilaku yang berkelindan dalam tiap aspek dan tahapan Pemilu yang berjalan sebagai sistem maupun siklus. 'Kode etik integritas', kalo bisa disebut begitu, menurut ACE Electoral Knowledge Network (tanpa tahun-b) berguna utamanya untuk menjaga/melindungi kejujuran dan keberlangsungan dari penyelenggaraan Pemilu. Rasa kepercayaan ini ditujukan terhadap para penyelenggara Pemilu di mata rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu itu sendiri. Kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara Pemilu bisa berarti kepercayaan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan Pemilu secara bebas dan adil. Rakyat sebagai pemilih tidak bisa ditipu begitu saja dengan pelaksanaan Pemilu yang telah dimanipulasi yang pada akhirnya menghasilkan pemerintah yang tidak diakui oleh mereka. Oleh sebab itu, perihal integritas ini juga berhubungan erat dengan keberlanjutan atau dalam pemaknaan ACE Electoral Knowledge Network, kata keberlangsungan ('*viability*') lebih dipilih.

Rusaknya kepercayaan satu-dua kali terhadap penyelenggara Pemilu karena kasus-kasus pelanggaran kode etik integritas ini tidak bias dianggap remeh. Apalagi misalnya hal tersebut terhadi di tingkat pusat atau di provinsi seperti DKI Jakarta yang berposisi khusus sebagai provinsi etalase bagi kerja-kerja penyelenggaraan Pemilu. Penyelenggara Pemilu harus sadar bahwa masyarakat luas juga berpartisipasi mengawasi dan melakukan penilaian kerja-kerja mereka. Partisipasi masyarakat inilah manifestasi dari nilai-nilai demokrasi.

Hal yang kemudian perlu ditekankan di sini adalah perihal imparsialitas atau ketidakberpihakan para penyelenggara Pemilu sebagai salah satu pengejawantahan

kode etik integritas tersebut. Secara etis hal ini harus dipenuhi sebagai prasyarat kepercayaan publik. Penyelenggara Pemilu yang berusaha menutup-nutupi afiliasinya dengan lembaga-lembaga tertentu yang berpotensi mencampuri urusan kelembagaan Pemilu secara langsung akan merusak citra dari lembaga itu sendiri. Jadi, transparansi harus ditegakkan sejak awal di proses rekrutmen dan masyarakat luas harus proaktif mengawasi serta memberi masukan terhadap proses tersebut agar rekrutmen yang berlangsung bisa berjalan dengan baik, mengingat krusialnya tahapan rekrutmen tersebut. Transparansi dalam dari proses rekrutmen akan menumbuhkan kepercayaan publik mengenai keadilan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang mengikuti setelahnya, karena kepentingan publiklah yang harus tercermin dalam proses penyelenggaraan sejak tahapan rekrutmen.

Penerapan prinsip-prinsip integritas tersebut mencerminkan tata kelola pemerintah yang baik ('*good governance*'). Konsep tata kelola pemerintahan yang baik ini bisa dibilang adalah pengejawantahan dari prinsip-prinsip integritas tadi. Menurut UNDP (1997) ada 8 karakteristik utama prinsip tata kelola pemerintah yang baik: partisipasi, berorientasi pada konsensus/kesepakatan, akuntabel, transparansi, responsif, efektif dan efisien, persamaan hak dan inklusif, lalu terakhir kepatuhan terhadap hukum.

Integritas yang dikembangkan melalui tata kelola pemerintah yang baik adalah kunci beroperasinya pemerintah dengan sehat. Tata kelola pemerintahan seperti ini bisa menjamin berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan, karena mendapatkan respons umpan balik dari rakyat. Ketika pemerintah umum berjalan secara transparan tanpa memihak kepada segelintir pihak, maka rakyat pun akan lebih antusias untuk berpartisipasi melancarkan kerja-kerja pemerintah. Termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu, ketika

penyelenggara Pemilu benar-benar bekerja dalam kerangka orientasi pelayanan terhadap masyarakat, maka masyarakat bisa responsif ikut turut serta menyukseskan penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya dengan cara menahan diri dalam mencurahkan dukungan terhadap calon-calon yang berkompetisi dalam Pemilu dan tidak memicu konflik, karena mereka tahu bahwa Pemilu telah berlangsung secara adil dan hasilnya pantas diterima. Jadi, integritas juga berhubungan dengan resolusi konflik, termasuk di dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam survey yang diselenggarakan oleh lembaga Indikator Politik Indonesia pasca-Pemilu Serentak 2024, hasil yang didapatkan adalah 82% masyarakat umum sudah puas dengan penyelenggaraannya. Survey tersebut diadakan kepada 1.227 responden warga negara Indonesia pada 18–21 Februari 2024. Rinciannya adalah 25,7% merasa sangat puas, 56,3% cukup puas, lalu 8,3% mengaku kurang puas, 6,3% tidak puas sama sekali, dan terakhir 3,3% tidak tahu. Data lanjutan yang diperoleh adalah 60,7% responden menilai Pemilu Serentak 2024 diselenggarakan sudah dengan cukup jujur dan adil, 18,6% menilai secara sangat jurdil, tetapi 11,4% menilai kurang jurdil, 6,6% menganggap tidak jurdil sama sekali, dan 2,7% mengaku tidak tahu (*kompas.com*. 28 Februari 2024).

Hasil yang agak berbeda mengenai persepsi publik terhadap tingkat jurdil dari Pemilu Serentak 2024 ini didapat oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survey LSI diadakan kepada 1.211 responden pada tanggal yang mirip dengan survey Indikator Politik, yaitu 19–21 Februari 2024. Temuan LSI menunjukkan bahwa hanya 76,4% responden yang menilai bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 berlangsung secara jurdil. Angka ini turun jauh dengan angka yang didapat ketika hari-h pemungutan suara yang mencapai 94,3%. Kemudian, untuk yang sebelumnya menilai penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sangat jurdil turun

drastis dari 45% ke 17,6%. Namun, responden yang menilai Pemilu sudah cukup jurdil naik dari 48,8% ke 58,8%. Untuk responden yang kurang puas naik dari 4,4% ke 8,3% dan bagi responden yang tidak puas sama sekali juga naik dari 0,5% ke 5,5% (*kompas.com*. 25 Februari 2024).

Menurut temuan LSI, penyebab ketidakpuasan masyarakat tersebut salah duanya adalah mengenai temuan dan rekomendasi Bawaslu Rekomendasi Bawaslu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 780 tempat pemungutan suara (TPS) dan isu intervensi Pemilu yang diangkat dari organisasi masyarakat sipil dan partai-partai pengusung calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD hingga berkeinginan menggulirkan hak angket di parlemen untuk mengulik apa yang terjadi dalam Pemilu tersebut (*kompas.com*. 25 Februari 2024). Hal ini tentu patut dan bahkan harus dianalisis lebih lanjut, tetapi buku ini bukanlah ruang yang tepat untuk membahas perkembangan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 karena isu ini adalah isu nasional yang berada di luar cakupan buku ini.

Secara keseluruhan, memang iklim demokrasi Indonesia yang ditunjukkan oleh indeks demokrasi mengalami penurunan dalam perhitungan lembaga internasional, seperti Freedom House. Dalam perhitungan Freedom House indeks demokrasi Indonesia turun dari skor 62 (dari skala 1 sampai 100) pada tahun 2019 ke 57 pada 2024 dengan detail penilaian hak politik hanya 29/40 dan kebebasan sipil 28/60. Penilaian akhirnya adalah 'bebas sebagian'. Dalam penilaian ini memang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 belum masuk perhitungan, sehingga nilai tersebut masih bisa berubah di tahun berikutnya. Dalam laporan di tahun 2024 ini, poin mengenai proses Pemilu yang tidak mendapatkan nilai penuh (3/4) ada pada poin "hukum

Pemilu dan kerangka kerja yang adil, diimplementasikan secara imparsial oleh lembaga penyelenggara Pemilu." Menurut Freedom House (2024), ada ancaman terhadap independensi para penyelenggara Pemilu akibat kewajiban KPU dan Bawaslu untuk berkonsultasi dengan parlemen dan pihak pemerintah setiap mereka akan mengeluarkan peraturan atau keputusan.

Pada perhitungan lain yang dilakukan Electoral Integrity Project yang menghasilkan Perceptions of Electoral Integrity (PEI), dengan skala skor dari 11 sampai 89, Indonesia hanya mendapatkan nilai 61 dari penilaian pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 (dalam Garnett, James, dan Caal-Lam 2024). Nilai ini bahkan lebih kecil dari negara tetangga Timor Leste yang mendapatkan skor 68. Perhitungan PEI ini menggunakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi (berupa kontestasi, partisipasi, deliberasi, serta ajudikasi) dan penyelenggaraan siklus Pemilu (Garnett, James, dan Caal-Lam 2024).

Perlu digarisbawahi bahwa kedua penilaian di atas belum dilakukan atas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, yang artinya bisa mengeluarkan hasil yang berbeda. Lalu, dalam dua kerangka penilaian di atas juga belum mewadahi secara khusus perihal isu rekrutmen penyelenggara Pemilu itu sendiri. Misalkan pada kerangka penilaian Freedom House (2024), hal yang difokuskan pada ranah Pemilu hanyalah keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu yang diukur capaian tingkat kebebasan serta keadilan dalam pelaksanaan pemungutan suara beserta tingkat keberpihakan/imparsialitas kelembagaannya.

Senada dengan itu, walaupun perhitungan Electoral Integrity Project lebih holistik karena menggunakan perspektif siklus Pemilu, tetapi proses rekrutmen penyelenggaranya sebagai tahapan awal dari siklus itu sendiri tidak masuk dalam pertanyaan kuesionernya. Poin-poin

pertanyaan yang berkaitan langsung dengan lembaga penyelenggara pada periode sebelum Pemilu yang digunakan Electoral Integrity Project ialah: tata penjadwalan pelaksanaan Pemilu sudah baik/tidak, praktik berkeadilan dari anggota penyelenggara Pemilu sudah baik/tidak, kepatuhan hukum sudah baik/tidak; lalu, terkait pembatasan/pengistemewaan yang mungkin muncul dilakukan oleh penyelenggara Pemilu terhadap partai tertentu serta kandidat petahana (Garnett, James, dan Caal-Lam 2024).

Jadi, jelas di sini bahwa kajian mengenai rekrutmen para penyelenggara Pemilu belum memiliki tempat yang sepatutnya bahkan dalam khazanah studi kepemiluan; evaluasi rekrutmen penyelenggara Pemilu belum cukup populer bahkan dengan kesadaran umum mengenai krusialnya tahapan rekrutmen ini. Inilah kesenjangan riset kepemiluan yang objek dan tujuan penelitiannya kebanyakan lebih berfokus pada evaluasi Pemilu pada periode penyelenggaraan Pemilu saja. Tentu saja evaluasi pelaksanaan wajib untuk dilakukan, tetapi tidaklah bijak dan proporsional untuk melewatkan sama sekali evaluasi terhadap proses rekrutmen.

Perspektif sistem dan siklus yang digunakan sejauh ini telah berhasil menempatkan tahapan rekrutmen pada posisi yang tidak kalah penting dalam khazanah studi kepemiluan. Isu-isu seperti imparsialitas dan kepatuhan hukum pada periode penyelenggaraan Pemilu oleh para penyelenggaranya nyatanya adalah dampak dari masalah yang telah terpupuk sejak proses rekrutmennya. Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas hanyalah harapan kosong jika proses rekrutmennya saja sudah menciderai prinsip-prinsip integritas itu sendiri.

Potensi masalah pada tahapan rekrutmen ini nyata karena penyelenggaraan Pemilu di Indonesia senantiasa

dibayang-bayangi oleh problem klientelisme, patronase, dan politik uang hingga memunculkan sebutan-sebutan "jual-beli demokrasi" atau "jual-beli suara" jamak di Indonesia (Aspinall dan Berenschot 2019). Problem ini nyata meluas di seluruh daerah di Indonesia: Untuk memperoleh suara, partai politik maupun kandidat lebih mengandalkan pertukaran yang sering kali berdasarkan valuta uang dan bukannya kampanye programatik. Amat bergantungnya sistem politik Indonesia pada struktur informal yang memuluskan tukar-menukar pengaruh ini pun memengaruhi bagaimana rekrutmen dijalankan.

Dari pemaparan sejauh ini bisa ditarik benang merah mengenai perhatian khusus yang harus diberikan pada proses rekrutmen para penyelenggara Pemilu, terutama dengan fokus khusus di DKI Jakarta sebagai etalase politik nasional. Telah bisa dipahami bahwa legitimasi pelaksanaan dan hasil Pemilu berasal dari proses yang dijalankan oleh para penyelenggaranya. Artinya, prinsip-prinsip integritas harus ditarik penerapannya tidak terbatas pada masa periode penyelenggara Pemilu saja, tetapi turut ditekankan pada tahapan sebelum atau pra-penyelenggaraan Pemilu.

Bisa dirumuskan pertanyaan utama yang berusaha dijawab dalam penulisan buku ini adalah: Bagaimana pelaksanaan proses rekrutmen dalam lembaga penyelenggara Pemilu (LPP) menerapkan standar kode etiknya? Upaya evaluasi ini memang disadari memiliki keterlambatan karena menunggu momentum pelaksanaan Pemilu, karena tahapan rekrutmen sebagai bagian dari proses persiapan Pemilu sudah dilakukan di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun-tahun lalu. Namun, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

Sasaran Pembaca dan Tujuan Penulisan Buku

Sebagai kajian evaluatif terhadap proses rekrutmen penyelenggara Pemilu Serentak 2024 yang terdiri dari KPU dan Bawaslu dengan studi kasus DKI Jakarta, penulisan buku ini utamanya ditujukan sebagai bahan pembelajaran yang penting bagi para penyelenggara tersebut. Buku ini diharapkan dapat mengidentifikasi, memetakan, dan sekaligus mengurai problem-problem normatif maupun praktik terkait penegakan kode etik integritas yang terjadi dan dihadapi terkait proses rekrutmen penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta. Dari evaluasi tersebut akan berusaha disusun rekomendasi kebijakan kepada para penyelenggara Pemilu untuk proses rekrutmen ke depan yang lebih baik.

Bagi akademisi kepemiluan, buku ini juga memiliki kontribusi yang berharga mengingat minimnya kajian mengenai proses rekrutmen penyelenggara Pemilu, tidak hanya di tingkat internasional, tetapi juga yang menggunakan studi kasus di Indonesia. Apalagi yang bersifat evaluatif secara menyeluruh. Bagi akademisi politik secara umum, buku ini bisa memberi ilustrasi menarik mengenai praktik patronase dan klientelisme yang sudah menjamur dalam birokrasi pemerintahan. Rekomendasi yang diberikan buku ini juga memiliki porsi khusus yang ditujukan kepada para akademisi terkait riset-riset lanjutan yang bisa dilakukan mengenai isu rekrutmen ini.

Masyarakat luas sebagai pembaca buku ini juga bisa mendapatkan wawasan yang berarti mengenai seluk-beluk proses rekrutmen pejabat di Indonesia. Walaupun buku ini memang pada akhirnya jadi bernada negatif, karena menguak belenggu masalah yang begitu manifes dalam pemerintahan

Indonesia, tetapi secercah optimisme dengan renungan-renungan mengenai etika dan integritas tetap mengemuka.

Pembagian Bahasan Bab-bab Buku Ini

Bab 1 "Pendahuluan: Keberlanjutan Pemilu dan Integritas Para Penyelenggara Pemilu" sebagaimana yang telah pembaca sendiri simak di atas berisi pengantar mengenai paradigma pemahaman yang menyeluruh atau holistik dalam memandang peristiwa Pemilu lebih dari sekadar seremoni pemungutan suara sehari saban 5 tahunan. Bab ini mengenalkan paradigma keberlanjutan dalam memandang Pemilu sebagai suatu sistem dan sekaligus siklus yang senantiasa berputar tak pernah usai untuk menjamin berjalannya rezim demokrasi. Kemudian juga diangkat pula urgensi pembahasan kepemiluan dari sisi rekrutmen yang relatif terlupakan dalam khazanah kepemiluan dan terlebih pula dengan spesifikasi situasi khusus pada Provinsi DKI Jakarta yang menjadi lokasi studi penulisan buku ini.

Bab 2 "Idealisasi Pemilu" meletakkan fondasi matriks teoretis dan menegakkan kerangka instrumentasi evaluatif terhadap praktik penyelenggaraan Pemilu, beserta proses rekrutmen itu sendiri. Namun, memang perlu diakui bahwa khazanah kepemiluan seperti menganaktirikan, tidak saja dari sisi teoretis standarisasi mengenai rekrutmen penyelenggara Pemilu, tetapi juga instrumentasi evaluatifnya. Oleh karena itu, walaupun tidak ideal, standar umum bagi penyelenggara Pemilu, yang termasuk di dalamnya adalah kode etik penyelenggara Pemilu, diadaptasi untuk menjadi standar evaluatif bagi pelaksanaan rekrutmen anggota LPP. Pada bab ini akan disampaikan juga sisi 'tidak ideal' pelanggaran standar tadi dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dengan dominasi struktur informal politik yang menyebabkan merajalelanya patronase dan klientelisme.

Bab 3 "Perihal Penyelenggaraan Pemilu dan Rekrutmen Penyelenggaranya" akan menyampaikan cerita mengenai perkembangan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pasca-Reformasi dari kaca mata para penyelenggaranya. Secara normatif dari segi tata peraturan memang kemudian tersampaikan pesan bahwa ada upaya perbaikan terhadap penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam pelaksanaan rekrutmen anggota LPP. Namun, analisis lebih lanjut yang dilakukan terhadap produk hukum kepemiluan tersebut menguak banyak kelemahan yang menyebabkan kemungkinan kebocoran dari standar integritas oleh tim seleksi maupun peserta rekrutmennya. Analisis ini juga mengangkat isu penting bahwa produk peraturan kepemiluan di Indonesia itu sendiri masih memberi ruang begitu besar bagi terjadinya praktik patronase dan klientelisme pada proses rekrutmen ini.

Bab 4 "Persoalan dan Evaluasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di DKI Jakarta" berusaha menggali secara mendalam atas pelaksanaan rekrutmen para penyelenggara Pemilu DKI Jakarta. Bab ini akan menampilkan linimasa rekrutmen dan profil dari para anggota KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang terpilih untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak 2024. Kemudian pemaparan akan dilanjutkan dengan himpunan data terkait pelaporan yang masuk dan diproses pada DKPP yang berhubungan dengan rekrutmen selama periode waktu 2020 sampai 2023. Melalui riset lapangan dan wawancara, kemudian analisis data dari DKPP akan coba diperiksa lebih lanjut dengan data mengenai struktur informal yang di balik layar mengatur proses rekrutmen penyelenggara Pemilu.

Bab 5 "Kesimpulan dan Rekomendasi", secara padat akan menyampaikan simpulan utama dari pembahasan setiap bab buku ini. Dua kelompok rekomendasi juga akan diberikan: pertama terkait rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan

kedua, rekomendasi riset lanjutan yang bisa dilakukan sebagai tindak lanjut temuan-temuan dalam buku ini.

BAB 2 Idealisasi Pemilu

Bab kedua ini berisi himpunan dari berbagai norma dan prinsip ideal penyelenggaraan Pemilu dari beberapa perspektif dalam khazanah studi kepemiluan. Hal yang termasuk di dalam norma dan prinsip yang diidealisasi pada Pemilu ini terkait dengan standar tata kelola lembaga penyelenggara Pemilu (LPP). Sayangnya, dalam standar tata kelola tersebut, sangat minim pembahasan yang kiranya secara khusus menyasar tahapan evaluasi terhadap proses rekrutmen dari LPP itu sendiri. Oleh karena itu, norma dan prinsip yang sebelumnya telah disebutkan tetap akan secara penuh digunakan sejauh poinnya tetap revelan dalam pembahasan dalam buku ini. Akan disampikan pula tantangan terbesar di Indonesia terkait penerapan norma dan prinsip ideal Pemilu, yaitu gurita struktur politik informal yang menyebabkan maraknya praktik klientelisme, patronase, dan politik uang. Lalu, di akhir juga akan disampaikan beberapa contoh turunan instrumentasi dari norma dan prinsip tadi untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dengan realitas tantangan yang ada tersebut.

"Pemilu yang Berintegritas untuk Pemerintahan yang Berintegritas"

Sejak tahun 1998, bergulirnya Reformasi di negara Indonesia menandakan komitmen dan kesepakatan bersama untuk menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis setelah trauma otoritarianisme Orde Baru. Salah satu hal awal yang dilakukan untuk mengerangkai kerja pemerintahan seturut komitmen tersebut adalah dengan melakukan amandemen terhadap konstitusi UUD 1945. Dalam amandemen ketiga yang disahkan pada Hari Pahlawan

tanggal 10 November 2011, pada Bab 1 perihal "Bentuk dan Kedaulatan" dimasukkan Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Ayat ini meneguhkan bahwa konstitusi memandatkan bahwa kedaulatan rakyat adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; konstitusi secara langsung ingin mengingatkan rakyat atas apa yang dimilikinya, yaitu kekusaaan mendasar terhadap keberlangsungan negara Indonesia. Barulah kemudian kedaulatan ini diejawantahkan melalui siklus Pemilu lima tahunan yang penyelenggaraannya haruslah diupayakan sebaik-baiknya sebagai perpanjangan kedaulatan rakyat. Sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat, Pemilu inilah yang kemudian harus dianggap serius, karena posisinya yang begitu menentukan keberlanjutan suatu negara yang mencoba berkomitmen terhadap demokrasi.

Penyelenggaraan Pemilu harus mendapatkan pengakuan atau legitimasi sepenuhnya dari rakyat itu sendiri dan bagian integral dari penyelenggaraan tersebut adalah para lembaga yang bertugas menyelenggarakannya. Jika Pemilu adalah peletak basis fundamental bagi berjalannya suatu rezim pemerintahan dalam suatu negara, maka para penyelenggaranya adalah pihak-pihak yang menempatkan legitimasi paling dasar terhadap Pemilu itu sendiri. Jadi, penyelenggara Pemilu secara tak langsung memang adalah aktor-aktor yang berperan kunci dalam kelancaran transisi perpindahan kekuasaan yang merupakan prasyarat penting .dalam negara demokrasi.

Kerangka kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi ini tidaklah muncul begitu saja. Ia juga bukanlah invensi atau rekaan dari bangsa Indonesia. Dalam konteks yang mengglobal, pendulum Reformasi 1998 ini bisa dimaknai sebagai bagian dari perjuangan negara Dunia Selatan ('Global

South') untuk mengkonfrontasi trauma pascakolonial dan kebrobrokannya percobaan pemerintahan otoritarianisme yang juga menjadi bagian besar dari sejarah negara-negara ini. Untuk sekadar menyebut contoh negara-negara Dunia Selatan yang juga sedang bergulat dalam proses demokratisasi seperti Indonesia adalah Brasil, Afrika Selatan, dan India (Stokke dan Törnquist, penyunting 2023).

Dalam konteks yang lebih luas lagi, penyelenggaraan Pemilu dan mandat pengejawantahan kedaulatan rakyat ini adalah usaha penerapan prinsip-prinsip universal dari hak asasi manusia (HAM) yang telah diakui secara internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM atau UDHR, yaitu Universal Declaration of Human Rights) Pasal 21 ayat (3) menyebutkan perihal kedaulatan rakyat dan relasinya dengan Pemilu:

> "Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam Pemilu yang teratur dan sungguh-sungguh yang diselenggarakan bagi seluruh anggota masyarakat dan dilaksanakan melalui pemungutan suara yang rahasia atau prosedur pemungutan suara serupa lainnya." (dikutip penuh dari International IDEA 2001: 6)

DUHAM ini disepakati dan disahkan masyarakat internasional melalui General Assembly dari United Nations (atau sederhananya, Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa) pada 10 Desember 1948 di Paris sebagai ekspesi komitmen mendasar warga dunia mengenai kemanusiaan yang sifatnya mengglobal, yaitu sama berlaku di mana pun manusia berada di tiap jengkal petak dunia. Selain mengenai hak elektoral, komitmen ini meliputi hal-hal sebagai berikut: demokrasi, partisipasi, hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, serta hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Sebetulnya DUHAM ini bukanlah perangkat

hukum yang mengikat, tetapi sifatnya lebih kepada pernyataan normatif bersama. Oleh karena itu, pengadopsian prinsip-prinsip yang tertuang dalam DUHAM kepada produk-produk hukum di Indonesia lebih menunjukkan komitmen pemerintah dan rakyat Indonesia secara luas untuk turut serta berpartisipasi menegakkan dan melindungi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Dalam rangkaian yang sama, hadir pula International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR) atau Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik International yang disahkan melalui sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966. Berbeda dari DUHAM yang sekadar merupakan deklarasi normatif, ICCPR adalah perjanjian tingkat internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya. Bisa dibilang ICCPR ini adalah manifestasi konkret deklarasi HAM di bidang hak kewarganegaraan dan politik yang tindak lanjutnya bisa dipertanggungjawabkan alias mengikat bagi negara-negara yang telah menandatanganinya. Sebagai manifestasi dari DUHAM, maka beberapa hak yang dijamin dalam ICCPR juga merupakan hak yang telah disebutkan dalam DUHAM, seperti: hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

Indonesia baru secara resmi ikut menandatangani ICCPR ini setelah Reformasi melalui disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2005 pada 28 Oktober 2005. Hal yang menarik ialah pada bagian 'Penjelas' UU ini bahkan ditegaskan bahwa Indonesia sebetulnya sejak sebelum munculnya DUHAM bahkan sudah mengamanatkan penegakan HAM bagi warga negaranya dan umat manusia pada umumnya melalui UUD 1945 versi asli:

> "Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya

DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting."

Secara rinci hak-hak tersebut adalah:

a. Hak semua bangsa atas kemerdekaan dalam alinea pertama bagian 'Pembukaan'.

b. Hak atas kewarganegaraan pada Pasal 26.

c. Persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan pada Pasal 27 ayat (1).

d. Hak warga negara Indonesia atas pekerjaan pada Pasal 27 ayat (2).

e. Hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan pada Pasal 27 ayat (2).

f. Hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara pada Pasal 28.

g. Kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu pada Pasal 29 ayat (2).

h. Hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan pada Pasal 31 ayat (1).

Walaupun perspektif yang ada pada UUD 1945 versi aslinya tersebut bisa dibilang cukup progresif, tetapi secara terang bisa diamati bahwa hak elektoral belum tercakup di dalamnya. Sebab, nyatanya Pemilu pertama di Indonesia baru terselenggara pada tahun 1955 dengan landasan hukum konstitusi Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Sementara

1950 yang berbunyi, "Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan Rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat," dan Pasal 57 yang menyebutkan bahwa "anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang Undang." Nah, undang-undang yang dimaksud di akhir Pasal 57 ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebab situasi dan kondisi serba tak tentu pada saat itu, memang kemudian penyelenggaraan Pemilu jadi terkesan mubazir, karena Presiden Sukarno pada saat itu membubarkan Badan Konstituante yang merupakan hasil dari Pemilu tersebut. Artinya, pula hak-hak elektoral dan kedaulatan rakyat hanya jadi peraturan di atas kertas, tetapi tidak berhasil diterapkan. Oleh karena itu, hal semacam itulah yang kemudian berusaha dicegah oleh ICCPR. Pengesahan UU yang meratifikasi ICCPR inilah kemudian yang berfungsi sebagai payung pelindung bagi hak-hak warga negara. Jadi, pejabat politik tidak bisa dengan semena-mena menghentikan atau membatalkan hasil dari Pemilu yang sudah berjalan sesuai prosedur siklusnya.

Pada Pasal 25 ICCPR (United Nations [General Assembly] 1966: 171) disebutkan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali dan tanpa batasan yang tidak masuk akal, memiliki hak dan kesempatan untuk:

a. Untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

b. Untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum periodik yang apa adanya/murni ('*genuine*'), yang harus diselenggarakan melalui

hak pilih yang universal dan setara ('*equal suffrage*'), serta melalui pemungutan suara secara rahasia yang menjamin kebebasan berekspresi seturut kehendak para pemilih.

c. Untuk mendapatkan akses, atas dasar persamaan hak secara umum, terhadap pelayanan publik di negaranya.

Pada intinya, hak elektoral dan hak akses yang dimaksud pasal di atas mengatur penjaminan terhadap kesempatan bagi rakyat untuk bisa terlibat dalam urusan publik. Penjaminan yang dimaksud ialah melalui hak para warga negara untuk bisa mencalonkan diri mengisi jabatan politik melalui Pemilu. Dengan kesempatan pencalonan pada jabatan politik ini, maka tiap warga negara bisa berkontribusi secara langsung dan setara pada pengaturan urusan-urusan publik dalam negara. Namun, tentu tiap orang masih harus mengikuti proses menuju kandidasi yang juga berisi penyaringan dan tahapan-tahapan seleksi dengan persyaratan yang harus diikuti.

Pasal 25 ICCPR tadi secara lebih lanjut bisa disederhanakan dalam delapan poin yang secara umum sudah diterima sebagai norma-norma Pemilu yang sifatnya universal, sebagaimana tercantum dalam buku *Compendium of International Standards for Elections* (NEEDS dan European Commission 2007: 10):

a. Pemilu yang rutin/periodis.

b. Pemilu yang apa adanya/murni.

c. Hak pencalonan diri.

d. Hak pilih universal.

e. Pemberian suara berbasiskan haknya.

f. Kesetaraan hak pilih (biasa dimaknai sebagai prinsip satu orang hanya memiliki satu suara).

g. Pilihannya bersifat rahasia.

h. Kebebasan ekspresi seturut kehendak pemilih.

Dalam rezim yang demokratis urusan kepemiluan ini pada perkembangannya juga menandakan keperluan untuk menegakkan hak-hak politik lain. Hak-hak itu seperti yang berkenaan dengan kebebasan berhimpun, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berbicara (NEEDS dan European Commission 2007: 10). Kebebasan berhiumpun yang dimaksudkan seperti kebebasan untuk membentuk partai politik atau menghimpun dukungan dalam koalisi nonpartai untuk mendukung kandidat independen. Kemudian, kebebasan berkumpul bisa dimaknai terkait diseminasi gagasan dalam pertemuan-pertemuan formal maupun informal yang harus senantiasa diberi kesempatan oleh negara. Lalu, kebebasan berekspresi berkaitan dengan beberapa kegiatan seperti pertukaran informasi dan berpartisipasi aktif dalam acara yang melibatkan orang banyak, misalkan dengan mengajukan pendapatnya.

Keikutsertaan dalam perjanjian ini mewajibkan Indonesia bersama negara-negara lainnya untuk berkomitmen dan secara aktif melaksanakannya demi melindungi hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Idealisasi norma-norma tersebut lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia melalui produk hukumnya. Pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) Bab 2 secara khusus mendaftar apa-apa saja "asas, prinsip, dan tujuan" dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu harus berdasarkan asas-asas berupa: "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Asas ini sifatnya mendasar bagi perwujudan Pemilu itu sendiri secara menyeluruh. Dengan ini,

UU berusaha meneguhkan makna ideal Pemilu agar tercapainya berbagai tujuan dari keberadaan Pemilu itu sendiri.

Pada Pasal 4 baru disebutkan orientasi atau tujuan-tujuan mengenai pengaturan penyelenggaraan Pemilu yang mengacu asas-asas tadi:

a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu.
d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.
e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Jadi, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka dibentuklah lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam beberapa literatur disebutkan mengenai definisi dari penyelenggara Pemilu yang amat berkaitan dengan kepatuhannya pada produk-produk hukum yang mengatur kepemiluan itu sendiri. International IDEA (dalam Wall *et al*. 2016: 1) mendefinisikan penyelenggara Pemilu sebagai:

> "...organisasi atau lembaga yang memiliki tujuan, dan bertanggung jawab secara legal, untuk menyelenggarakan sebagian atau semua elemen yang esensial untuk menyelenggarakan pemilu atau instrumen pelaksanaan demokrasi langsung lainnya—seperti referendum dan pemungutan suata ulang—jika instrumen-instrumen tersebut merupakan bagian dari kerangka kerja yang bersifat legal."

Pada dasarnya penyelenggara Pemilu secara langsung bertanggung jawab terhadap pelaksanaan siklus Pemilu yang senantiasa berputar tak pernah habis. Kelima hal yang sebelumnya disebutkan sebagai tujuan tata penyelenggaraan Pemilu di Indonesia bisa dibilang secara telah mencoba menangkap perspektif keberlanjutan ('*sustainability*') dalam siklus Pemilu (EC, IDEA, dan UNDP 2011). Sisi ketatanegaraan, pengaturan, dan upaya penghadiran kepastian hukum di sini berhubungan langsung dengan kebijakan publik atau level politis dari siklus penyelenggaraan Pemilu. Lalu, terkait penyelenggaraan Pemilu yang adil, berintegritas, efektif, dan efisien lebih dekat kepada urusan operasionalnya. Pembahasan mengenai pekerjaan penyelenggaraan Pemilu ini akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya.

Untuk mengatur kerja para penyelenggara Pemilu, UU Pemilu Pasal 3 menyebutkan bahwa harus ada prinsip-prinsip yang harus diacu oleh mereka: "mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien." Prinsip-prinsip ini kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6:

a. Mandiri maknanya, penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan/atau putusan yang diambil

b. Jujur maknanya, penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

c. Adil maknanya, penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.

d. Berkepastian hukum maknanya, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Tertib maknanya, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

f. Terbuka maknanya, penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.

g. Proporsional maknanya, penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.

h. Profesional maknanya, penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.

i. Akuntabel maknanya, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Efektif maknanya, penyelenggara pemilu melaksanakan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.

k. Efisien maknanya, penyelenggara pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.

Jika Pasal 2 mendaftar 'asas' yang lebih mengikat sebagai prasyarat keberadaan Pemilu itu sendiri, maka Pasal 3 levelnya pada penetapan prinsip-prinsip yang harus senantiasa diikuti oleh para penyelenggaranya. Namun, cukup berbeda dengan beberapa prinsip penyelenggara Pemilu yang sebelumnya disebutkan dalam UU Pemilu Pasal 3, lembaga International IDEA (dalam Wall *et al*. 2016: 20–25) memiliki daftarnya tersendiri: independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, dan pelayanan. Walaupun begitu, memang beberapa prinsip yang ada di UU Pemilu juga bermakna sempit dari apa yang disampaikan International IDEA: 'mandiri' berhubungan tetapi tidak otomatis bermakna sama dengan 'independensi'; 'adil' juga memiliki makna yang beririsan tetapi tidak sama dengan 'imparsialitas'; begitu pula 'jujur' dengan 'integritas' yang mana makna jujur hanyalah satu aspek dari matriks konsep integritas yang berisi jalinan berbagai pengertian turunannya.

Berikut disampaikan deskripsi dari prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana tertulis dalam buku *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA* (Wall *et al*. 2016: 20–25) dan ditambah beberapa literatur pelengkap:

1. Independensi

Ada dua makna independensi yang dimaksud di sini. Makna pertama terkait independensi struktural yang sifatnya formal kelembagaan. Indenpendsi struktural artinya penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang secara struktural bukan bagian integral dari pemerintah. Artinya, penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang berdiri sendiri

dan tidak bertanggungjawab kepada lembaga pemerintah yang lain. Makna kedua, secara normatif adalah independensi sikap. Para penyelenggara Pemilu harus kebal terhadap pengaruh pihak-pihak lain yang berusaha memengaruhi jalannya Pemilu sesuai dengan keinginannya. Pihak-pihak tersebut bisa datang dari pemerintah itu sendiri, partai politik, organisasi masyarakat, sektor bisnis, ataupun bahkan kelompok-kelompok dari luar negeri.

2. Imparsialitas

Masih berkaitan dengan poin independensi di atas, penyelenggara Pemilu juga harus memiliki sifat imparsial, yaitu ketiadaan pemihakan. Penyelenggara Pemilu harus bisa memperlakukan semua peserta Pemilu secara sama rata, adil, dan setara, tanpa ada usaha memberi keuntungan sesedikit pun kepada siapa pun itu, secara sengaja maupun tidak. Hal ini penting untuk membuat penyelenggaraan Pemilu memiliki legitimasi di hadapan para pemilih. Oleh sebab itu, sikap imparsial juga harus nampak dalam tiap tahapan kepemiluan dan juga perilaku sehari-hari penyelenggaranya, karena rakyat senantiasa mengawasi.

3. Integritas

Integritas ini berkaitan dengan kemurnian dari proses Pemilu. Sebagaimana juga tercermin dalam UU Pemilu di Indonesia, secara mendasar integritas adalah prasyarat bagi tiap-tiap calon pengisi berbagai posisi jabatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Dari tingkat tertinggi yang mengurus level nasional hingga terendah yang pada hari-h bekerja di tempat pemungutan suara (TPS), semua orang yang bekerja mengatasnamakan penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi syarat integritas ini. Oleh karena itu, poin 'integritas' patut menjadi perhatian khusus.

Pemakaian istilah ini bisa dibilang lebih populer sejak abad XXI, karena sebagaimana bisa disimak dari peraturan

internasional ICCPR yang sifatnya lebih lawas, diksi 'integritas' tidak ditemukan dalam kaitannya dengan Pemilu atau hak warga negara lainnya. Namun, pemaknaan yang paling bisa dirujuk memang adalah poin kedua: "Pemilu periodik yang apa adanya/murni ('*genuine*')". Kemurnian Pemilu hanya bisa didapat dari proses penyelenggaraan yang absah dan jujur. Oleh karena itu, secara universal atau mengglobal pula, telah dikenal pula adagium bahwa untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih, harus terlebih dahulu diselenggarakan Pemilu yang bersih pula ("*clean election for clean government*").

Pada pemerian pelengkap dari ACE Electoral Knowledge dapat disimak bahwa integritas ini lebih spesifik lagi berkerangka sebagai 'kode etik' yang harus dipatuhi para personil penyelenggara Pemilu. Kode etik ini berguna sebagai penjamin keberlangsungan Pemilu pada jalurnya yang murni sebagaimana diidealkan oleh ICCPR di atas. Berikut adalah standar perilaku etis dari ACE Electoral Knowledge (tanpa tahun-b) bagi penyelenggara Pemilu:

- Menjunjung tinggi konstitusi dan mematuhi kerangka hukum, peraturan dan, ketentuan yang berlaku.
- Bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya, termasuk tidak memberikan perlakuan istimewa, dan juga mengenakan atau menampilkan logo, simbol, atau warna partai politik apa pun.
- Tidak menerima pemberian apa pun yang "berharga" (berupa uang, tawaran pekerjaan, hadiah, perjalanan, dll.) sebagai imbalan atas perlakuan istimewa atau akses ke pejabat

publik atau informasi non-publik. Biasa disebut pula gratifikasi.

- Tidak mendiskriminasi siapa pun disebabkan karena ras, warna kulit, agama, golongan, jenis kelamin, asal kebangsaan, usia, atau kondisi cacatnya.
- Perekrutan dan promosi berdasarkan keterampilan profesional, bukan karena afiliasi pribadi atau politik.
- Penggunaan fasilitas dan posisi jabatan publik untuk memenuhi persyaratan jabatan sesuai proporsinya, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Hal ini biasanya mencakup waktu kantor, personil, fasilitas, dan peralatan.
- Tidak menekan atau mengintimidasi pejabat/pegawai lain untuk mendukung kandidat tertentu atau agar mereka menyalahgunakan jabatan atau fasilitas mereka.
- Menghindari konflik kepentingan atau hal-hal yang memersepsikan terhadap konflik kepentingan. Dengan cara tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan jika ada kepentingan pribadi atau memang dirinya juga terkait dalam permasalahan tersebut.
- Mengungkapkan informasi keuangan, jika diwajibkan oleh hukum, secara teratur, termasuk gaji, jabatan direktur yang dipegang, honorarium yang dibayarkan, dan sumber pendapatan lainnya.
- Mengungkapkan pemborosan, penipuan, penyalahgunaan, dan korupsi yang

didapati/diketahui kepada pihak yang berwenang.

Tentu saja integritas ini tidak bisa muncul begitu saja, walaupun memang pada level personal, dorongan dan komitmen individu terkait nilai-nilai tersebut sangat menentukan. Namun, tidak cukup di level personal, dorongan dan komitmen kelembagaan yang sistemis perlu dibakukan agar integritas ini tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga termanifestasikan di kehidupan secara nyata dan berdampak. Masih menurut ACE Electoral Knowledge (tanpa tahun-b), ada beberapa poin prasyarat yang masuk di bagian struktural yang bisa menjamin ditegakkannya 'kode etik integritas' tersebut:

- Kesepakatan umum mengenai kode etik perilaku dalam dunia politik.
- Kerangka kerja penyelenggaraan Pemilu yang adil dan setara ('*equitable and fair*').
- LPP yang sungguh-sungguh menegakkan keadilan, transparansi, dan ketidakberpihakan/imparsialitas.
- Kebebasan politik untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam suasana tanpa rasa takut.
- Peserta Pemilu yang akuntabel.
- Mekanisme yang tersusun, termasuk di dalamnya pengawasan dari masyarakat sipil ('*civil society*') dan media yang bebas, demi menjaga integritas dan menjamin akuntabilitas.
- Penegakan hukum ('*law enforcement*').

Prasyarat di sini bisa dimaknai sebagai prakondisi. Artinya, integritas tidak akan mengalir keluar jika jalannya

tidak disediakan terlebih dahulu; bangunan integritas hanya bisa berdiri jika fondasi dan rangka bangunannya sudah dipasang. Sebab, kemudian bahwa perihal integritas ini lebih luas sifatnya daripada pilihan individu, maka integritas ini sebetulnya harus dipaksakan agar tatanan Pemilu bisa terwujud dalam versinya yang sebaik-baiknya yang mampu diusahakan.

4. Transparansi

Masyarakat luas harus diberi kesempatan untuk bisa memeriksa kerja-kerja dan penggunaan anggaran dari para penyelenggara Pemilu. Partisipasi pengawasan oleh rakyat ini, sekali lagi, penting untuk menjaga keabsahan proses Pemilu, karena menegaskannya sebagai proses yang apa adanya tanpa manipulasi sekecil apa pun. Transparansi ini juga harus secara aktif dipraktikkan oleh penyelenggara Pemilu dengan cekatan memberi kabar mengenai kegiatan atau tahapan kepemiluan apa yang sedang dikerjakannya.

5. Efisiensi

Penyelenggara Pemilu harus bisa memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Penyelenggaraan Pemilu bisa sangat menguras anggaran di tahapan-tahapan yang amat krusial, seperti pendidikan pemilih dan pengadaan barang terkait sarana pemungutan suara. Kompetensi penyelenggara Pemilu diuji dalam pemakaian anggaran ini. Oleh karena itu, proses penyusunan program kerja jadi amat menentukan bagaimana anggaran akan dialokasikan dalam siklus Pemilu dengan berbagai tahapannya yang juga memakan waktu bertahun-tahun untuk selesai.

6. Profesionalisme

Pekerjaan kepemiluan memiliki kepelikannya tersendiri. Para pekerja kepemiluan harus memiliki

kapabilitas, ketelitian, dan keakuratan dalam aktivitasnya. Secara kelembagaan, para anggota pelaksana kepemiluan harus terlatih perihal kerja-kerja teknis di lapangan. Misalnya, mengoperasikan perangkat lunak untuk merekapitulasi suara, sosialisasi bersama masyarakat, manajemen risiko, berbicara bersama para pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu, seperti partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, pengawas internasional, dll. Untuk menguatkan aspek kepakaran dalam profesi ini, lembaga penyelenggara Pemilu harus secara berkala mengadakan program pelatihan maupun pengembangan sumber daya manusianya (penguatan SDM). Penguatan ini harus menyentuh aspek personal dari masing-masing anggota, sehingga mereka bisa memaksimalkan kemampuan yang telah dimilikinya untuk kebermanfaatan yang lebih besar.

7. Pelayanan

Penyelenggara Pemilu bisa dikatakan adalah suatu upaya penyedia jasa bagi rakyat pemilik mandat konstitusi sekaligus pemilik kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanannya yang terbaik bagi para pemilih ini sesuai standar yang ada. Standar ini penting untuk mengukur capaian-capaian kerja dari penyelenggara Pemilu agar mempermudah evaluasi dan pengembangan ke depannya.

Bisa dipahami di sini mengenai begitu pentingnya pihak penyelenggara bagi kesuksesan Pemilu itu sendiri. Para penyelenggara Pemilu adalah aktor-aktor penjaga demokrasi yang diharapkan menjalankan prinsip-prinsip maupun standar norma sebagaimana yang sudah digariskan di atas untuk memuluskan transisi kekuasaan secara periodis dalam suatu negara. Berbagai prinsip penyelenggara Pemilu disusun sedemikian rupa agar Pemilu bisa berlangsung secara baik dan utamanya menjadi absah, karena rakyat terpuaskan.

Pemerintahan yang berintegritas dan absah hanya bisa muncul dari proses penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipercaya dan mematuhi standar-standar yang patut. Dalam kata lain, para penyelenggara Pemilu adalah garda yang menjaga legitimasi dan kredibilitas proses kepemiluan.

Evaluasi Para Penyelenggara Pemilu: Nihilnya Standar Rekrutmen

Untuk mencapai standar-standar yang sudah ditetapkan di atas, hal yang patut dilakukan adalah evaluasi. Dalam siklus Pemilu, evaluasi ini adalah salah satu tahapan yang ada dalam periode setelah Pemilu dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk menggali pelajaran dari proses yang berlangsung, merefleksikan apa yang sudah terjadi, dan mengidentifikasi hal-hal yang bisa diantisipasi dari siklus kerja yang serupa di masa depan. Evaluasi adalah kesempatan bagi organisasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya di masa depan dengan cara belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu.

Tentu apa yang dimaksud kesalahan ini ada pula tingkatannya: kesengajaan, seberapa besar kerugian yang bisa ditoleransi, termasuk unsur-unsur pengaruh eksternal yang bisa/tidak dihindarkan, dll. Jika memang kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah kelalaian kerja ('*human error*'), maka ketaksesuaiannya dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan efisiensi harus diukur. Misalnya, sejauh mana kesalahan memasukkan data hasil rekapitulasi suara secara tidak sengaja bisa dibandingkan dengan kesalahan perhitungan distribusi logistik surat suara? Atau, bagaimana perbandingan kadar kesalahan mengenai ketidaktahuan mengenai latar belakang calon komisioner penyelenggara Pemilu yang menutup-nutupi afiliasi politiknya hingga

membuatnya lolos dengan terjadinya kebocoran data pemilih akibat lemahnya perhatian terhadap perlindungan infrastruktur siber milik negara? Kemudian, pada taraf tertentu hal yang lebih berbahaya justru bukan kesalahan itu sendiri yang ke depannya mungkin masih bisa diperbaiki, tetapi kesalahan yang bahkan luput teridentifikasi sehingga terjadi pembiaran terus-menerus bisa lebih merusak efeknya.

Pada praktiknya, bahkan melalui evaluasi terhadap perkembangan realitas di lapangan dengan segala tantangan serta perubahan-perubahannya, berbagai standar yang sebelumnya telah digunakan bisa dirombak atau disusun ulang. Standar-standar internasional yang sebelumnya telah disampaikan bukanlah sesuatu yang terlampau sakral atau kekal kapan pun dan di mana pun. Hal yang perlu ditekankan adalah standar-standar tersebut adalah kesepakatan yang bisa berubah dan bisa direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa lebih kontekstual dengan situasi serta kondisi di mana mereka berusaha ditegakkan.

Mari membahas beberapa perangkat teoretis yang bisa digunakan untuk mengevaluasi praktik penyelenggaraan Pemilu. Sebuah kerangka evaluatif umum yang secara mondial digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah adalah matriks tata pemerintahan yang baik ('*good governance*'). 'Pemerintahan yang baik' bisa dibilang adalah pengejawantahan prinsip-prinsip ideal dari integritas yang sudah dijelaskan di subbab sebelumnya. Penyelenggaraan Pemilu yang juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan bisa pula dievaluasi menggunakan matriks ini.

Kerangka evaluasi tata pemerintahan yang baik utamanya ditujukan untuk membuat kerja pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkannya (Wardana 2019). Tujuan di sini berarti merujuk

kepada tujuan dibuatnya suatu kebijakan pemerintah tertentu. Dalam konteks pembahasan buku ini, tujuan Pemilu itu bisa disimak kembali pada Pasal 4 UU Pemilu seperti yang sudah disampaikan di subbab sebelumnya, yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demkokratis, mengadakan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, dan memberikan kepastian hukum. Jadi, secara sederhana 'tata pemerintahan Pemilu yang baik' bisa dimaknai sebagai kerangka kerja yang bisa digunakan pemerintah agar kerja-kerjanya kepemiluannya bisa secara tepat mengantarkan pada tujuan-tujuannya dengan memaksimalkan apa yang telah dimiliki.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP 1997), ada 8 karakteristik utama tata pemerintah yang baik:

1. Partisipasi sebagai karakteristik kunci penerapan tata pemerintahan yang baik, karena merupakan wujud nyata dari demokrasi yang diungkapkan melalui kebebasan berekspresi dan berkelompok dalam suatu masyarakat.

2. Orientasi pada konsensus dalam masyarakat yang majemuk, termasuk dalam kepentingan-kepentingan dan aspirasi-aspirasinya yang berbeda. Pemerintah harus bisa memediasi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat dengan membuat kebijakan yang walaupun tidak bisa memuaskan setiap pihak, tetapi paling tidak pemerintah bisa memutuskan hal yang terbaik bagi semua pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus bisa memahami

dan memberi pengertian satu sama lain, dan tepat di situ pulalah tugas mediasi pemerintah.

3. Akuntabel atau bisa dipercaya, karena pemerintah bertanggungjawab dan berkomitmen terhadap usaha mencapai tujuan-tujuannya yang sudah digariskan dari proses mediasi berbagai kepentingan kelompok masyarakat.

4. Transparansi dengan menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk bisa bebas mengaksesnya secara langsung. Informasi publik ini juga sifatnya harus gratis dan mudah didapat. Melalui keterbukaan informasi ini masyarakat bisa terus mengawasi dan mengawal proses penerapan kebijakan.

5. Responsif atau cekatan dalam memberikan umpan balik terhadap aspirasi atau komplain masyarakat terkai pengerjaan program pemerintah. Responsif di sini tidak selalu berarti dikerjakan pada saat itu juga, tetapi yang terpenting adalah pemberian respons dalam jangka waktu yang beralasan.

6. Efektif dan efisien dalam satu kesatuan yang saling padu. Efektivitas berarti kebijakan pemerintah harus senantiasa cocok dengan kebutuhan masyarakat. Efisiensi berarti kebijakan bisa mencapai target keberlanjutan dari penggunaan sumber daya maupun modal, alias tidak boros atau malah merugi. Termasuk juga mempertimbangkan efek/dampak sosial

maupun lingkungan dari pengerjaan kebijakan yang dimaksud.

7. Persamaan hak dan inklusivitas yang memasukkan seluruh bagian dari masyarakat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok minoritas yang rentan. Pemerintah harus bisa melibatkan kelompok-kelompok semacam ini agar mereka tidak merasa dikucilkan atau dieksklusi pada setiap proses penerapan kebijakan.

8. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Pemerintah harus bekerja dalam kerangka kerja yang absah di hadapan hukum yang telah mereka buat sendiri. Hukum seharusnya ditegakkan bukan hanya untuk menindak masyarakat di bawah, tetapi malah abai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh para elite politik. Semua orang sama dihadapan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para penegak hukum harus bekerja secara tidak memihak dan berintegritas.

Dapat ditarik simpulan bahwa tata pemerintahan yang baik bisa tercapai ketika pemerintah mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakan yang dibuatnya (Wardana 2019). Pertanggungjawaban tersebut berkaitan pada kerja-kerja di bidang politik, hukum, maupun ekonomi yang dibagikan informasinya kepada masyarakat dan sekaligus membuka kesempatan kepada publik untuk melakukan pengawasan serta kontrol. Sebabnya, masyarakat adalah pemilik

kedaulatan dalam suatu negara yang berhak mengatur ulang jalannya kebijakan yang dirasanya merugikan dalam aspek-aspek tertentu. Dalam premis bahwa pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat, maka sudah seharusnya kepentingan dan aspirasi masyarakat bisa diprioritaskan di atas kepentingan pihak lainnya, bahkan dari kepentingan politik pemerintah atau elite-elite partai politik yang menguasainya.

Masuk ke perihal evaluasi terhadap LPP yang masih relevan untuk dihubungkan dengan matriks tata pemerintahan yang baik. Menurut Pippa Norris (dalam Perdana 2019: 8–9), seorang pengajar politik perbandingan di Harvard Kennedy School, Harvard University, ada 3 hal yang paling tidak dapat dievaluasi dari penyelenggara Pemilu. Pertama, struktur kelembagaan para penyelenggara Pemilu. Hal-hal yang perlu dievaluasi tersebut adalah terkait praktik kemandirian secara makro kelembagaan dan mikro pada staf penyelenggara. Hal yang tidak bisa dilupakan juga ialah terkait kapasitas pengelolaan oleh para pemimpin lembaga-lembaga tersebut. Kedua, kapasitas fungsional lembaga untuk bisa mengalokasikan dan mendayagunakan sumber daya yang ada, seperti staf, logistik, dan modal. Hal yang digunakan sebagai kategori penilaian adalah kesesuaian praktik dengan amanat peraturan perundang-undangan. Ketiga, etos administrasi yang berisi kombinasi aspek budaya kerja dan hal ihwal aspek normatif-idealis penyelenggaraan Pemilu.

Pada pemerian lain yang lebih komplit, James *et al*. (2019: 299–301) juga menyampaikan pula dimensi-dimensi evaluatif dari penyelenggara Pemilu yang jumlahnya ada 7 buah:

1. Sentralisasi

Hal ini mengacu pada tipe kelembagaan dari penyelenggaraan Pemilu: Apakah manajemen Pemilu dilakukan oleh satu organisasi tingkat nasional atau dilakukan oleh beberapa badan di tingkat administrasi yang lebih kecil di daerah-daerah tersendiri? Misalnya, untuk negara-negara tertentu yang berbentuk federal, posisi LPP ada di negara bagian atau untuk negara kesatuan seperti Indonesia, LPP ada tingkat nasional dan provinsi. Relevansinya adalah terkait kedekatan dan strategi terkait dengan pemilih hingga di tingkat lokal. Dalam penilaiannya, dapat diasumsikan bahwa semakin dekat LPP dengan masyarakat, maka seharusnya LPP bisa bekerja semakin efisien dan peka dengan kebutuhan di tingkat terbawah.

2. Independensi

Dimensi ini merujuk pada sejauh mana LPP secara formal bersifat independen dari pemerintah. Hal yang bisa digunakan untuk sabagai ukutan penilaian misalnya, sejauh mana kerangka independensi dari LPP tertanam dalam perangkat hukum yang telah tersedia. Dalam produk-produk hukum tersebut, pasal ini harus mengatur prosedur pengangkatan, masa jabatan serta pemberhentian komisioner dan anggota dewan LPP, kontrol terhadap anggaran, dan pengaturan pelaporan pertanggungjawaban. Pertanyaan-pertanyaan yang relevan mengenai independensi ialah: Sejauh mana LPP secara formal independen dari pemerintah? Apa cakupan tugas-tugasnya? Prosedur penunjukan dan aturan masa jabatan apa yang digunakan untuk pimpinan dan anggota LPP? Siapa yang dapat memberhentikan pimpinan dan anggota LPP dan dalam kondisi seperti apa? Siapa yang memutuskan anggaran LPP? Struktur pertanggungjawaban formal apa yang tersedia? Harapannya, kerja-kerja LPP bisa semakin imparsial ketika posisi kelembagaannya semakin independen pula secara legal formal.

Ukurannya memang 'sejauh' mana, bukan independensi mutlak, karena dengan satu dan lain hal penyelenggara Pemilu tetap bergantung dengannya. Ada berbagai macam model kelembagaan penyelenggara Pemilu: dari sifatnya yang terbentuk dari dalam pemerintahnya itu sendiri sampai ke lembaga yang terpisah berdiri sendiri dari bangun kelembagaan eksekutif maupun legislatif. López-Pintor (2000: 24), seorang pionir kajian kepemiluan global, pernah menulis bahwa independensi pada tataran kerja dengan menjamin imparsialitas penyelenggaraan Pemilu tetap bisa terwujud bahkan pada otoritas kepemiluan yang diisi partai politik, atau yang hanya berisikan para pegawai negeri sipil, ataupun tidak menutup kemungkinan campuran dari keduanya; begitu juga pada lembaga yang anggotanya sekadar ditunjuk lembaga lainnya atau melalui rekrutmen terbuka, sama-sama punya peluang untuk mewujudkan imparsialitas penyelenggaraan Pemilu di tataran praktik. Hal kunci yang lebih perlu diperhatikan adalah terkait bagaimana rasa percaya dari publik maupun para pemangku kepentingan lainnya dibangun terlepas dari bagaimana lembaga penyelenggara Pemilu dibentuk dan diisi keanggotaannya.

Jadi, pada kenyataannya memang taraf independensi kelembagaan secara mutlak memang mustahil terwujud. Utamanya karena proses rekrutmen penyelenggara Pemilu akhirnya tetap bergantung pada lembaga pemerintah yang lain atau secara khusus ialah parlemen dan/atau presiden untuk mengesahkan mereka. Namun, dari sudut pandang tata pemerintahan Pemilu yang baik, masih menurut López-Pintor (2000: 24), demi menjamin keabsahan keanggotaan penyelenggara Pemilu memang dibutuhkan persetujuan multipartai dari parlemen. Hal ini penting karena para anggota parlemen yang merupakan perwakilan partai politik ini adalah peserta dari Pemilu itu sendiri, sehingga

kepercayaan mereka terhadap para penyelenggara Pemilu juga dibutuhkan.

3. Kapasitas

Bab kapasitas merujuk pada sejauh mana LPP menjadi organisasi yang stabil dan berkelanjutan dengan sumber daya yang cukup sebagai prasyarat utama penyelenggaraan siklus Pemilu dari waktu ke waktu. Hal ini tidak hanya mengacu pada posisi LPP yang bersifat permanen atau sementara, tetapi juga pada sumber daya yang tersedia bagi LPP. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan terkait penilaian kapasitas adalah: Berapa jumlah sumber daya yang dimiliki LPP? Seberapa amankah cadangan sumber daya tersebut dan apakah sumber daya tersebut mengalami berfluktuasi yang signifikan di antara tahun penyelenggaraan Pemilu dan waktu lainnya? Ke mana sumber daya dibelanjakan? Apakah untuk mengadakan teknologi baru, pengembangan anggota, perbaikan logistik pemilu, dll.?

4. Cakupan dan Pembagian Tugas

Dimensi ini mencakup elemen-elemen penyelenggaraan Pemilu yang ditugaskan kepada LPP, apakah mereka mengelola seluruh proses dalam siklus Pemilu atau hanya sebagian dari tugas-tugas tertentu. Hal ini relevan karena penilaian kinerja LPP harus proporsional pada apa yang telah dimandatkan undang-undang terhadapnya. Sebagai contoh, beberapa negara memiliki lebih dari satu LPP dengan tanggungjawab yang berbeda-beda: misalnya ada LPP yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan Pemilu, tidak pula sekaligus memeliki wewenang mengadili sengketa Pemilu. Tingkat kinerja dan objektivitas LPP bisa dinilai dari pembagian tugas ini.

Pada umumnya, LPP yang bertanggung jawab atas tugas-tugas turunan yang lebih terbatas bisa jadi bekerja secara lebih efisien, meskipun hal ini juga tergantung pada

kualitas kerja sama antar-pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam tata kelola kepemiluan. Selanjutnya, terlepas dari ruang lingkup, pembagian tugas mengacu pada sejauh mana dan bagaimana tugas-tugas manajemen Pemilu dilaksanakan oleh beberapa organisasi. Di beberapa negara, pengelolaan Pemilu dilakukan oleh jejaring lembaga, misalnya pengurus wilayah, kantor statistik, lembaga audit, dan pengadilan khusus Pemilu yang semuanya terlibat dalam bagian-bagian spesifik dari penyelenggaraan Pemilu. Hal ini relevan dengan bahasan kinerja LPP karena kapasitas LPP untuk menyelenggarakan proses Pemilu yang efisien, imparsial, dan transparan bergantung pada kualitas berbagai lembaga ini beserta kolaborasinya.

Hal yang perlu ditambahkan terkait cakupan tugas penyelenggara Pemilu adalah terkait fungsinya sebagai pelopor pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat luas (López-Pintor 2000: 128). Hal paling krusial sebagai kunci kesuksesan Pemilu secara mutlak adalah partisipasi pemilih dari anggota masyarakat yang telah memenuhi kriteria. Hal ini juga berkorelasi penuh dengan karakter pertama dalam tata pemerintah yang baik berupa partisipasi. Walaupun partisipasi dalam Pemilu secara terbatas lebih dimaknai sebagai partisipasi dalam proses datang ke TPS untuk memberikan suara, tetapi hal ini memang sudah menjadi ukuran penting bagi kesuksesan Pemilu. Oleh karena itu, untuk membuat masyarakat tergerak dalam proses pemungutan suara diperlukan penjelasan yang mumpuni nan persuasif mengenai Pemilu sebagai landasan sistem ketatanegaraan. Sosialisasi seperti ini maknanya lebih luas daripada anjuran dan undangan untuk datang ke TPS, tetapi sebagai upaya membangun budaya demokrasi dalam bungkus program 'pendidikan pemilih'.

5. Hubungan dengan Aktor Eksternal

Hal ini merujuk pada hubungan LPP dengan aktor-aktor yang tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap manajemen Pemilu, tetapi memiliki kepentingan dalam proses Pemilu. Pihak-pihak eksternal ini bisa jadi muncul karena mereka adalah peserta Pemilu, seperti partai politik, kandidat, dan warga negara secara umum). Lalu, pihak yang lainnya seperti subkontraktor penyedia produk atau jasa bagi LPP. Contohnya seperti agen percetakan surat suara, lalu perusahaan yang menyediakan perlengkapan dan teknologi kepemiluan. Terakhir, pihak-pihak tersebut adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tingkat nasional atau internasional yang memiliki komitmen untuk meningkatkan manajemen Pemilu.

Interaksi dengan pemangku kepentingan domestik dan organisasi internasional dapat memberikan umpan balik mengenai kinerja LPP. Berbagai pihak ini dapat memberikan kesempatan untuk belajar dan saran-saran perbaikan terkait pelaksanaan Pemilu, membantu publik mendapatkan pertanggungjawaban LPP yang sepantasnya, dan bahkan memberi tekanan untuk reformasi menyeluruh bagi penyelenggaraan Pemilu. Kesemua hal ini dapat membantu penyelenggara Pemilu meningkatkan efisiensi, inmparsialitas, dan transparansi.

6. Teknologi

Perihal teknologi ini mengacu pada perangkat lunak dan perangkat keras teknis yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan Pemilu. Contoh-contoh teknologi tersebut termasuk: Teknologi '*front-end*' yang berhubungan langsung penggunanya, seperti mesin pemindai surat suara yang bisa menentukan sah/tidaknya surat suara tersebut; peralatan '*back-office*' yang tidak berhubungan langsung dalam pemanfaatannya, contohnya seperti perangkat lunak basis data registrasi pemilih. Di satu sisi, solusi digital yang lebih canggih memang mungkin diterapkan, tetapi di sisi lain,

penggunaan teknologi sederhana berbasis kertas mungkin masih menjadi preferensi karena kesederhanaannya.

Pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu diajukan mengenai teknologi ini adalah: Jenis teknologi apa yang digunakan untuk menjalankan Pemilu? Siapa yang memiliki teknologi tersebut? Siapa yang menyediakan dukungan teknologi selama Pemilu dan perlindungan apa yang tersedia untuk mencegah kesalahan dan gangguan eksternal yang disebabkan oleh penggunaan teknologi itu sendiri? Siapa yang membuat keputusan tentang penggunaan dan hak milik atas teknologi? Terkait hak kepemilikan, secara umum mungkin banyak negara mengharuskan hak milik di tangan negara, tetapi kepemilikan pada sektor swasta sebenarnya juga menjadi kemungkinan yang patut dipertimbangkan.

Hal yang perlu ditambahkan mengenai teknologi adalah secanggih apa pun teknologi terbaru yang tersedia dan berkembang, teknologi ini tidak bisa dengan sendirinya meningkatkan kualitas Pemilu (López-Pintor 2000: 128–129). Teknologi terbaru misalnya bisa digunakan untuk lebih cepat memverifikasi pemilih, menghitung suara yang masuk, atau menyaring hoaks yang berseliweran terkait peserta maupun penyelenggara Pemilu, tetapi pada akhirnya teknologi hanyalah alat yang perlu dikendalikan. Orang-orang yang memegang kendali atas teknologi inilah yang memegang perang penting untuk menjamin penegakan kode etik integritas. Jika pada akhirnya memang teknologi-teknologi tertentu terpilih untuk diadopsi pada penyelenggaraan Pemilu, maka perencanaan yang rinci perlu dibuat, mulai dari penganggaran, pengadaan, pelatihan yang sifatnya teknikal bagi pengguna, sosialisasi seluas-luasnya, hingga penyediaan pengamanan agar teknologi tersebut tidak diretas atau disalahgunakan. Lalu, penyelenggara Pemilu yang memperkenalkan teknologi-teknologi baru barus bisa terlebih

dahulu berlaku transparan dan menumbuhkan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan dalam Pemilu.

7. Pegawai/Staf

Hal ini merujuk pada orang-orang yang sehari-hari bertugas menjalankan Pemilu. Orang-orang itu seperti staf yang bekerja untuk LPP di tingkat nasional, regional, dan lokal hingga pegawai sementara yang membantu menjalankan TPS pada hari-h Pemilu. Dimensi ini tidak hanya merujuk pada jumlah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Pemilu, tetapi juga tingkat keahlian, pelatihan, metode rekrutmen, orientasi pelayanan publik, dan sistem yang digunakan untuk mengelolanya. Hal ini relevan dengan kinerja LPP, karena memiliki staf LPP dengan pelatihan dan keahlian yang memadai dalam prosedur Pemilu kemungkinan besar akan meningkatkan persepsi dan efisiensi LPP dalam menyelenggarakan Pemilu. Selain itu, profesionalisme staf LPP dan orientasi pelayanan publik kemungkinan besar akan memperkuat imparsialitas LPP. Siapa saja pejabat yang bekerja di dalam proses di balik layar penyelenggaraan Pemilu? Sejauh mana perekrutan mereka didasarkan pada cita-cita tentang meritokrasi dan kapabilitas? Berapa lama para staf telah menduduki jabatan mereka? Kualifikasi dan pelatihan apa yang mereka dapatkan? Apakah norma-norma profesionalisme telah diadopsi? Kebijakan apa yang ada untuk memantau dan meningkatkan kinerja para karyawan? Bagaimana tingkat kepuasan kerja di antara para karyawan?

Bisa ditarik simpulan sementara terkait uraian berbagai prinsip yang harus diikuti bagi penyelenggaraan maupun penyelenggara Pemilu di atas tidak ada yang menyinggung secara khusus mengenai rekrutmen. Secara khusus juga bahkan tidak disebutkan secara langsung mengenai standar seleksi bagi penyelenggara Pemilu, sehingga hanya bisa diasumsikan bahwa proses seleksi hanyalah perpanjangan dari standar perilaku etis kelembagaan, sehingga proses

rekrutmen haruslah, misalnya berkesesuaian dengan hukum, profesional, imparsial, tidak diskriminatif, menghindari konflik kepentingan, dan transparan. Kemudian untuk standar anggota penyelenggara Pemilu yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mampu menegakkan standar perilaku etis penyelenggara Pemilu setelah mereka terpilih.

Jika begitu, maka bisa disimpulkan bahwa memang belum ada standar rekrutmen dan standar evaluasi khusus terhadap pelaksanaan rekrutmen tersebut yang disediakan oleh lembaga-lembaga internasional yang biasa dirujuk dalam kajian kepemiluan. Artinya, tiap-tiap negara bisa leluasa memiliki tafsiran-tafsirannya tersendiri terhadap pengejawantahan nilai-nilai ideal kepemiluan dalam tahapan rekrutmen dan standar evaluatifnya. Hal yang perlu ditekankan dalam pembahasan dimensi evaluatif ini adalah standar minimum keberadaan prosedur rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu yang jelas, pengaturan masa jabatan beserta metode legal untuk memberhentikan komisioner LPP jika diperlukan, dan standar tingkat keahlian yang harus dicapai oleh sang anggota yang baru masuk maupun bagi mereka yang sudah tergabung ke dalamnya pula agar kompetensi bisa terus berkembang.

Tantangan-tantangan Pemilu: Patronase, Klientelisme, dan Politik Uang

Indonesia memiliki konteks sosial yang khusus yang menghasilkan corak problem yang khusus terkait penyelenggaraan Pemilu. Misalnya, secara umum memang ditemukan kasus-kasus patronase maupun klientelisme selain di Indonesia, tetapi modus operandi yang terjadi memiliki kekhususan. Secara umum patronase adalah sistem pertukaran antara elite politik dan pendukungnya: politisi

membutuhkan dukungan dari orang banyak untuk bisa terpilih dalam Pemilu, ketika politisi berhasil memenangkan jabatannya, maka ia akan melunasi loyalitas pendukungnya dengan memberikan sumber daya atau pekerjaan yang terkait jabatan barunya kepada mereka. Klientelisme di sisi lain sifatnya lebih luas daripada patronase, karena merujuk pertukaran materi, jasa, dan bantuan politis antara politisi dan pihak-pihak lainnya.

Menurut kesimpulan hasil riset duo Edward Aspinall, seorang akademisi Australian National University, dan Ward Berenschot yang merupakan akademisi University of Amsterdam, corak patronase dan klientelisme di Indonesia adalah "patronase yang berpusat pada negara" ('*state-centered patronage*') (Aspinall dan Berenschot 2019). Corak ini berbeda dengan negara India dan Argentina yang dibanding oleh mereka dengan patronasenya yang lebih berpusat pada partai politik. Dalam kontestasi politik seperti Pemilu maupun Pilkada, politisi di Indonesia harus memanfaatkan jejaring sosialnya untuk menghimpun massa pendukungnya lewat praktik patronase maupun klientelisme. Untuk memperoleh dukungan, politisi harus menukar suara masyarakat dengan "materi" yang tidak melulu langsung berupa uang (jual-beli suara), tetapi juga fasilitas umum, seperti pemberian sembako, perbaikan jalan, sampai renovasi masjid, dll. Penjaringan suara dan upaya pengadaan materi ini biasanya diorganisir oleh tim sukses yang juga dijanjikan imbalan balik, biasanya berupa jabatan, jika sang politisi tadi menang dan akhirnya menghasilkan jejaring patronase baru yang ditopang secara tidak langsung oleh negara, karena di sanalah tempat sang politisi akhirnya bekerja dengan duduk di jajaran pemerintahan.

Hal ini menyebabkan politik di Indonesia mengidap rabun jauh, karena beroperasi secara amat pragmatis dan mengejar kepentingan-kepentingan sesaat saja. Visi-misi

kebijakan publik dari para kandidat tidak begitu berpengaruh ketika hampir semua peserta Pemilu menggunakan modus operandi yang serupa untuk menggalang dukungan. Namun, masih menurut hasil penelitian Edward Aspinall dan dan Ward Berenschot, para kandidat ini sebetulnya merasa terperangkap oleh struktur politik informal semacam ini, karena justru kondisi di masyarakatnya sendirilah yang melanggengkan struktur patronase dan klientelisme ini. Masyarakat secara aktif meminta imbalan terhadap suara mereka dan jdengan sendirinya menciptakan kompetisi bagi para kandidat untuk berebut memberi materi sebanyak-banyaknya agar mendapat dukungan (Aspinall dan Berenschot 2019).

Masyarakat melakukan hal tersebut juga bukanlah tanpa alasan. Masyarakat tidak serta-merta menjadi serakah dan tak bermoral setiap kali musim Pemilu tiba. Menurut masyarakat, permintaan terhadap materi atau pembangunan fasilitas publik kepada para kandidat itu dilakukan karena tidak mumpuninya para politisi itu sendiri. Setelah mereka terpilih masuk ke pemerintahan, para politisi iti justru tidak akan lagi melayani apa maunya masyarakat atau berdampak kecil terhadap perbaikan kehidupan mereka. Oleh karena itu, hanya ketika momen masyarakat dibutuhkan oleh para politisi itulah, mereka bernegosiasi untuk mendapatkan sesuatu yang mereka anggap tidak akan mereka dapatkan selama lima tahun ke depan.

Hal ini menunjukkan fenomena yang disebut oleh Edward Aspinall dan dan Ward Berenschot (2019: 251) sebagai tarik-ulur antara "pengutus dan utusan" ('*principal-agent*'). Fenomena politik di Indonesia mengindikasikan bahwa masyarakat yang berposisi sebagai pengutus, tidak bisa mengendalikan utusannya, yaitu para politisi, dan menuntut pertanggungjawaban mereka atas inkompetensinya. Bukannya menuntut balas jasa atas suara mereka,

masyarakat sudah seharusnya menghukum kerja-kerja inkompeten dari utusan mereka, agar ketika ingin mencalonkan diri, para kandidat sadar bahwa apa yang mereka butuhkan adalah program kerja dan kapabilitas yang mumpuni.

Jadi, praktik patronase dan klientelisme ini bisa langgeng di Indonesia karena memang dari sisi masyarakat maupun politisi, keduanya sama-sama enggan untuk memperbaiki diri. Dalam kata lain, integritas dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemerintahan di Indonesia masih terpenjara dalam relasi tarik-ulur ini. Masing-masing pihak menunggu satu sama lain untuk memperbaiki terlebih dahulu sebelum mereka memperbaiki dirinya sendiri.

Hal penting lain yang perlu diangkat dari penelitian Edward Aspinall dan dan Ward Berenschot (2019: 3) adalah temuan bahwa walaupun transaksi bermotif moneter tidak mengatur semua hal terkait politik di Indonesia, tetapi aktivitas tukar-menukar materi tetap terjadi di setiap tahapan siklus Pemilu. Jika begitu, nampaknya motif pencarian keuntungan materiel masih menjadi primadona penggerak sistem dan siklus kepemiluan. Artinya, sejak dari tahapan rekrutmen para penyelenggara Pemilu hingga evaluasi dan reformasi, berbagai individu dan pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu memiliki motif pencarian keuntungan yang jika kembali merujuk ke elaborasi sebelumnya, hal itu bisa berbentuk uang maupun jabatan.

Oleh karena itu, pembahasan evaluasi terhadap proses rekrutmen penyelenggara Pemilu tidak bisa tidak membahas praktik patronase maupun klientelisme yang terjadi di dalamnya. Pertanyaannya bisa jadi bukan lagi perihal apakah ada atau tidak kemungkinan praktik patronase maupun klientelisme di tahapan tersebut, tetapi bagaimana hal tersebut memengaruhi jalannya proses rekrutmen dan

apakah hal tersebut menyalahi standar kode etik penyelenggaraan Pemilu.

Indikasi praktik patronase maupun klientelisme pada proses rekrutmen ini bisa dilihat dengan jelas pada kehadiran representasi berbasis kesukuan atau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang signifikan. Latar belakang semacam ini bahkan sangat diperhitungkan dan pada akhirnya bisa sangat menentukan dalam proses rekrutmen untuk mengisi jabatan pimpinan penyelenggara Pemilu di daerah-daerah. Hal yang umum terjadi bahkan tidak saja berhubungan dengan latar belakang peserta rekrutmen itu sendiri yang kebanyakan adalah anggota ormas, tetapi juga dari tim seleksi (timsel). Hal ini sejak awal menimbulkan asumsi buruk bahwa hanya lewat jalur ormas-ormas inilah cara mendapatkan jabatan sebagai pimpinan penyelenggara Pemilu itu dimungkinkan (Telaumbanua 2019: 113).

Ormas-ormas yang dimaksud biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Ormas-ormas yang masuk ke golongan pertama ada pada kelompok berlatarbelakang keagamaan, misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Latar belakang organisatoris ini bisa amat menentukan bagi daerah dengan latar demografis dan sosiologis tertentu di mana salah satu ormas memang sangat dominan dari segi anggota dan struktural dalam pemerintahan. Atas nama upaya pembentukan lembaga pemerintahan yang representatif dengan kondisi di masyarakat, latar belakang keorganisasian ini bisa berperan penting.

Golongan kedua berasal dari ikatan alumni dari organisasi mahasiswa ekstra kampus (omek), misalnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dsb. Seseorang bisa pula memiliki irisan keanggotaan dengan ormas agama yang sudah disebutkan sebelumnya.

Sesuai namanya, walaupun memang para anggota omek ini secara keaktifan terhitung hanya berlaku sewaktu mereka mahasiswa, tetapi jejaring alumni omek ini berguna sebagai wadah rekrutmen pengisi jabatan-jabatan publik. Jalur ini berbeda dengan jalur keanggotaan partai politik yang menggunakan Pemilu sebagai wadah rekrutmen politik untuk mengisi jabatan eksekutif maupun legislatif di pemerintahan. Omek menggunakan Pemilu sebagai ajang berkompetisi untuk mencari eksistensi dengan mengisi jabatan-jabatan administratif dari penyelenggaranya (Telaumbanua 2019: 115).

Dalam kaitannya dengan penjelasan teoretis Edward Aspinall dan dan Ward Berenschot, dominasi ormas dan omek pada jalur pengisian jabatan di lembaga-lembaga pemerintah, termasuk di LPP, adalah wujud nyata dari "patronase yang berpusat pada negara". Ormas dan omek berebut untuk mengisi jabatan di lembaga-lembaga pemerintah untuk bisa mengembalikan keuntungan, dalam bentuk apa pun itu, dari posisi-posisi tersebut kembali kepada ormas dan omek yang dimaksud. Tentu keuntungan yang dimaksud di sini sifatnya legal maupun tidak.

Oleh karena itu, memang praktik patronase dalam pengisian jabatan publik ini berjalan di antara batas yang amat tipis antara urusan legalitas dan pencideraan terhadap prinsip-prinsip kode etik integritas. Masalahnya, memang sejak pengangkatan tim seleksi hingga berlangsungnya proses seleksi, secara normatif tidak ada aturan yang dilanggar dengan mengangkat timsel dengan latar belakang ormas atau omek yang secara antisipatif bisa dipastikan sebagian besar akan sama dengan para peserta yang akan mereka seleksi. Namun, jika mengikuti kode etik penyelenggara Pemilu, hal yang berpotensi terjadi di sini adalah konflik kepentingan yang bisa merusak akuntabilitas atau rasa kepercayaan publik terhadap proses

penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, karena proses seleksi anggota LPP tidak berlangsung secara proporsional atau berimbang, hingga akhirnya menghasilkan LPP yang diisi oleh orang-orang yang tidak kapabel.

Pada kenyataannya di lapangan memang tim seleksi yang terpilih sering kali tidak mempermasalahkan hal ini, karena tim seleksi mengaku tetap berpedoman pada kerangka kerjanya yang harus mengedepankan independensi dan kompetensi (Telaumbanua 2019: 115). Namun, kepercayaan diri tim seleksi ini memang harus tetap diimbangi dengan jaring pengaman dari mekanisme kontrol dan penyeimbang ('*checks and balances*') dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP adalah lembaga berwenang memeriksa dan memutus setiap aduan terkait kecurangan maupun pelanggaran peraturan maupun yang ada di taraf penyimpangan terhadap prinsip-prinsip integritas penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat luas tetaplah memainkan porsi besar di sini, karena DKPP tidak berwenang untuk menindak secara aktif sebagai penegak hukum, tetapi lebih berfungsi sebagai kekuasaan kehakiman yang hanya mengurus kasus jika terlebih dahulu dilaporkan.

Berbagai Contoh Instrumen Evaluasi Penyelenggara Pemilu: Ironi Pengerdilan Tahapan Rekrutmen

Subbab ini akan menyampaikan beberapa contoh instrumen penilaian kepemiluan yang sudah umum seperti Freedom in the World (FIW) serta Perceptions of Electoral Integrity (PEI), dan juga yang tidak begitu populer seperti Election Administration Systems Index (EASI) dan analisis konten. Penilaian ini pada dasarnya adalah upaya mengevaluasi praktik penyelenggaraan pemerintahan di

negara demokrasi yang salah satu elemen pentingnya adalah penyelenggaraan Pemilu secara berkala. Metode penelitian yang digunakan pada pada semua contoh di sini adalah kuantitatif dengan metode pengambilan data lewat survei, karena banyaknya data yang harus diambil di lapangan dan dianggap lebih objektif.

1. Freedom in the World

Freedom in the World atau biasa disingkat FIW adalah instrumen penilaian yang dibuat oleh lembaga internasional Freedom House. Acuan utama penilaian yang digunakan Freedom House adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 sebagai aksioma umum yang berlaku di negara mana pun, tanpa membeda-bedakan lokasi geografis, kebangsaan, agama/kepercayaan, maupun tingkat ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa Freedom House (2024b) mempercayai bahwa ideologi terbaik bagi penjaminan kebebasan semua masyarakat ialah demokrasi liberal.

Metode riset yang digunakan adalah kuantitatif dengan survei yang dijalankan oleh tim analis gabungan dari Freedom House dan pihak-pihak eksternal seperti pakar, akademisi, lembaga wadah pemikir ('*think tank*'), dan organisasi-organisasi yang peduli dengan HAM. Para analisis disediakan lembar penilaian tiap negara yang telah dibuat oleh Freedom House dan mengisinya dengan percampuran metode verifikasi data yang beragam, mulai dari analisis berita, analisis akademis, laporan LSM, komunikasi pribadi, dan riset lapangan. Skor penilaian yang didapat oleh tim analisis kemudian akan didiskusikan ulang dengan rangkaian tahapan peninjauan oleh panel dari Freedom House dan tim penasihat. Oleh karena itu, nilai akhir merepresentasikan pendapat

gabungan dari banyak pihak yang terlibat sebagai upaya penilaian yang konsisten, berimbang, dan tidak bias.

Survei FIW berisi total 25 pertanyaan utama yang dibagi ke dalam 7 topik utama. Untuk memandu menjawab pertanyaan-pertanyaan utama tersebut, disediakan pula beberapa pertanyaan turunan yang sifatnya sebagai pemandu. Topik pertama ialah mengenai "Penyelenggaraan Pemilu" dengan tiga pertanyaan. Dua pertanyaan pertama terkait dengan sistem pemilihan dalam negara: "Apakah kepala pemerintahan atau kepala otoritas nasional lainnya saat ini dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil?"; "apakah wakil-wakil legislatif nasional saat ini dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan adil?".

Untuk kedua pertanyaan tersebut, Indonesia mendapatkan nilai sempurna masing-masing 4/4. Perlu diingat bahwa laporan FIW yang keluar di tahun 2024 belum memasukkan praktik penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam pertimbangan penilaiannya. Jadi, dalam penilaiannya tentang Indonesia, Freedom House masih mendasarkan penilaiannya dari Pemilu 2019: diutarakan bahwa walaupun ada ancaman intervensi terhadap Pemilu dan tuduhan kecurangan penyelenggaraannya dari kandidat presiden yang kalah, tetapi menurut Freedom House (2024a) secara umum Pemilu tetap berlangsung dengan baik dengan menjunjung nilai-nilai kebebasan dan keadilan.

Barulah pada pertanyaan ketiga, "Apakah undang-undang dan kerangka kerja Pemilu sudah adil dan apakah undang-undang dan kerangka kerja tersebut dilaksanakan secara imparsial oleh badan-badan penyelenggara Pemilu yang relevan?" nilai tidak sempurna 3/4 diberikan kepada Indonesia. Sebabnya adalah kewajiban LPP di Indonesia, yaitu KPU dan Bawaslu, berkonsultasi dengan parlemen dan pihak

pemerintah setiap mereka akan mengeluarkan peraturan atau keputusannya sendiri. Freedom House berpendapat bahwa kewajiban ini secara langsung membuat lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia tidak sepenuhnya independen, karena tidak bebas menghasilkan peraturannya sendiri terkait apa yang dikerjakannya.

Beberapa sampel pertanyaan lain dari topik yang berbeda bisa ditambahkan di sini untuk mengilustrasikan lebih lanjut mengenai instrumen FIW ini. Pada topik "Pluralisme dan Partisipasi Politik", terdapat pertanyaan, "Apakah pilihan politik rakyat bebas dari dominasi kekuatan-kekuatan yang berada di luar ranah politik atau kekuatan-kekuatan politik yang menggunakan cara-cara di luar ranah politik (ekstrapolitik)?" Freedom House memberi skor 2/4 untuk Indonesia karena menganggap praktik politik dinasti yang ada begitu dominan dan juga lembaga militer yang masih ikut campur dalam sistem politik. Pada topik "Penyelenggaraan Pemerintah", pada pertanyaan, "Apakah perlindungan terhadap korupsi dari para pejabat sudah kuat dan efektif?" skor yang didapatkan Indonesia amat rendah di 1/4. Sebabnya, Freedom House menilai bahwa korupsi di Indonesia sudah begitu endemik dari tingkat lokal hingga nasional, dari menteri kabinet, lembaga legislatif, hingga pegawai negeri, dari hakim hingga polisi. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas mengatasi isu ini dilemahkan secara sistematis oleh perlemen dan pimpinannya sendiri diputus melanggar kode etik.

Dalam penilaian akhirnya, Freedom House (2024a) memberikan skor 57/100 kepada Indonesia untuk periode tahun 2024 dan artinya tarafnya adalah 'bebas sebagian'. Skor ini bahkan turun dari penilaian tahun 2019 dengan skor 62. Untuk tahun 2024, penilaian untuk hak politik hanya 29/40 dan kebebasan sipil 28/60. Dengan penilaian tersebut, tentu

banyak hal yang perlu dievaluasi dalam usaha perbaikan dan penegakan HAM di Indonesia. Satu hal menarik yang perlu diangkat kemudian adalah Freedom House menilai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia telah dianggap bebas dan adil, tetapi di sisi lain prakondisi politik dan kemasyarakatan yang menjamin integritas Pemilu itu sendiri masih amat bobrok, misalnya akuntabilitas peserta Pemilu dan penegakan hukum yang masih belum kuat menyebabkan praktik jual-beli suara dimaklumi ketika Pemilu. Oleh karena itu, seperti terjadi kontradiksi di sini ketika prakondisi integritas itu nampaknya tidaklah bagus, tetapi hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Pemilunya memperoleh nilai yang tinggi ('*overscored*'). Hal ini membutuhkan kajian lebih lanjut, tetapi buku ini bukanlah tempatnya.

2. Perceptions of Electoral Integrity

Perceptions of Electoral Integrity atau PEI adalah instrumen penilaian yang dibuat oleh lembaga Electoral Integrity Project. Menurut laporan rilisnya, untuk membuat penilaian di tahun 2023, Electoral Integrity Project melakukan survei terhadap 5.230 formulir penilaian yang dilakukan oleh para ahli mengenai integritas dari penyelenggaraan 586 Pemilu di 170 negara di seluruh dunia. Penilaian ditujukan terhadap 'persepsi integritas Pemilu' oleh para ahli di setiap negaranya sekitar sebulan setelah pemungutan suara dilakukan di sana. Perhitungan PEI ini menggunakan acuan empat prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu pada kerangka kerjanya sebagai siklus (Garnett, James, dan Caal-Lam 2024):

a. Kontestasi: Semua kandidat/partai dapat mengikuti Pemilu secara nyata dalam situasi dan kondisi kampanye yang setara.

b. Partisipasi: Semua orang memiliki hak yang diakui secara hukum untuk memberikan suara, diikuti dengan mekanisme pendaftaran dan pemungutan suara yang mudah dilaksanakan. Suara mewakili kehendak pemilih yang berpartisipasi dan semua suara memiliki bobot yang sama.

c. Deliberasi: Pilihan-pilihan yang beragam dan jelas ditawarkan, diikuti dengan akses ke informasi yang akurat dan tidak bias mengenai mereka. Perlu pula diadakan debat publik. Itu semua agar proses pertimbangan pilihan bisa berkualitas.

d. Ajudikasi/legal formal: Terdapat proses yang adil dalam membuat dan mengubah peraturan Pemilu. Aturan pemilu ditaati dan, ketika diperlukan, ada sistem pemutusan sengketa Pemilu yang efektif.

Selanjutnya, diputuskan bahwa ada 11 kategori pertanyaan yang terbagi dalam tiap tahapan siklus Pemilu yang digunakan dalam survei ini: hukum Pemilu, prosedur Pemilu, pembatasan/kebebasan, pendaftaran pemilih, pendaftaran partai, liputan media, dana kampanye, proses pemungutan suara, penghitungan suara, hasil Pemilu, dan otoritas Pemilu. Dari sebelas kategori itu dihasilkan pertanyaan yang berjumlah 64 dalam format pilihan jawaban 'ya/tidak'. Di bawah ini akan disampaikan cuplikan kuesioner yang relevan dalam pembahasan buku ini terkait 'Periode sebelum Pemilu' dan juga 'Kelembagaan LPP' dari survei PEI:

a. Kategori hukum Pemilu.

i. Hukum Pemilu tidak adil bagi partai-partai kecil.

ii. Hukum Pemilu menguntungkan satu partai atau beberapa partai yang berkuasa.

iii. Hukum Pemilu membatasi hak-hak warga negara.

iv. Ada kepastian tentang aturan dan prosedur Pemilu.

v. Setiap perubahan dalam peraturan Pemilu dibuat melalui konsensus.

vi. Semua suara memiliki bobot yang sama.

vii. Semua warga negara diberi hak secara hukum untuk memilih.

b. Prosedur Pemilu.

i. Pemilu ditata dengan baik.

ii. Informasi tentang prosedur pemungutan suara tersedia secara luas.

iii. Petugas Pemilu bersikap adil.

iv. Pemilu dilaksanakan sesuai dengan hukum.

c. Pembatasan.

i. Pembatasan mendiskriminasi terhadap beberapa partai.

ii. Pembatasan menguntungkan petahana.

iii. Pembatasan bersifat imparsial.

d. Pendaftaran pemilih.

i. Ada warga negara yang tidak termasuk dalam daftar pemilih.

ii. Pendaftaran pemilih tidak akurat.

iii. Ada pemilih terdaftar yang seharusnya tidak masuk daftar pemilih.

iv. Beberapa kelompok memiliki kecenderungan untuk tidak terdaftar untuk memilih.

e. Pendaftaran partai.

i. Ada kandidat oposisi dilarang mencalonkan diri.

ii. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri.

iii. Kelompok minoritas etnis dan bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri.

iv. Hanya pemimpin partai papan atas yang bisa memilih kandidat.

v. Beberapa partai/kandidat dilarang mengadakan rapat umum kampanye.

vi. Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri.

vii. Kandidat dan/atau partai menjadi sasaran kekerasan atau kebencian.

f. Kelembagaan LPP.

i. LPP imparsial.

ii. LPP menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada warga negara.

iii. LPP mengizinkan pengawasan publik terhadap kinerjanya.

iv. LPP Pemilu berkinerja baik.

v. LPP menjadi sasaran kekerasan atau kebencian.

Kuesioner kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan pada tahapan siklus Pemilu berikutnya, seperti masa kampanye, hari-h pemungutan suara, dan periode setelah Pemilu. Tim Electoral Integrity Project kemudian menghimpun data yang didapatnya dari ribuan kuesioner tersebut dalam suatu basis data ('*database*') yang juga turut

dirilis bersamaan dengan hasil rekapannya. Oleh karena itu, hasil survei PEI ini bisa dibilang ialah model penilaian dengan hasil data yang paling kaya perihal kepemiluan di seluruh dunia.

Hasil penilaian yang dihasilkan ada pada rentang skor 11–89, dengan 11 menjadi titik terbawah dan 89 sebagai titik teratas. Berikut adalah hasil penilaian Indonesia berdasarkan penyelenggaraan Pemilu 2019 (Garnett, James, dan Caal-Lam 2024). Skor berbasiskan indikator prinsip penyelenggaraan: kontestasi 50, partisipasi 62, deliberasi 59, dan ajudikasi 74. Kemudian dalam penilaian pada tiap tahapan siklus Pemilu didapatkan hasil: hukum 42, prosedur 75, batasan 58, pendaftaran pemilih 54, pendaftaran partai 63, media 45, finansial 48, pemungutan suara 63, perhitungan suara 68, pemutusan hasil 47, dan kelembagaan LPP 75. Dari semua itu kemudian didapatkan total skor 65.

Electoral Integrity Project tidak membuat memberikan kategori dari skor yang dihasilkannya seperti yang dilakukan Freedom House dalam FIW. Electoral Integrity Project hanya menempatkan skor itu pada sistem perankingan antarnegara dan spektrum nilai. Indonesia terletak di spektrum nilai menjelang kategori skor yang bisa diterka termasuk tinggi dan sangat tinggi ($\geq$70). Perlu diperhatikan juga bahwa skor menengah ada pada 50 sebagai median dari 11–89. Jadi, bisa ditafsirkan bahwa skor Indonesia cukup bagus.

Lewat PEI ini, evaluasi dan perbaikan terhadap proses Pemilu bisa dilakukan secara lebih khusus atau tepat sasaran pada tahapan-tahapannya, karena data PEI sifatnya spesifik. Berbeda dengan FIW yang mengandalkan penilaian kualitatif berdasarkan pandangan/pendapat asesor yang didapat dari elaborasi jawaban pertanyaan yang kemudian dikuantifikasi, PEI menggunakan ukuran persepsi sederhana melalui

pertanyaan tertutup 'ya/tidak' yang memudahkan tabulasi sekaligus mengeliminasi subjektivitas yang berlebih.

Namun, tiap survei tetap memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri: mungkin FIW bisa menghasilkan skor yang ambigu sebagaimana telah dibahas sebelumnya mengenai ketidaksesuaian antara realitas dan hasil penilaian FIW, tetapi data FIW juga disertai dengan elaborasi argumentatif dari mana skor tersebut didapat, sehingga data FIW lebih mudah digunakan sebagai bahan evaluasi; PEI menghadirkan data spesifik terkait penyelenggaraan Pemilu secara rinci yang tidak bisa didapatkan FIW, hanya saja hal ini tidak disertai elaborasi yang jelas, sehingga kegiatan evaluasi membutuhkan usaha lebih untuk mengurai asal-usul dari mana persepsi terhadap kategori-kategori maupun tahapan Pemilu itu muncul.

3. Election Administration Systems Index

Election Administration Systems Index atau EASI adalah instrumen penilaian yang disusun oleh sekumpulan peneliti lembaga riset internasional dan dari '*think tank*'. EASI berusaha menawarkan instrumen yang lebih spesifik lagi dibanding FIW dan PEI dengan hanya mempertimbangkan kualitas kinerja dari LPP saja. Maksudnya adalah, EASI tidak berusaha menilai konteks rezim politik atau sosial kemasyarakatan. EASI hanya berfokus pada pelaksanaan aturan-aturan yang menentukan tahapan Pemilu lewat survei pakar, misalnya mantan anggota LPP, pimpinan LSM, atau pengelola program lembaga internasional (Bland, Green, dan Moore 2013).

Senada dengan PEI, EASI juga menggunakan kerangka kerja siklus Pemilu yang dibaginya menjadi tiga tahapan: periode sebelum Pemilu, ketika pemungutan suara, dan

setelah Pemilu. Prinsip-prinsip yang dijadikan acuan EASI adalah partisipasi, kompetisi, dan integritas proses. Kuesioner EASI berisi 36 pertanyaan yang masuk ke dalam kategori periode siklus penyelenggaraan Pemilu dan 12 pertanyaan lain yang tidak spesifik merujuk waktu. Skala penilaian bagi tiap pertanyaan dan skor akhir ada adalah 0–1 dengan 0 sebagai skor terendah dan 1 yang tertinggi.

Akan disampaikan di bawah ini sebagai ilustrasi pertanyaan-pertanyaan dalam periode 'Sebelum Pemilu' yang relevan dengan pembahasan buku ini:

a. Partisipasi.

   i. Apakah daftar pemilih akurat?

   ii. Apakah daftar pemilih diskriminatif?

   iii. Apakah ada kejelasan terhadap otoritas untuk mengelola daftar pemilih?

   iv. Apakah tempat pemungutan suara diketahui dan mudah diakses?

b. Kompetisi.

   i. Apakah aturan kepartaian ditegakkan?

   ii. Apakah aturan kandidasi ditegakkan?

   iii. Apakah aturan pemungutan suara ditegakkan?

   iv. Apakah aturan pembiayaan ditegakkan?

v. Apakah aturan media ditegakkan?

vi. Apakah pembatasan diterapkan secara bias?

c. Integritas

i. Bagaimana karakter keanggotaan LPP?

ii. Bagaimana keberpihakan anggota LPP?

iii. Apakah LPP memiliki kuasa menentukan anggarannya?

iv. Apakah LPP memiliki kuasa pengaturan penggunaan anggarannya?

v. Apakah LPP memiliki kapasitas anggaran dan kelembagaan?

vi. Apakah petugas pemungutan suara memiliki bias?

vii. Apakah terdapat pelatihan bagi petugas pemungutan suara?

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, instrumen EASI tidaklah populer penggunannya. Ia hanyalah tawaran alternatif yang dibuat oleh sekumpulan pakar yang memiliki perhatian terhadap tahapan evaluasi Pemilu, tetapi tidak memiliki lembaga penyokong yang kuat agar instrumennya bisa diadopsi secara lebih luas. Hal ini menyebabkan keunggulan EASI dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilu belum bisa diuji lebih lanjut.

Penerapan EASI di Indonesia sendiri belum pernah diujicobakan secara menyeluruh.

4. Analisis Konten

Berbeda sama sekali dengan ragam evaluasi penyelenggaraan Pemilu sebelum-sebelumnya yang menggunakan metode pengambilan data survei, di sini akan disampaikan metode riset alternatif menggunakan analisis konten terhadap situs-situs web penyelenggara Pemilu. Hal ini ditawarkan oleh Holly Ann Garnett, seorang pakar kajian Pemilu dari Royal Military College Kanada, sebagai alternatif instrumen penilaian terhadap kapasitas LPP yang juga bisa digunakan sebagai bahan triangulasi data survei-survei sejenis FIW, PEI, dan EASI. Menurut Garnett (2019), komunikasi LPP kepada masyarakat melalui kanal situsnya sebagai bentuk transparansi kerja yang turut mencerminkan fungsi-fungsinya.

Proses pengambilan data dilakukan dari situs-situs web penyelenggara Pemilu dari berbagai negara secara langsung oleh siapa pun tanpa ketergantungan pada ahli. Jadi, operasionalisasi instrumen evaluasi ini menggunakan analisis penskalaan khusus yang menghasilkan skor 0–3. Analisis konten ini jelas memiliki keunggulan dalam peluang penggunaannya, karena relatif lebih mudah dioperasikan, hemat, dapat direplikasi, dan dapat dilakukan sekaligus untuk menguji secara komparatif kapasitas LPP dari beberapa negara.

Kesimpulan Bab

Sejujurnya, sangat disayangkan bahwa tidak ada norma maupun prinsip yang kemudian diturunakan secara gamblang

dalam instrumentasi evaluasi terhadap proses rekrutmen anggota LPP. Hal ini membuat inferensi terhadap standar keanggotaan LPP hanya diasumsikan sebagai perpanjangan saja dari standar perilaku etis, sehingga proses rekrutmen haruslah, misalnya berkesesuaian dengan hukum, profesional, imparsial, tidak diskriminatif, menghindari konflik kepentingan, dan transparan. Walaupun begitu, di Indonesia sebetulnya hal yang secara manifes mengancam proses kepemiluan adalah struktur politik informal yang menghasilkan relasi tarik-ulur antara para politisi dan masyarakat hingga merasa membutuhkan keberadaan dari praktik patronase dan klientelisme yang menciderai prinsip integritas.

Struktur politik informal ini secara parktik berwujud relasi patronase dan klientelisme yang berpusat di lembaga negara. Masing-masing orang dan golongan berusaha mendapatkan keuntungan terbesar bagi diri mereka masing-masing dari proses kepemiluan tersebut. Tahapan rekrutmen tidak bebas dari pengaruh relasi-relasi semacam ini. Apalagi hadirnya tim seleksi dan para kandidat pengisi jabatan LPP sendiri lebih banyak diisi kalangan ormas maupun omek yang memperebutkan sumber daya yang disediakan negara bagi kelompoknya masing-masing. Walaupun hal ini masih ada dalam koridor legalitas, tetapi hal ini berpotensi besar menciderai standar kode etik pelaksanaan Pemilu. Terlebih lagi, dalam penilaian evaluatif lembaga-lembaga seperti Freedom House dan Electoral Integrity Project, praktik penyelenggaraan Pemilu masih belum bisa dikatakan bebas sepenuhnya. Walaupun sayangnya memang dalam kedua instrumentasi penilaian itu, tahapan rekrutmen hampir sama sekali tidak disinggung, sehingga kemungkinan besar memang penilaiannya belum mencerminkan situasi dan kondisi asli di lapangan yang lebih buruk lagi.

BAB 3 Perihal Penyelenggaraan Pemilu dan Rekrutmen Penyelenggaranya

Bab ini akan membahas sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia dari sisi kelembagaannya sejak era Reformasi: mulai dari struktur lembaga, kedudukan antarlembaga, pembagian tugas, fungsi, dan wewenangnya pula. Asumsi yang akan dibangun dalam pembahasan ini adalah seiring berjalannya waktu, selain perbaikan atas penyelenggaraan Pemilu, terjadi pula perbaikan dalam aspek kelembagaan penyelenggaranya. Utamanya adalah upaya penciptaan sistem 'pengimbangan dan pengawasan' ("*checks and balances*") antarlembaga.

Perbaikan itu termasuk di dalam tahapan rekrutmen anggota LPP sebagai aktor kunci kesuksesan siklus Pemilu. Dari waktu ke waktu juga akan disampaikan bagaimana ada asumsi yang juga dibangun terkait perbaikan dari proses rekrutmen tersebut. Namun, memang perlu dipahami bahwa hal ini terjadi pada tataran normatif kelembagaan formal. Refleksi kritis juga akan diberikan terhadap asumsi-asumsi normatif dari tata peraturan rekrutmen ini. Baru pada analisis bab berikutnya akan menunjukkan lebih lanjut bahwa upaya perbaikan ini tidak begitu berarti ketika dihadapkan dengan praktik patronase dan klientelisme yang telah menjadi *status quo* dalam tahapan perekrutan penyelenggara Pemilu.

Sejarah Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi

Secara sederhana penyelenggaraan Pemilu bermakna penerapan dan pelaksanaan aturan-aturan Pemilu (James *et al*. 2019: 298–299). Aturan-aturan ini dirancang dan disahkan melalui sistem politik yang memang berwenang untuk itu. Berbagai peraturan ini utamanya berbentuk undang-undang (UU) keluaran lembaga legislatif maupun eksekutif dan yang kemudian diturunkan secara lebih detail pada peraturan yang dikeluarkan lembaga penyelenggara Pemilu (LPP) secara langsung.

Pelaksanaan berbagai peraturan ini secara umum jika dirangkum oleh lembaga International IDEA menghasilkan tugas dan fungsi LPP sebagai berikut (International IDEA 2022: 44):

- Memastikan bahwa para pejabat Pemilu dan staf yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu dilatih dengan baik untuk bertindak adil dan independen dari setiap kepentingan politik/golongan tertentu.
- Memastikan bahwa prosedur pemberian suara yang jelas telah dibuat dan disosialisasikan kepada masyarakat pemilih.
- Memastikan bahwa para pemilih mendapatkan informasi dan pendidikan tentang proses pemilihan, partai politik yang berkompetisi, dan calon-calonnya.
- Memastikan pendaftaran para pemilih dan memperbarui daftar pemilih.
- Memastikan kerahasiaan pemilih.

- Memastikan integritas dari kertas suara melalui langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah pemberian suara secara tidak sah dan curang.
- Memastikan integritas proses penghitungan suara yang transparan, membuat tabulasi, dan menjumlahkan suara.
- Mengesahkan hasil akhir Pemilu.
- Menetapkan batasan-batasan Pemilu.
- Memantau dan mengawasi pembiayaan dan pengeluaran kampanye.
- Meneliti, memberikan saran kepada pemerintah dan/atau lembaga legislatif, serta badan penghubung internasional.

Proses penyelenggaraan Pemilu ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga politis. Tidak saja karena melibatkan aktor-aktor pemangku kepentingan di bidang politik dalam suatu pemerintahan. Siklus Pemilu membutuhkan kerja sama sistemis dari semua pihak agar bisa berlangsung dengan maksimal. Pemilu itu sendiri adalah suatu proses politik yang menentukan pengisi jabatan politik pada lembaga legislatif maupun eksekutif. Pengisi jabatan inilah yang kemudian turut menentukan kesuksesan Pemilu pada siklus putaran berikutnya. Oleh karena itu, praktik rezim demokratis amat menentukan transisi kekuasaan semacam ini, karena lembaga legislatif ataupun eksekutif bisa tiba-tiba berlaku otoriter misalnya untuk tidak menjalankan proses kepemiluan atas nama mempertahankan jabatannya. Namun, di sisi lain LPP tidak bisa sepihak menentukan dan melaksanakan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu, karena aktivitas konsultasi dan koordinasi tetap harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggengan demokrasi tetap harus dimulai dari kehendak pihak-pihak yang berkuasa itu sendiri.

Di Indonesia sendiri penyelenggaraan Pemilu memang sudah diselenggarakan sejak tahun 1955, tetapi relatif baru sejak Reformasi 1998, kerangka kerja demokratis dan integritas berusaha diterapkan dengan serius. Berbagai Pemilu yang diselenggarakan sebelum Reformasi walaupun memiliki beberapa poin yang bisa dibanggakan, tetapi dari sisi kelembagaan memang semua Pemilu tersebut masih sangat kurang. Sebelum Reformasi, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berada di bawah kendali pemerintah dengan kelembagaan yang sangat terpusat. Dalam periode Orde Baru, sistem Pemilu cenderung tidak bebas dan seringkali tidak adil karena kontrol yang ketat oleh pemerintahan rezim Orde Baru (Orba) yang berkuasa. Pemilu saat itu hanya dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai mekanisme demokrasi yang sesungguhnya.

Jadi, bisa dimengerti betapa pentingnya asas independensi dan kemandirian dari penyelenggara Pemilu sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Salah satu langkah penting dalam menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik adalah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan politik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan Pemilu yang perlu diselenggarakan secepatnya, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum diturunkan sebagai landasan hukum. Pada UU tersebut Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang sebelumnya berfungsi sebagai LPP digantikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lembaran baru LPP di Indonesia ini turut menandakan era baru Pemilu di Indonesia. Jika semasa Orba LPU hanya melayani kepentingan rezim, maka KPU secara prinsip berkehendak untuk mengadakan Pemilu yang berintegritas. Hal ini diupayakan pertama-tama lewat pengaturan

keanggotaan KPU dengan model campuran: anggota KPU diisi oleh pihak pemerintah, partai politik sebagai peserta Pemilu, dan juga pihak independen dari kelompok akademisi serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Proses pemilihan anggota KPU adalah melalui penunjukkan: KPU pusat anggotanya diusulkan presiden dengan meminta persetujuan parlemen, KPU provinsi diusulkan gubernur dengan persetujuan KPU pusat, dan KPU kabupaten/kota diusulkan bupati/wali kota dengan persetujuan KPU provinsi. Tugas KPU ini secara umum adalah mengelola berbagai tahapan Pemilu yang di dalamnya termasuk tahapan verifikasi partai politik, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.

Selain penyelenggara Pemilu dari sisi operasionalnya tersebut, secara tegas juga dilakukan revitalisasi fungsi lembaga pengawas Pemilu. Sebelumnya, sejak Pemilu 1982 sudah ada Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), tetapi setali tiga uang dengan LPU pada masanya, kedua lembaga ini hanya menjadi perpanjangan tangan rezim Orba yang berkuasa. Oleh karena itu, pergantian kelembagaan juga terjadi pada Panwaslak yang digantikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dengan sumber keanggotaannya terdiri dari hakim, akademisi, dan masyarakat umum. Pengisian anggotanya diatur oleh pengadilan, kecuali tingkat nasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA). Tugas utama Panwaslu adalah memastikan tidak ada pelanggaran terkait penyelenggaraan Pemilu dari sisi administrasi maupun pidana.

Melalui dua penyelenggara Pemilu ini, KPU dan Panwaslu, Pemilu 1999 bisa dianggap sebagai tonggak penting rintisan demokrasi di Indonesia setelah lepas dari rezim otoritarian Orba yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu berhasil diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan peserta dari 48 partai politik dan calon anggota legislatif yang kurang-lebih mencapai 10.000 orang. Pada Pemilu ini juga

dipilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang pada akhirnya akan memilih presiden dan wakil presiden Indonesia. Walaupun jelas memiliki kekurangan di sana-sini terkait penyelenggaraannya, tetapi komitmen atas nilai-nilai demokrasi dan integritas Pemilu yang sudah mulai terlihat adalah suatu hal yang patut diapresiasi.

Pemilu selanjutnya pada tahun 2004 menjadi tantangan besar bagi Indonesia dalam rangka pengonsolidasian demokrasinya. Keseriusan usaha pengonsolidasian itu ditandai dengan amandemen konstitusi UUD 1945 untuk yang ketiga kalinya pada 2002 dengan pengesahan pengaturan mengenai pelembagaan penyelenggara Pemilu untuk pertama kalinya. Pada Pasal 22E ayat (5) hasil amandemen tersebut disebutkan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Penetapan KPU dalam konstitusi ini berarti dimulainya peneguhan posisi vitalnya sebagai LPP di Indonesia.

Pemilu tahun 2004 diadakan dengan beberapa landasan hukum: UU Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif, dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Utamanya lewat UU Nomor 12 tahun 2003, ditegaskan mengenai sifat independen dan kemandirian dari LPP yang terdiri dari KPU dan Panwaslu. Misalnya, pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa untuk menjadi anggota KPU (dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota), seseorang tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik. Hal ini menandakan bahwa KPU bebas dari intervensi dan manipulasi kepentingan politik dari dalam. Unsur keanggotaannya yang didapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, akademisi perguruan tinggi, pers, dan LSM. Walaupun begitu, anggota KPU nasional masih ditetapkan oleh presiden, sama halnya dengan anggota KPU provinsi dan

KPU kabupaten/kota yang ditetapkan KPU, sehingga sifatnya belum terbuka. Sejak diundangkannya UU Nomor 12 tahun 2003 ini pula, ada fungsi baru yang diemban KPU dengan didirikannya Dewan Kehormatan KPU (DK-KPU). Fungsi DK-KPU adalah menegakkan kode etik para penyelenggara Pemilu. Masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU kepada DK-KPU tersebut.

Unsur pengisi Panwaslu sifatnya tetap lebih cair, karena lebih beragam: dari unsur kepolisian, kejaksaan, akademisi perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hingga pers. Bahkan kelembagaan Panwaslu ini oleh UU Nomor 12 tahun 2003 dan UU Nomor 23 Tahun 2003 diatur hingga tingkat kecamatan. Lalu perihal rekrutmen, Panwaslu selain yang berada di tingkat nasional sudah bisa merekrut sendiri anggotanya. Panwaslu nasional sendiri keanggotannya dipilih oleh KPU pusat. Peran Panwaslu juga diperkuat dalam Pemilu 2004 ini dengan fungsi penerimaan laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dan juga berwenang untuk mengkaji lapran tersebut. Jika ditemukan pelanggaran administrasi, maka Panwaslu akan membuat rekomendasi kepada KPU maupun KPU daerah. Jika pelanggaran yang ditemukan terkait pidana, maka Panwaslu akan melaporkannya ke kepolisian. Dari sini, partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemiliu mulai difasilitasi lewat Panwaslu tersebut. Walaupun masih disayangkan bahwa KPU tidak memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan Panwaslu tersebut.

Pemilu 2004 memiliki momentum tersendiri dalam penyelenggaraannya, karena untuk kali pertama rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Tentu hal ini menjadikan tanggung jawab LPP menjadi semakin besar, karena Pemilu legislatif dan eksekutif harus diatur oleh lembaga yang sama. Pengelolaan tahapan Pemilu jadi harus diperhatikan secara lebih seksama agar kelancarannya

terjamin. Pemilu legislatif dijadwalkan pada 5 April 2004 dan Pemilu presiden putaran pertama pada 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada 20 September 2004.

Pemilu berikutnya diadakan pada 2009. Pelajaran penting yang dipetik dari penyelenggaraan siklus Pemilu sebelumnya adalah terkait perlu diperkuatnya fungsi pengawasan. Oleh karena itu, melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan restrukturasi kelembagaan dengan menguatkan Panwaslu dengan mengubahnya menjadi Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) yang sifatnya tetap dan berkedudukan setara dengan KPU.

Artinya, fungsi pengawasan diharapkan bisa semakin efektif. Keanggotaan Bawaslu juga tidak boleh berasal dari partai politik untuk menjaga independensinya. Kali ini Bawaslu diberi peran untuk menyelesaikan sengketa Pemilu yang terjadi antar-peserta Pemilu maupun antara peserta dan KPU sebagai penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan mereka dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Fungsi ini bisa disebut sebagai fungsi mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa. Bawaslu juga berhak mengeluarkan keputusannya sendiri terkait sengketa tersebut jika fungsi mediasi tidak menemukan titik terang. Keputusan ini sifatnya mengikat.

Bawaslu juga diperkuat dengan adanya panitia pengawas (Panwaslu) yang sifatnya *ad hoc* atau sementara di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Perluasan struktur lembaga Bawaslu ini diharapkan dapat menangkal terjadinya pelanggaran kampanye dan politik uang yang saat itu sudah mulai merebak. Jadi, posisi Bawaslu sejak saat itu memiliki peran yang krusial layaknya KPU.

Pada pemilu ini, partisipasi politik masyarakat berhasil ditingkatkan secara signifikan hingga kurang-lebih 80%. Hal ini tidak lepas dari fungsi KPU dan Bawaslu yang juga memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan adil. Untuk pertama kalinya pula, calon presiden petahana kembali mengikuti Pemilu untuk periode kedua dan terakhir kalinya. Untuk pertama kalinya pula, penggunaan teknologi informasi diintegrasikan dalam perhitungan dan rekapitulasi hasil Pemilu.

Untuk penyelenggaraan Pemilu 2014, produk hukum yang digunakan adalah UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Hal yang menarik dari UU yang baru ini adalah peraturan mengenai keterwakilan perempuan (sebesar 30%) di jajaran komisioner KPU dan Bawaslu di setiap jenjangnya dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota. Peraturan yang sama harus diikuti dalam proses pembentukan tim seleksi yang juga harus wajib memenuhi kuota representasi 30% bagi anggota perempuan.

Selanjutnya, UU baru ini memisahkan fungsi penegak kode etik yang sebelumnya ada pada DK-KPU ke lembaga tersendiri, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Anggota DKPP terdiri dari perwakilan unsur KPU, unsur Bawaslu, utusan DPR, utusan presiden, dan tokoh-tokoh masyarakat. Penetapan DKPP ini menunjukkan keseriusan upaya penegakan kode etik integritas para penyelenggara Pemilu. DKPP memiliki kewenangan yang menjangkau KPU maupun Bawaslu dari pusat hingga tingkat desa/kelurahan. DKPP ini bahkan memiliki kewenangan paling tinggi untuk memutus pemberhentian secara tidak hormat anggota penyelenggara Pemilu. Namun, mekanisme kerja DKPP tetap berlandaskan dengan pelaporan masyarakat umum untuk kemudian diperiksa terlebih dahulu.

Pada Pemilu 2014 ini, Bawaslu dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai diberi wewenangan untuk

menerima dan memeriksa aduan mengenai pelanggaran administratif kepemiluan. Bawaslu juga mampu mengkaji dan memberikan putusan terkait pelanggaran tersebut. Kemudian, Panwaslu di tingkat kecamatan juga memiliki kewenangan yang serupa untuk bisa menerima dan memeriksa laporan terkait pelanggaran administrasi kepemiluan. Namun, Panwaslu hanya bisa memberi rekomendasi secara berjenjang ke Bawaslu sesuai tingkatannya.

Pemilu 2014 memang memiliki intrik tersendiri, karena ketegangan yang ditimbulkan dari persaingan calon presiden yang berjalan hingga dua putaran. Hasil akhir yang didapatkan bahkan selisih suaranya sangatlah tipis hingga menimbulkan gejolak politik. Walaupun begitu transisi kekuasaan tetap berjalan dengan damai walaupun masyarakat pendukung kedua calon tersebut sempat terpecah. Dari sisi penyelenggaraan, Pemilu parlemen diselenggarakan pada 9 April 2014 dan Pemilu presiden pada 9 Juli 2014.

Untuk membantu pelaksanaan Pemilu akbar ini KPU melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Logistik (Silog), dll. Walaupun penggunaan teknologi informasi ini dapat meningkatkan transparansi dan memacu partisipasi publik, tetapi banyak kendala teknis penyelenggaraan masih terjadi. KPU tetap mengalami kendala logistik dikarenakan jumlah pemilih yang amat banyak apalagi ditambah kompleksitas perhitungan suara. Alhasil terjadi masalah seperti ketidakcocokan data untuk beberapa TPS di lapangan.

Pemilu 2014 menjadi pelajaran penting untuk merumuskan tata pengaturan yang baru untuk menjadikan penyelenggaraan Pemilu lebih baik. Peraturan yang dihasilkan

kemudian adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 atau yang hingga kini dikenal sebagai UU Pemilu yang masih berlaku dan sekaligus sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu di tahun 2019. Dalam UU ini komposisi keanggotaan DKPP diubah menjadi 1 unsur KPU, 1 unsur Bawaslu, dan 5 dari unsur masyarakat yang 2 diantaranya diusulkan presiden dan 3 yang lain dari DPR. UU ini juga mengatur secara lebih tegas Bawaslu diberikan opsi mengenai putusan-putusannya: putusan penyelesaian pelanggaran administrasi, perbaikan administrasi yang terkait mekanisme atau prosedur dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, pengecualian dari tahapan Pemilu, dan sanksi administratif lainnya. Lalu, KPU pusat hingga KPU Provinsi beserta KPU kabupaten/kota juga diberikan tenggang waktu untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu dalam hitungan tiga hari kerja sejak hari putusan dibacakan. Artinya, fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawas jadi semakin kuat, karena KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap putusan Bawaslu.

Hal lain yang diperkuat dalam kewenangan Bawaslu adalah pemberian tugas untuk melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Fungsi pencegahan terhadap terjadinya sengketa kepemiluan juga diberikan kepada Bawaslu. Perihal pencegahan praktik politik uang juga menjadi ranah kerja Bawaslu. Jika Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu, maka Bawaslu juga dapat melaporkannya secara langsung kepada DKPP. Terkait dengan DKPP, Bawaslu juga mendapatkan tugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan DKPP tersebut. Begitu pula jika Bawaslu menemukan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bisa melaporkannya kepada Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

Jadi, sejak UU Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu memiliki ranah kerja yang lebih luas hingga meliputi setiap tahapan dalam siklus Pemilu. Bawaslu harus siap sejak periode sebelum pelaksanaan Pemilu hingga hasilnya diputuskan. Bahkan termasuk mengenai netralitas aparat negara dari jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan kepolisian beserta tentara nasional. Aspek netralitas aparat negara ini jadi perhatian khusus yang sebelumnya belum begitu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemilu, karena isu yang berkembang sejak Reformasi lebih kepada independensi pihak penyelenggara Pemilu. Masyarakat yang menemukan pelanggaran netralitas ini bisa melaporkannya kepada Bawaslu.

Pemilu 2019 menjadi momentum konsolidasi demokrasi selanjutnya semenjak Reformasi, karena pengalaman intrik politik yang begitu intens pada Pemilu 2014 masih berlanjut. Kandidat calon presiden yang bertarung dalam Pemilu ini masih sama dengan sebelumnya. Selain persoalan dari sisi kontestasi dan pergolakan dinamika di masyarakat, tantangan terbesar dari penyelenggaraan Pemilu di tahun 2019 adalah untuk pertama kalinya dilakukan Pemilu presiden dan parlemen dilakukan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Hal ini jelas menambahkan beban kerja bagi penyelenggara Pemilu, karena tidak saja karena proses rekapitulasi suara menjadi semakin rumit, tetapi harus dibarengi juga dengan aktivitas sosialisasi terhadap prosedur pelaksanaannya kepada masyarakat. Ketika terjadi gejolak polarisasi dari masyarakat pemilih terkait pilihan politiknya, maka penyelenggara Pemilu harus bisa menumbuhkan kepercayaan terhadap LPP dan juga kerja-kerja yang mereka lakukan hingga masyarakat bisa dengan lapang dada menerima apa pun hasil Pemilu. Tiadanya kepercayaan publik terhadap LPP dengan tambahan iklim sosial-politik yang memanas bisa menghasilkan kekacauan.

Satu isu besar yang juga menyeruak ketika Pemilu 2019 adalah terkait menjamurnya hoaks atau berita palsu. Bawaslu menjadi lembaga yang berperan kunci untuk mencegah persebaran informasi palsu yang berisi fitnah kepada para peserta Pemilu atau kandidat yang berkompetisi dalam Pemilu. Persebaran informasi palsu ini jelas makin memperkeruh suasana yang sudah tertanam di masyarakat yang terpolarisasi. Oleh karena itu, Bawaslu membuka sebesar-besarnya peran partisipasi masyarakat untuk turut serta melaporkan temuan mengenai hoaks tersebut untuk megurangi dampak buruk yang akan terjadi. Hal ini sekaligus juga semakin mempertegas bahwa para penyelenggara Pemilu tidak bisa bekerja sendiri dalam menyukseskan Pemilu, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Kesalahan yang fatal terjadi malah muncul dari sisi penyelenggara KPU. Dua tempat yang terjadi kelalaian hingga memunculkan isu bahwa kelalaian tersebut justru disengaja adalah terkait daftar pemilih dan sistem perhitungan suara elektornik atau Situng. Di satu sisi memang dengan penyelenggaraan Pemilu yang digabung antara pemilihan legislatif dan eksekutif pasti akan menambahkan kerumitan kerja, tetapi rupanya penyelenggara Pemilu masih belum bisa bekerja secara mumpuni sesuai standar kerjanya sendiri dengan menjalankan tahapan-tahapan Pemilu sebaik mungkin. Hal ini tentu semakin menjadi pekerjaan bagi penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki kinerja di siklus Pemilu yang akan datang.

Pada dasarnya tidak ada ada perubahan signifikan pada pengaturan kepemiluan dari UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya pada 2024. Fondasi-fondasi rezim demokratis sudah terbangun dengan mantap, sehingga secara mendasar apa yang harus dilakukan penyelenggara Pemilu adalah mengikutinya. Dari pemaparan ini juga perlu digarisbawahi pentingnya peran

tahapan evaluasi untuk terus mengejar praktik penyelenggaraan Pemilu yang terbaik. Jika ada persoalan mengenai logistik, politik uang, hoaks, kurang kapabelnya staf penyelenggara Pemilu, penggunaan teknologi informasi yang masih belum maksimal, dll., sudah sepatutnya kesalahan yang sama diperbaiki dan dihindari untuk tidak terulang di periode siklus Pemilu berikutnya.

Perihal Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Sekarang pembahasan khusus mengenai rekrutmen penyelenggara Pemilu akan dihadirkan. Dari pemerian subbab sebelumnya telah terang bahwa ada peralihan kebijakan terkait rekrutmen ini. Sedikit demi sedikit, dari satu undang-undang ke undang-undang berikutnya hasrat terhadap penegakan integritas semakin mantap diupayakan. Hal ini dapat disadari sebab integritas membutuhkan kemauan politik dari aktor-aktor pemerintahan itu sendiri untuk ditegakkan melalui pengejawantahan pengaturan kepemiluan. Ketika integritas mulai tercermin pada kerangka kerja kepemiluan, lantas tanggung jawab praktiknya kini jelas ada di pundak para penyelenggaranya. Selain tentu saja, masyarakat tetap diharapkan untuk tetap berpartisipasi aktif untuk mendukung tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu.

Di atas kertas, mekanisme pemilihan anggota KPU maupun Bawaslu pun berusaha mengikuti harapan terhadap penegakan integritas tersebut. Dari yang awalnya dipilih atau ditentukan sepihak, perlahan tetapi pasti proses pengisian jabatan anggota penyelenggara Pemilu tersebut kini sudah semakin terbuka dan demokratis. Penjaminan standar integritas juga semakin diusahakan lewat persyaratan pendaftaran yang juga semakin diperberat. Berikut adalah syarat untuk menjadi calon anggota KPU/Bawaslu,

KPU/Bawaslu provinsi, dan KPU/Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 21 dan Pasal 117:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota KPU/Bawaslu, berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU/Bawaslu provinsi, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU/Bawaslu kabupaten/kota dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.

e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian (ditambah poin pengawasan Pemilu untuk syarat Bawaslu).

f. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S1/sarjana) untuk calon anggota KPU/Bawaslu, KPU/Bawaslu Provinsi, paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat untuk calon anggota KPU/Bawaslu kabupaten/kota, anggota Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS.

g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU/Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU/Bawaslu provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU/Bawaslu kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP).

h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota.

j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) pada saat mendaftar sebagai calon anggota.

k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU/Bawaslu, KPU/Bawaslu provinsi, dan KPU/Bawaslu kabupaten/kota dengan dibuktikan melalui surat pernyataan.

l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

m. Bersedia bekerja penuh waktu dan dibuktikan dengan surat pernyataan.

n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih.

o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Lalu, mari simak persyaratan untuk menjadi tahapan rekrutmen atau pengisian jabatan anggota KPU provinsi dan Bawaslu provinsi yang pada dasarnya sama satu sama lain menurut Pasal 27:

1. KPU/Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU/Bawaslu provinsi pada setiap provinsi.

2. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat dengan pertimbangan pemilihan berupa integritas.

3. Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata 1 (sarjana) dan berusia paling rendah 30 tahun.

4. Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU/Bawaslu provinsi.

5. Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

6. Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU/Bawaslu dalam waktu paling lama 15 hari kerja terhitung 5 bulan sebelum

berakhirnya keanggotaan KPU/Bawaslu provinsi.

7. Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU/Bawaslu provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU/Bawaslu.

8. Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU/Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU/Bawaslu.

Sebelum melangkah lebih jauh terlebih dahulu perlu diurai pula persyaratan anggota tim seleksi yang rupanya berbeda untuk KPU dan Bawaslu. Tim seleksi ini dipilih oleh anggota LPP yang bersangkutan melalui rapat pleno dan bekerja bertanggungjawab terhadap mereka. Secara khusus, ketentuan pembentukan tim seleksi KPU yang terbaru bisa ditemukan di Keputusan Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Ketentuan persyaratan anggota tim seleksi tersebut adalah:

1. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (sarjana) dibuktikan dengan fotokopi ijazah.

2. Berusia paling rendah 30 tahun dibuktikan dengan fotokopi KTP.

3. Tidak sedang menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan (KPU dan Bawaslu di setiap jenjangnya, begitu pula DKPP).

4. Tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia dibuktikan dengan surat pernyataan.

5. Tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota saat melaksanakan tugas dibuktikan dengan surat pernyataan.
6. Tidak memiliki ikatan perkawinan antar-sesama tim seleksi yang sedang melaksanakan tugas dibuktikan dengan surat peryataan.

Untuk persyaratan pembentukan tim seleksi Bawaslu, walaupun hanya ditemukan dokumen yang menyebutkan ketentuan tim seleksi calon anggota Bawaslu kabupaten/kota (Bawaslu 2018), tetapi bisa diasumsikan bahwa ketentuan ini juga berlaku untuk di tingkat provinsi, mengingat sifat pararelitas dari peraturan KPU dan Bawaslu. Berikut prasyaratnya:

1. Warga negara Indonesia.
2. Berusia paling rendah 30 tahun.
3. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (sarjana).
4. Memiliki pengetahuan mengenai sistem penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu.
5. Memiliki integritas.
6. Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah;
7. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Derah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah paling sedikit 5 tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

8. Tidak akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu kabupaten/kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, di daerah dan dalam Pemilu yang sama, yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah.

Ketentuan pembentukan tim seleksi untuk KPU provinsi dan Bawaslu provinsi memang amatlah mirip. Isu yang biasa muncul di tahapan seleksi ini adalah subjektivitas dari timsel. Walaupun timsel hanya bekerja seturut panduan atau pedoman yang telah disediakan, tetapi tetap ada celah subjektivitas atau pilihan personal yang bisa terjadi ketika rekrutmen. Pilihan-pilihan yang dihasilkan oleh timsel bisa dilihat sebagai bentuk agregasi preferensi dari mereka. Oleh karena itu, perlu diperiksa terlebih dahulu mengenai mekanisme kerja tim seleksi.

Secara pararel mekanisme seleksi untuk anggota KPU dan Bawaslu di setiap jenjangnya bisa dikatakan sama persis. Hal tersebut bisa disimak dalam UU Pemilu Pasal 28 yang menjelaskan kerja tim seleksi KPU provinsi dan Pasal 125 yang memandu kerja tim seleksi Bawaslu provinsi:

1. Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka melalui pelibatan partisipasi masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.
3. Untuk memilih calon anggota KPU/Bawaslu provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
    a. Pengumuman tahap pendaftaran bakal calon anggota KPU/Bawaslu provinsi melalui media massa lokal (kini situs web dan media sosial lebih diandalkan untuk tahapan ini).
    b. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU/Bawaslu provinsi.
    c. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU/Bawaslu provinsi.
    d. Pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU/Bawaslu provinsi (untuk tahapan ini, kini mengandalkan situs web dan media sosial).
    e. Seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian.
    f. Tes psikologi.

g. Pengumuman melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU/Bawaslu provinsi yang lulus dari seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat (masih sama dengan tahapan-tahapan pengumuman sebelumnya, kini penggunaan situs web dan media sosial lebih dipilih dalam tahapan ini).

h. Tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan mengklarifikasi tanggapan dan masukan yang diperoleh dari masyarakat.

i. Penetapan nama calon anggota KPU/Bawaslu provinsi lewat rapat pleno dengan ketentuan jumlah nama sebanyak 2 kali jumlah calon anggota KPU/Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya.

j. Penyerahan nama calon anggota KPU/Bawaslu provinsi sebanyak 2 kali jumlah calon anggota KPU/Bawaslu provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada KPU/Bawaslu.

4. Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Tahapan seleksi dilanjutkan di KPU dan Bawaslu tingkat nasional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan ('*fit and proper test*') terhadap nama-nama yang diserahkan kepada mereka tersebut. Uji kelayakan dan kepatutan ini

berisi materi mengenai integritas, independensi, pengetahuan kepemiluan, kepemimpinan, komunikasi, dan klarifikasi terhadap respons/tanggapan masyarakat terhadap para calon anggota. Sesuai Pasal 30 dan 127, setelah itu KPU/Bawaslu memilih dan menetapkan lewat keputusan terhadap nama calon anggota berdasarkan urutan peringkat teratas dari hasil uji kelayakan dan kepatutan sejumlah anggota KPU/Bawaslu provinsi yang masa jabatannya selesai pada tahun itu. Jangka waktu yang diberikan UU Pemilu pada Pasal 127 ayat (5) untuk melakukan ini semua pada KPU dan Bawaslu tingkat nasional adalah 60 hari terhitung tanggal diterimanya berkas calon anggota dari tim seleksi.

Dari tahapan-tahapan seleksi tersebut, bisa diperiksa pada etape mana saja subjektivitas personil timsel bisa muncul. Utamanya preferensi pribadi anggota timsel tersebut bisa muncul pada tahapan seleksi administrasi dan wawancara. Pada tahap pendaftaran paling awal, tahapan seleksi administrasi dilakukan untuk menilai kompetensi lewat berkas yang dikumpulkan peserta. Tidak saja penyaringan perihal berkas pada tataran normatif seperti pemeriksaan kelengkapan berkas, misalnya dari pengecekan keaslian ijazah, latar belakang riwayat keorganisasian, pekerjaan, dan jabatan yang sejenis. Namun, pada tahapan ini pula preferensi tim seleksi bisa berperan besar, karena secara umum ukuran kompetensi yang dinilai secara personal bisa berbeda-beda dari perspektif masing-masing anggota timsel.

Sama halnya dengan tahapan wawancara. Walaupun materi wawancara secara garis besar sudah disebutkan oleh UU dan juga secara umum juga sudah disampaikan lewat pengumuman resmi, tetapi pada akhirnya hal itu hanya mengatur topik-topik yang akan digali ketika wawancara dan bukan ukuran penilaiannya. Misalnya, topik yang disebutkan dalam UU ialah terkait materi penyelenggaraan Pemilu, tetapi secara mendasar hal yang juga diklarifikasi ketika wawancara

adalah kompetensi pemahaman calon anggota mengenai produk hukum kepemiluan, konstitusi, Pancasila, ketatanegaraan, kepartaian, hingga kelembagaan penyelenggara Pemilu. Pada tahapan ini, sama dengan tahapan penyaringan berkas, anggota timsel bisa menggunakan preferensi pribadinya dalam penilaian wawancara untuk memilih calon anggota yang menurutnya baik.

Contoh preferensi ini bisa diilustrasikan sebagai berikut. Misalnya, anggota timsel yang berasal dari unsur akademisi perguruan tinggi dan tokoh masyarakat bisa memiliki perspektif ideal yang berbeda mengenai kandidat calon anggota KPU/Bawaslu. Anggota timsel yang berasal dari unsur akademisi misalnya, bisa saja memiliki gambaran ideal anggota LPP yang menguasai teori-teori mengenai penyelenggaraan Pemilu dan kode etik integritas. Mereka berharap calon anggota LPP bisa fasih mengurai teori-teori yang sifatnya memang lebih cenderung menggambarkan penguasaan atau kapabilitas dari sisi akademis. Tentu penguasaan teori-teori ini penting sebagai representasi gambaran pemahaman terhadap kerja-kerja penyelenggaraan Pemilu dari sang calon anggota LPP, jadi jelas bahwa pengisi jabatan LPP memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dijalaninya nanti, sehingga tidak perlu lagi melatih atau memberikan pemahaman ulang dari nol mengenai pekerjaan tersebut. Terlebih lagi, dalam siklus Pemilu di Indonesia dan setiap daerahnya yang senantiasa berjalan terus, membuat anggota LPP yang baru terpilih harus langsung bekerja sejak hari pertamanya atau bisa dibilang tidak ada waktu yang leluasa untuk belajar mengenai pekerjaan barunya.

Bedakan misalnya dengan anggota timsel yang berasal dari tokoh masyarakat dengan preferensi ideal yang berbeda mengenai calon penyelenggara Pemilu. Mereka misalnya,

lebih menitikberatkan pengalaman keaktifan organisasi dari sang calon anggota LPP. Pengalaman ini dianggap penting, karena memimpin suatu lembaga pemerintah tak ubahnya melakukan manajemen organisasi dan tanpa adanya pengalaman praktik keorganisasian ini, mustahil seseorang bisa menjadi komisioner LPP. Poin penting akan ditambahkan jika organisasi yang pernah diikuti sang calon komisioner berhubungan dengan isu sosial-politik, sehingga sang calon anggota LPP bukanlah orang awam mengenai dinamika sosial-politik di lapangan.

Jika dibandingkan dengan preferensi kaum akademisi, maka bisa terjadi idealisasi yang kontras mengenai gambaran penyelenggara Pemilu dari perspektif tokoh masyarakat. Di satu pihak, timsel dari golongan akademisi perguruan tinggi lebih menitikberatkan penguasaan abstraksi dari sang calon anggota, sedangkan di pihak lainnya, timsel dari tokoh masyarakat lebih menyukai calon anggota yang aktif dan telah berkecimpung dan berkontribusi secara nyata di ranah sosial-politik. Kriteria-kriteria semacam ini tidak secara tertulis ada pada pedoman kerja tim seleksi, tetapi tetap absah digunakan selama tidak menyalahi atau melanggar ketentuan rekrutmen secara umum.

Pada ketentuan kerja tim seleksi yang dibuat Bawaslu, hal-hal yang tercantum harus wajib dilakukan oleh timsel adalah sebagai berikut (Bawaslu 2018):

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

b. Berpedoman pada asas:

   I. Mandiri.

   II. Jujur.

   III. Adil.

IV. Berkepastian hukum.

V. Tertib.

VI. Terbuka.

VII. Proporsional.

VIII. Profesional.

IX. Akuntabel.

X. Efektif.

XI. Efisien.

c. Melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan dan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

d. Merahasiakan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

e. Memberikan laporan secara berkala kepada Bawaslu.

f. Memeriksa, membaca, dan menilai riwayat hidup atau *curriculum vitae* (CV) serta makalah personal yang telah dibuat oleh bakal calon anggota Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan pada pedoman penyusunan makalah.

g. Memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Bawaslu.

h. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman kerja semacam yang dimiliki oleh Bawaslu ini juga ada secara lebih detail untuk KPU sebagaimana tertuang pada Keputusan Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023. Detailnya ada pada pedoman kerja timsel di setiap tahapan seleksinya. Misalnya, di setiap tahapan seleksi diatur bahwa timsel harus membuat berita acara dan meminta masukan serta tanggapan masyarakat. Jika peraturan Bawaslu sifatnya lebih umum dan membuka ruang tafsir lebih terhadap pelaksanaannya, maka dalam peraturan KPU nampak diusahakan bahwa pedoman tersebut lebih kaku untuk mengurangi celah subjektivitas timsel.

Coba simak ketentuan penilaian pada tahapan seleksi berkas pada Keputusan Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 berikut ini:

1. Ketentuan bobot penilaian berdasarkan riwayat pendidikan terakhir:
    a. Doktoral/S3: 90
    b. Master/S2: 80
    c. Sarjana/S1/D4/sederajat: 70
    d. D1/D2/D3: 60
    e. SMA/sederajat: 50
2. Ketentuan bobot penilaian berdasarkan pengalaman kepemiluan:
    a. Penyelenggara Pemilu tingkat provinsi: 90.
    b. Penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten/kota: 80.
    c. Penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan: 50.

d. Penyelenggara Pemilu tingkat kelurahan/desa: 40.

e. Sekretariat tingkat pusat: 80.

f. Sekretariat tingkat provinsi: 70.

g. Sekretariat tingkat kabupaten/kota: 60.

h. Sekretariat tingkat kecamatan: 30.

i. Sekretariat tingkat kelurahan/desa: 20.

j. Pemantau Pemilu/pemilihan terakreditasi: 40.

3. Ketentuan bobot penilaian pelatihan atau kursus:

   a. Internasional: 80.

   b. Nasional: 60.

   c. Karya tulis.

   d. Buku/jurnal: 70.

4. Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen persyaratan, tim seleksi menyusun urutan seluruh bakal calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berdasarkan peringkat tertinggi sampai dengan peringkat terendah.

Jadi, sebetulnya agak ganjil ketika melihat bahwa sejak persyaratan anggota KPU/Bawaslu pada setiap jenjangnya yang serupa, kemudian juga pedoman pembentukan timsel untuk keduanya juga memiliki deskripsi yang sangat mirip, tetapi pada akhirnya pada panduan kerja timselnya sendiri, ternyata keduanya tidak terstandardisasi secara sama. KPU memiliki panduan yang lebih detail terkait kerja tim seleksinya hingga ke komponen penilaiannya yang tidak dimiliki Bawaslu. Hal ini membuat kerja tim seleksi Bawaslu justru bisa

lebih leluasa. Namun, hal ini tentu memiliki keuntungan dan kelemahan tersendiri, tetapi utamanya tetap menempatkan kualitas timsel sebagai kunci dari kesuksesan dari proses rekrutmen.

Keuntungan strandardisasi pedoman kerja timsel ialah berkurangnya ruang untuk subjektivitas timsel. Walaupun memang, kembali lagi ke poin elaborasi sebelum-sebelumnya, subjektivitas ini tetap bisa muncul di tahapan seleksi berkas maupun wawancara. Namun, pada dasarnya proses rekrutmen ini mengidealkan objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini misalnya dicapai dengan penggunaan metode seleksi yang lebih terukur pada mayoritas tahapan rekrutmen, seperti pada tahapan seleksi tertulis, tes psikologi, dan tes kesehatan.

Pelaksanaan tes tertulis telah terstandardisasi menggunakan komputer ('*computer assisted test*' atau CAT). Jumlah soal yang harus dikerjakan pun sudah ditentukan sejumlah 100 untuk model pilihan ganda dan 5 soal esai. Kisi-kisi soalnya pun juga secara umum telah dipublikasikan, misalnya lewat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023:

a. Pancasila.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Bhinneka Tunggal Ika.
e. Ketatanegaraan.
f. Kepemiluan.
g. Kepartaian.
h. Kelembagaan penyelenggara Pemilu.

Kekurangan dari tahapan tes tertulis ini ada pada transparansi pengumuman hasil penilaian. Sebabnya untuk pengumuman, tidak ada pengaturan yang mewajibkan transparansi terhadap hasil skor yang didapatkan. Hal yang diumumkan hanyalah siapa-siapa saja yang lolos dari tes tertulis tersebut. Hasil ini pun tidak juga diranking/dibuat peringkatnya berdasarkan skor yang didapat, karena hasil yang diumumkan hanya menunjukkan daftar nama calon anggota LPP yang lolos tes tertulis diurutkan secara abjad. Oleh karena itu, para peserta sendiri tidak bisa memeriksa hasil tes mereka sendiri untuk mengetahui misalnya di soal atau topik mana mereka memiliki keunggulan/kelemahan. Jadi, bisa dibilang para peserta hanya mendapatkan pengumuman tanpa adanya pertanggungjawaban lebih dari tim seleksi.

Untuk tahapan berikutnya KPU dan Bawaslu biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyelenggarakan tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan. Untuk kedua tes ini, LPP bisa bekerja sama dengan rumah sakit negeri atau pihak militer. Penilaian psikologi dan pemeriksaan kesehatan menggunakan standar yang sudah tercantum dalam Keputusan Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023. Tes psikologi menguji perihal: intelegensia, kepribadian, dan sikap kerja. Lalu pada tes kesehatan, hal-hal yang diperiksa adalah perihal: jasmani (pemeriksaan darah, rekam jantung, buta warna, tensi, telinga-hidung-tenggorokan [THT], gigi dan mulut, dst.), rohani (kesehatan jiwa menggunakan metode Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI), dan tes bebas penyalahgunaan narkotika. Karena telah standar, maka setiap tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan di tiap-tiap seleksi anggota LPP pada setiap jenjangnya akan sama. Pengumuman hasil yang diterima peserta seleksi pun sama dengan saat tes tertulis, tidak ada elaborasi skor dan hanya

mencantumkan nama peserta seleksi yang lolos saja dengan diurutkan menurut abjad.

Refleksi Kritis terhadap Norma-norma dalam Rekrutmen LPP

Tema umum yang bisa ditarik dari penjelasan persyaratan dan tahapan seleksi ini memang ialah upaya peneguhan integritas dan akuntabilitas dari anggota LPP. Bahkan bisa dibilang dari undang-undang ke undang-undang, persyaratan dan seleksi semakin berat dari waktu ke waktu. Hal ini bisa dirujuk adalah upaya menghindari konflik kepentingan melalui syarat keanggotaan yang tidak merangkap peserta Pemilu berupa anggota partai politik, juga jabatan politik, BUMN, maupun pengurus ormas, dan bahkan tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Walaupun jika disimak persyaratan ini juga masih memiliki celah-celah, seperti bagaimana jika calon anggota memiliki relasi kekeluargaan/kekerabatan dengan mantan anggota atau bahkan anggota yang masih aktif dalam struktur penyelenggara Pemilu yang lebih tinggi, bukankah hal tersebut juga termasuk dalam konflik kepentingan. Misalkan, hubungan antara menantu dan mertua, keponakan, atau bahkan mantan suami-istri hasil perceraian yang secara normatif tidak melanggar persyaratan untuk mengikuti rekrutmen calon anggota penyelenggara Pemilu, tetapi hubungan-hubungan ini jelas dipertanyakan pengaruhnya dalam proses rekrutmen.

Jadi, jelas bahwa integritas proses rekrutmen amat bergantung dengan integritas dari LPP itu sendiri (Budhiati 2019: 71). Sebabnya, struktur pengangkatan anggota KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahapan akhirnya ada pada keputusan akhir KPU dan Bawaslu

di tingkat nasional. Baru di seleksi LPP tingkat nasional, sama-sama untuk KPU dan Bawaslu, keputusan akhir pemilihan pengisi jabatan kedua LPP ini ada pada parlemen tingkat nasional alias DPR.

Jika diamati dengan jeli dan saksama, justru di sinilah sebetulnya bisa dituduhkan kemunculan celah besar berupa kemungkinan terciptanya relasi patronase maupun klientelisme dalam proses rekrutmen. Pertama-tama, pemilihan atau ketok palu terakhir keputusan penetapan anggota KPU dan Bawaslu yang ada di tangan parlemen bisa menimbulkan kesan bahwa anggota KPU dan Bawaslu "hanya" berhasil terpilih karena kemurahatian DPR. Dalam kata lain, karena anggota KPU dan Bawaslu ditetapkan oleh DPR, maka bisa jadi ada transaksi "jual-beli" jabatan di sini. Ingat bahwa para anggota DPR ini juga kemungkinan besar dihasilkan dari kompetisi kepemiluan yang mengandalkan struktur informal patronase dan klientelisme, sehingga praktik yang serupa sangat mungkin diterapkan pada proses penetapan anggota LPP. Justru, ketergantungan kelembagaan LPP untuk membentuk kepengurusannya secara penuh dengan lembaga parlemen yang notabene adalah anggota partai politik yang dihasilkan dari proses Pemilu adalah catatan yang harus diperhatikan.

Hal kedua yang bisa ditarik turunannya dari relasi di atas adalah efek berantai relasi patronase dan klientelisme dari jajaran LPP tingkat nasional dengan DPR kepada jajaran LPP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketika semua anggota LPP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penetapannya bergantung dengan anggota LPP di tingkat nasional, maka celah patronase dan klientelisme bisa dieksploitasi oleh jajaran pengurus yang jabatan hierarkisnya lebih tinggi tersebut. Bayangkan saja bahwa dengan jumlah total anggota KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ada lebih dari 2.500 orang, maka semua orang tersebut hanya bisa terpilih

lewat mekanisme satu pintu di KPU tingkat pusat. Hal ini juga pararel dengan Bawaslu yang pada akhirnya penyeleksian bagi lebih dari 5.000 calon anggota hanya digantungkan pada jajaran Bawaslu pusat. Fenomena ini adalah pemusatan kekuasaan yang teramat parah dan sangat rawan penyalahgunaan.

Semua ketergantungan pada kepengurusan LPP di tingkat nasional untuk penetapan akhir anggota ini jadi terkesan melangkahi seluruh proses tim seleksi, karena pada akhirnya tim seleksi hanya menyampaikan nama calonnya saja. Kalau mekanismenya begini, bukankah hal ini sama saja dengan mengaburkan proses yang sebenarnya terjadi berupa penunjukkan sebagaimana proses terdahulu dalam merekrut anggota LPP dengan selubung "penetapan". Hanya kali ini, yang berbeda dari penunjukkan dan penetapan adalah para kandidat sudah disaring terlebih dahulu untuk mempermudah dan mempersempit pilihan untuk kemudian ditunjuk DPR di tahapan akhir rekrutmen.

Terdapat sedikit pengecualian misalnya pada Keputusan Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 yang menyebutkan ketentuan khusus untuk melimpahkan wewenang pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi KPU tingkat kabupaten/kota dari KPU pusat kepada KPU provinsi. Menurut Keputusan Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tersebut, pelimpahan wewenang ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berupa alokasi waktu, sumber daya manusia, dan tahapan Pemilu yang sedang dikerjakan. Namun, hal yang utama yang bisa dipetik pemaknaannya terkait keseluruhan proses rekrutmen ini adalah terkait prinsip penetapatan akhir hasil rekrutmen yang masih terpusat.

Tidak ada alasan yang teramat meyakinkan bahwa setelah semua proses rekrutmen yang dilakukan oleh tim seleksi yang sebelumnya terdesentralisasi di daerahnya

masing-masing pada akhirnya malah harus kembali terpusat prosesnya. Kemudian, tidak ada alasan yang cukup kiranya untuk tidak menjadikan pelaksanaan tes kelayakan dan kepatutan ada pada tim seleksi itu sendiri, bebarengan misalnya dengan tes wawancara. Pengembalian wewenang "penunjukkan" berbalut seleksi rekrutmen semacam ini adalah preseden yang buruk di tengah-tengah upaya pembangunan ekosistem politik yang demokratis di Indonesia pasca-Reformasi.

Jika pembahasan di atas ialah mengenai pembentukan jejaring patronase dan klientelisme pada internal mekanisme rekrutmen yang bergantung dengan peran sentral DPR, maka di bawah akan dijelaskan mengenai jejaring yang menjalar ke luar. Hal ini berkaitan dengan relasi eksternal dari para calon anggota LPP yang juga berpotensi memunculkan relasi patronase dan klientelisme. Walaupun tiap calon komisioner LPP harus mundur dari keanggotaan ormasnya sebelum maju mengikuti rekrutmen, tetapi hal tersebut hanya terkait relasi formal saja. Kembali harus diingat bahwa relasi patronase dan klientelisme muncul dari struktur informal. Oleh sebab itu, sebetulnya bukti formal mundurnya seseorang dari organisasi yang diikutinya tidak serta merta bermakna lepasnya sama sekali hubungannya dengan organisasi yang dimaksud. Jadi, bisa diumpamakan bahwa seseorang ini keluar dari organisasinya, tetapi organisasi itu tidak pernah betul-betul lepas dari orangnya; seseorang bisa lepas secara keorganisasian secara resmi, tetapi nilai-nilai, ideologi, relasi sosial-kemasyarakatan tetap akan melekat pada orang tersebut. Jejaring informal kemasyarakatan adalah bagian inheren dari kehidupan orang-orang Indonesia yang hampir mustahil sepenuhnya dihapus pengaruhnya.

Jadi, ormas ini memang sifatnya lebih kuat pada aspek kulturalnya daripada strukturalnya atau bisa dibilang lebih kuat pada pengejawantahannya pada sisi informal daripada

formalnya. Berbeda dengan ikatan profesional pekerjaan atau jabatan publik yang sifatnya mengikat secara formal: keanggotaan profesional dibuktikan dengan kontrak kerja dengan pemenuhan hak serta tanggungjawabnya. Ormas secara langsung dipandang sebagai organisasi pengkaderan yang secara langsung menyalurkan kader-kader terbaiknya untuk mengisi jabatan publik, karena kerja kesukarelaan yang dilakukan oleh ormas adalah kerja kemasyarakatan dan bukan untuk profit ekonomi maupun kepentingan pragmatis politik. Alhasil, latar belakang riwayat pengalaman keaktifan di ormas memiliki posisi khusus sebagai daya tawar untuk mendaftar menjadi anggota LPP.

Pelamar dari latar belakang ormas bisa dibilang tidak saja kemudian memang tetap diperhitungkan dalam seleksi (walaupun telah mundur dari keanggotaannya), tetapi kemudian bahkan secara jumlah bisa dibilang mereka signifikan dan menjadi mayoritas pendaftar dalam rekrutmen anggota LPP (Telaumbanua 2019: 113). Jadi untuk kini, mau tidak mau, latar belakang ormas telah menjadi favorit dalam kompetisi rekrutmen pengisi jabatan LPP. Hal ini pun disadari oleh para ormas untuk kemudian mengirim (mantan) anggotanya ke percaturan pengisian jabatan publik tersebut sebagai upayanya untuk menjaga eksistensinya. Secara tak langsung, walaupun sang calon anggota telah menanggalkan atribut keormasannya, tetapi ketika terpilih menjadi anggota LPP, ormas tersebut tetap akan mendapatkan dampak positif dari terpilihnya sang mantan anggotanya tersebut.

Dalam bangunan objektivitas seleksi LPP, nilai sempurna dari tes-tes yang terukur dengan pasti bisa bisa diupayakan dengan persiapan yang matang. Tes tertulis dan psikologi bisa dipelajari soalnya terlebih dahulu. Nilai tambahan dari karya tulis bahkan bisa dibuatkan oleh orang banyak tanpa perlu repot-repot menulis sendiri. Tes wawancara juga bisa disimulasikan untuk latihan sebelum tes

berlangsung. Di tengah-tengah objektivitas tersebut, malahan memunculkan celah di mana subjektivitas sang calon anggota tersebut bisa unggul dibanding pesaingnya. Sokongan ormas bisa jadi faktor pembeda dan bahkan menentukan bagaimana hasil akhir rekrutmen akan keluar.

Bisa dipahami kemudian, pada akhirnya relasi patronase dan klientelisme pun terjadi. Logika sederhananya, tanpa dukungan ormas maka seseorang akan mengalami kesulitan untuk bisa menembus proses rekrutmen, sehingga kemudahan yang disediakan oleh jalur ormas harus "dibayarkan" di kemudian hari ketika sang anggota bekerja sebagai pejabat publik tersebut. Elaborasi semacam ini pun masih sejalan dengan kerangka "patronase yang berpusat pada negara" yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Tim seleksi pun memiliki alasannya tersendiri mengapa tetap dan bahkan membiarkan *status quo* praktik pengajuan tidak langsung dari ormas pada rekrutmen penyelenggara Pemilu ini. Panduan yang diberikan kepada timsel pada prinsipnya adalah menilai kapabilitas dari calon anggota secara objektif dengan berdasarkan prinsip meritokrasi. Latar belakang ormas tidak serta merta menjamin kapabilitasnya. Oleh karena itu, penilaian dari unsur objektif tersebut tetap lebih diutamakan daripada latar belakangnya yang mungkin berasal dari ormas. Justru adalah hal yang keliru jika timsel mendiskualifikasi calon anggota hanya karena latar belakangnya yang pernah aktif di ormas tertentu, tanpa menilai secara objektif kapabilitas yang dimiliki sang kandidat (Telaumbanua 2019: 113).

Namun, proses seleksi berkaitan dengan beragam ukuran dan prinsip idealisasi yang diharapkan dimiliki oleh sang kandidat sehingga dinilai layak. Masalahnya, sebagaimana juga telah diangkat oleh bab sebelumnya, belum ada standar yang pasti dari khazanah akademik kepemiluan, lembaga nasional maupun internasional yang

merumuskan ukuran kelayakan yang digunakan untuk rekrutmen penyelenggara Pemilu. Standar yang tersedia adalah mengenai kinerja seseorang yang 'sudah' menjadi anggota LPP tersebut. Untuk menyebut contoh misalnya dalam UU Pemilu Pasal 3 disebutkan prinsip-prinsip acuan kerja anggota LPP, yaitu "mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien." Prinsip-prinsip ini kemudian dideskripsikan secara ideal pada Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Elaborasi semacam ini membuat prinsip-prinsip tersebut bisa diukur dengan jelas pada praktiknya.

Hal yang dihadapi pada tahapan rekrutmen adalah ketiadaan standar yang jelas beserta elaborasi semacam yang ada pada Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017. Secara konkret, tim seleksi akan kebingungan untuk menjawab hal-hal esensial seperti: Bagaimana menilai akuntabilitas, sehingga salah seorang kandidat anggota LPP dinilai layak dan patut mengisi jabatan yang tersedia? Ranah ideal dari kapabilitas pun akhirnya hanya bersifat abstrak, karena tidak dimanifestasi pada ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya, kapabilitas mana yang lebih penting untuk dimiliki anggota LPP: kapabilitas melakukan lobi dengan partai politik atau melakukan sosialisasi kepemiluan dengan media dan khalayak luas? Atau sebetulnya kedua kapabilitas tersebut setara hitungannya?

Logika retroaktif untuk menerapkan standar kinerja anggota 'aktif' pada 'calon' anggota juga sebetulnya tidak sepenuhnya tepat. Apa yang dinilai dalam proses rekrutmen yang menggunakan logika retroaktif adalah potensi laten dari sang kandidat untuk bisa menerapkan standar kinerja tersebut. Jadi, tidak ada jaminan apa pun bahwa memang standar kinerja tersebut akan tercapai di kemudian hari ketika

sang calon anggota tersebut menduduki jabatan yang diinginkannya. Standar yang dibutuhkan adalah alat ukur untuk menilai sesuatu yang telah manifes dalam diri sang kandidat yang bisa dirujuk misalnya dari skor mengenai riwayat keaktifan organisasi dan hasil-hasil tes lainnya.

Kekaburan standar ini membuat upaya apa pun dari timsel untuk menghindar dari subjektivitas, akan jadi sia-sia. Sebabnya adalah ketiadaan standar rekrutmen dari tataran ideal itu sendiri. Semua usaha bersama antar-anggota timsel maupun usaha masing-masing individu yang dianggap seobjektif apa pun dalam mendefinisikan standar tersebut pada akhirnya tetaplah masuk kategori subjektif karena objektivitas tersebut dinilai dari tingkat universalitas dan strukturalnya. Artinya, standar-standar yang dihasilkan oleh timsel harus diabstraksikan terlebih dahulu dan dideliberasikan untuk menghasilkan ketetapan rekrutmen yang sifatnya lebih universal dan didukung oleh kapasitas kelembagaan struktural dengan disahkan menjadi produk hukum yang mengikat.

Sejauh ini, maka imajinasi mengenai kerja timsel sebagai sesuatu yang sepenuhnya objektif sudah sepantasnya digugurkan. Ukuran rekrutmen yang jelas justru bisa ditemukan pada mekanisme pengisian jabatan DKPP. Pada rekrutmen DKPP, walaupun tetap tidak didasari elaborasi yang jelas mengenai standar-standar rekrutmennya, justru berhasil mengidentifikasi aspek-aspek krusial perihal standardisasi dari anggota LPP.

Contohnya, ketika berbicara mengenai akuntabilitas. Justru pada lembaga DKPP, proses pembangunan kepercayaan dari sisi rekrutmen lebih bisa diandalkan. Sebabnya adalah pemilihan anggotanya yang tidak terpusat hanya pada satu lembaga saja. Jadi, proses penetapannya tidak dimonopoli oleh salah satu pihak, misal parlemen atau

pemerintah saja. Hal ini secara otomatis mengikis kemungkinan patronase dan klientelisme terjadi.

Ragam metode rekrutmen yang seperti ini jelas dirujuk dari kebutuhan kelembagaannya. DKPP bisa dibilang adalah lembaga yang tidak hanya berurusan sebagai penegak disiplin kerja-kerja kepemiluan, tetapi juga penjaga moral dan etika para penyelenggara Pemilu lainnya. Lembaga DKPP memang menjadi garda terakhir bagi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP adalah kunci penghubung dari hubungan triadik praktik kepemiluan antara fungsi administrasi oleh KPU dan pengawasan oleh Bawaslu. Sebabnya, DKPP adalah satu-satunya lembaga yang berfungsi sebagai pengarah LPP yang lain untuk tetap bekerja dalam jalur ideal sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang sudah diatur dalam UU Pemilu. Bisa dipahami kemudian bahwa laporan yang diajukan kepada DKPP harus didasarkan atas dugaan pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa prinsip-prinsip tersebut.

Model rekrutmen yang berbeda di antara ketiga LPP ini menunjukkan bahwa ada asumsi bahwa ketiganya tidak bisa disamaratakan sama sekali. Dengan intensi perimbangan dan pengawasan ("*checks and balances*") antar-LPP, format rekrutmen DKPP yang berbeda sendiri seperti tadi rupanya bisa konsekuens dengan kebutuhan atas akuntabilitas anggota DKPP. Artinya, perihal rekrutmen ini memang bisa disesuaikan menurut kebutuhan jika memang kiranya *status quo* atau praktiknya kini belum memenuhi ekspektasi. Tepat pada poin inilah penting untuk melakukan kajian evaluasi terhadap proses rekrutmen para penyelenggara Pemilu hingga ke asumsi-asumsi normatifnya sebagaimana yang telah dilakukan pada subbab ini. Sebabnya, tidak mustahil bahwa rekrutmen terbuka bagi penyelenggara Pemilu justru menghasilkan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Dalam khazanah kepemiluan internasional, rekrutmen dengan penunjukan yang langsung menyasar kepada kriteria tertentu secara langsung tidak jarang dilakukan. Misalkan, jika memang LPP lebih membutuhkan prasyarat anggota yang independen, maka pemerintah bisa langsung menunjuk tokoh masyarakat yang disegani dan dikenal luas atas netralitasnya perihal politik atau ketidakberpihakannya. Hal ini dilakukan di negara seperti Burkina Faso dan Mozambik. Di sana pejabat LPP diisi oleh pemimpin dari kelompok masyarakat sipil. Selain opsi penunjukkan terhadap pemimpin organisasi masyarakat sipil, opsi penunjukkan terhadap pejabat publik lain juga bisa dilakukan. Pejabat ini sebelumnya harus dikenal dulu dengan integritasnya sehingga bisa amanah menjalankan tugas selanjutnya di LPP. Opsi ini pernah dipraktikkan di Irlandia Utara (Wall *et al*. 2016: 21–22).

Rekrutmen terbuka seperti yang diselenggarakan di Indonesia bisa menjadi pedang bermata dua ketika struktur masyarakatnya sendiri belum siap menopangnya untuk menjadikannya berintegritas. Sebagaimana dijelaskan di bab dua, penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas hanya bisa muncul ketika ada prakondisi struktural yang memungkinkannya. Untuk menyebut contoh yang relevan pada pembahasan ini, ketika peserta Pemilu belum akuntabel dengan menjamurnya praktik patronase bersama klientelisme dan penegakan hukum masih lemah, maka penyelenggaraan Pemilu masih jauh panggang dari api untuk bisa disebut berintegritas. Kemudian, ketika penyelenggaraan Pemilu belum bisa dikatakan beintegritas, maka proses rekrutmennya pun akan terdampak buruk dan semakin menjauh lagi dari predikat berintegritas.

Kesimpulan Bab

Premis utama dalam penegakan standar-standar ideal dalam penyelenggaraan Pemilu adalah kualitas integritas dari

para penyelenggaranya. Di Indonesia lembaga yang termasuk ke dalam penyelenggara Pemilu adalah tiga serangkai KPU, Bawaslu, dan DKPP: KPU menjalankan bidang operasional dan pengaturan, Bawaslu berfungsi di bidang pengawasan pelaksanaan peraturan tersebut, dan DKPP berkewenangan untuk menegakkan kode etik integritas dari penyelenggara Pemilu yang lain. Ketiganya secara bersamaan bertugas untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu untuk menjamin ekosistem demokrasi dengan transisi kekuasaan yang aman dan damai.

Dari waktu ke waktu, terjadi upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas kelembagaan para penyelenggara Pemilu secara normatif melalui pembaruan undang-undang dan produk hukum turunan lainnya. Termasuk di dalamnya adalah pengetatan dan usaha mencapai proses rekrutmen yang semakin objektif. Contoh yang bisa diberikan adalah perihal batasan latar belakang politik, ormas, jabatan publik, dan bahkan ikatan perkawinan yang memiliki kemungkinan konflik kepentingan dengan sesama anggota LPP.

Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan pula, mekanisme rekrutmen ini masih belum sempurna karena dengan jelas masih menampakkan celah-celah yang menggerogoti kadar integritas itu sendiri. Celah pertama yang jelas nampak adalah terkait tidak adanya standar kerja tim seleksi yang bertugas dalam menjalankan proses rekrutmen yang absah secara hukum. Walaupun prosedur rekrutmen dalam kedua lembaga tersebut sama jika menurut UU, tetapi pelaksanaannya di lapangan terlampau bergantung dengan subjektivitas panitia tim seleksi. Hal ini juga diperparah dengan tidak adanya pula standar calon anggota yang dicari dalam proses rekrutmen tersebut, sehingga masing-masing panitia seleksi bisa membuat ukuran standarnya sendiri-sendiri.

Evaluasi selanjutnya adalah mengenai relasi patronase dan klientelisme yang akan menyandera proses rekrutmen secara internal, karena tahapannya yang masih teramat sentralistis pada tahapan akhir berupa penetapan oleh KPU dan Bawaslu pusat untuk rekrutmen LPP tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Kerja tim seleksi jadi terkesan percuma, karena dipinggirkan oleh mekanisme pemutus akhir siapa anggota LPP yang lolos ialah pejabat di tingkat pusat. Dengan banyaknya personil yang harus dites ulang menggunakan uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU dan Bawaslu pusat, justru akan memunculkan potensi praktik patronase dan klientelisme.

Serupa juga dengan mekanisme pemilihan anggota KPU dan Bawaslu pusat yang bergantung dengan uji kelayakan dan kepatutan dari DPR. Rantai patronase dan klientelisme malah semakin dimungkinkan dengan tahapan akhir rekrutmen yang seperti ini, karena malah memfasilitas "jual-beli" jabatan pada prosesnya yang tertutup. Berbeda sama sekali dengan proses yang dijalankan oleh tim seleksi yang tetap beroperasi dengan asas-asas transparansi dan partisipasi masyarakat.

Problem patronase dan klientelisme dalam internal rekrutmen ini makin diperparah dengan jejaring yang sifatnya eksternal. Walaupun setiap calon anggota LPP harus mundur dari keanggotaan ormas yang ia ikuti misalnya, tetapi hal tersebut tidak memutus sama sekali relasinya dengan ormas tersebut. Perlu diingat mengenai struktur patronase dan klientelisme yang bekerja pada ranah informal. Oleh karena itu, walaupun relasi formal keanggotaan ormas diputus, tetapi relasi informal masih akan bertahan. Apalagi dalam rekrutmen LPP latar belakang ormas sering kali ini mendapatkan poin lebih di mata tim seleksi. Hal ini mengakibatkan terciptanya hubungan timbal-balik keuntungan yang artinya ormas akan tetap mengharapkan

keuntungan jika sang mantan anggotanya tersebut terpilih dalam rekrutmen.

BAB 4 Persoalan dan Evaluasi Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di DKI Jakarta

Bab ini akan memaparkan analisis evaluatif terhadap persoalan-persoalan yang muncul pada proses rekrutmen para penyelenggara Pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Periode pelaksanaan rekrutmen yang diperiksa adalah periode kepengurusan anggota LPP yang pada akhirnya menjadi penyelenggara dari Pemilu Serentak 2024. Periode tersebut untuk KPU adalah masa kepengurusan 2023–2028 dengan rekrutmen yang dilakukan di tahun 2023. Kemudian, untuk Bawaslu adalah masa kepengurusan 2022–2027 dengan rekrutmen yang dilakukan di tahun 2022 dan 2023.

Pembahasan bab akan dilengkapi dengan pemaparan lini masa rekrutmen yang dilakukan sebanyak tiga kali tersebut. Selanjutnya akan dihimpun data terkait pelaporan yang masuk dan diproses pada DKPP yang berhubungan dengan rekrutmen selama periode waktu 2020 sampai 2023. Hal-hal yang diperiksa dari data DKPP ini adalah terkait jumlah pengaduan dugaan berdasarkan non-tahapan Pemilu, amar putusan yang dihasilkan, jumlah yang teradu, dan prinsip yang dilanggar. Dari data ini akan diperiksa lebih jauh mengenai laporan yang terkait proses rekrutmen secara umum di Indonesia dan di Provinsi DKI Jakarta. Akan diberikan pula analisis kritis dari data yang didapatkan tersebut.

Berikutnya, akan coba diperiksa latar belakang para anggota yang terpilih dalam rekrutmen-rekrutmen yang telah

dilaksanakan tadi. Melalui data pengamatan langsung dan wawancara, akan dilakukan analisis dengan menarik korelasi hasil rekrutmen dan proses yang berlangsung. Pemeriksaan terhadap proses rekrutmen ini tidak hanya dilakukan secara normatif terhadap proses formal yang terjadi, tetapi juga berusaha menguak struktur informal di balik layar yang mengatur proses rekrutmen tersebut. Fungsi analisis semacam ini adalah memperoleh gambaran secara penuh dan menyeluruh terkait seluk-beluk rekrutmen terhadap anggota LPP di Provinsi DKI Jakarta.

Langkah evaluasi yang diambil kemudian adalah mencocokkan gambaran proses rekrutmen yang didapatkan ini dengan standar kode etik bagi anggota penyelenggara Pemilu. Evaluasi ini dilakukan dengan refleksi kritis. Dari evaluasi inilah kemudian pada bab selanjutnya akan coba disusun rekomendasi kebijakan yang diharapkan bisa membuat proses rekrutmen penyelenggara Pemilu lebih baik pada periode berikutnya.

Linimasa Tahapan Rekrutmen Para Penyelenggara Pemilu DKI Jakarta

1. Bawaslu DKI Jakarta
    - Ada dua kali rekrutmen untuk mengisi jabatan Bawaslu DKI Jakarta yang dilakukan pada tahun 2022 dan 2023. Hal itu bisa terjadi karena pada dasarnya untuk menggantikan para anggotanya yang masa jabatannya habis pada tahun-tahun tersebut.
    - Tim seleksi: Didik Suhariyanto (ketua), Aditya Perdana (sekretaris), Siti Zuhro (anggota), Karyono Wibowo (anggota),

dan Muhammad Kholid Syeirazi (anggota).

- Berikut tahapan seleksi yang dilakukan pada 2022:
    - Penerimaan berkas pendaftaran pada 22–30 Juni 2022.
    - Tidak ada keterangan berapa orang yang memasukkan berkas, tetapi dihasilkan 96 peserta yang lolos seleksi berkas.
    - Tes tertulis dengan membawa karya makalah pada tanggal 18 Juli 2022.
    - Tes psikologi pada 19–20 Juli 2022.
    - Keterangan peserta 12 lolos dan 84 sisanya tidak.
    - Kesempatan pemberian masukan dan tanggapan masyarakat pada 26–27 Juli 2022.
    - Tes kesehatan 26–27 Juli 2022.
    - Tes Wawancara 28–29 Juli 2022.
    - Keterangan peserta 6 lolos dan 6 sisanya tidak.
    - Uji kelayakan dan kepatutan ('*fit and proper test*') kepada Bawaslu RI untuk menghasilkan 3 anggota Bawaslu DKI Jakarta periode 2022–2027.
    - Ketiga anggota yang terpilih tersebut adalah: Agustinus Benny Sabdo, Munandar Nugraha, dan Reki Putera Jaya.
- Berikut tahapan seleksi yang dilakukan pada 2023:

- Penerimaan berkas pendaftaran pada 17 April–3 Mei 2023.
- Verifikasi berkas diikuti 65 peserta: 54 lolos dan 11 sisanya tidak.
- Kesempatan pemberian masukan dan tanggapan masyarakat pada 26 Mei–6 Juni 2023.
- Tes tertulis dengan membawa karya makalah pada tanggal 22 Mei 2023.
- Tes psikologi pada 24–25 Juli 2022.
- Keterangan peserta 16 lolos dan 38 sisanya tidak.
- Tes kesehatan 5–6 Juni 2023.
- Tes Wawancara 7–8 Juni 2023.
- Keterangan peserta 8 lolos dan 8 sisanya tidak.
- Uji kelayakan dan kepatutan ('*fit and proper test*') kepada Bawaslu RI untuk menghasilkan 4 anggota Bawaslu DKI Jakarta periode 2022–2027.
- Ketiga anggota yang terpilih tersebut adalah: Burhanuddin (petahana), Quin Pegagan, Rini Rianti Andriani, dan Sakhroji.
- Pelantikan susunan baru anggota KPU Provinsi DKI Jakarta pada 26 Juli 2023.

2. Tahapan Rekrutmen KPU DKI Jakarta
   - Tim seleksi: Siti Zuhro (ketua), Aminullah (sekretaris), Adnan Anwar (anggota),

Rudi Arifiyanto (anggota), dan Valina Singka (anggota).

- Penerimaan berkas pendaftaran dari tanggal 10 Februari sampai 21 Februari 2023.
- Verifikasi berkas diikuti 83 peserta: 51 lolos dan 32 sisanya tidak.
- Tes tertulis berbasis komputer pada tanggal 6 Maret 2023.
- Tes psikologi pada 8 Maret 2023 (bersama Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat).
- Keterangan peserta: 28 orang lolos dan 23 sisanya tidak.
- Tes kesehatan pada 16–17 Maret 2023 (bersama tim kesehatan TNI Angkatan Darat).
- Tes wawancara pada 19–21 Maret 2023.
- Keterangan peserta: 14 nama peserta yang lolos akan diajukan kepada KPU RI.
- Uji kelayakan dan kepatutan ('*fit and proper test*') oleh KPU RI untuk menghasilkan 7 anggota KPU Provinsi Jakarta periode 2023–2028.
- Ketujuh anggota yang terpilih tersebut adalah: Astri Megatari, Dody Wijaya, Fahmi Zikrillah, Irwan Supriadi Rambe, Muhammad Tarmizi, Nelvia Gustina dan Wahyu Dinata.
- Pelantikan susunan baru anggota KPU Provinsi DKI Jakarta pada 24 Mei 2023.

Pembacaan atas Data DKPP mengenai Pengaduan dan Teradu perihal Rekrutmen LPP

Bagian ini akan disampaikan secara berurutan data-data yang dihimpun berdasarkan laporan kinerja (lapkin) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sejak tahun 2020 hingga 2023 (DKPP 2020; 2021; 2022; 2023). Data yang dikumpulkan terkait dengan tahapan rekrutmen penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Sayangnya, data DKPP pada lapkin tersebut tidak cukup mendetail, karena tidak ditampilkan data spesifik per provinsi mengenai pengelompokan dugaan dan teradu pelanggaran kode etik. Angka yang disajikan dalam lapkin adalah jumlah sebaran aduan dan teradu tanpa spesifikasi lebih lanjut mengenai dugaan apa yang sebenarnya ada di provinsi tersebut. Ketiadaan data spesifik ini menyebabkan analisis terhadap kecenderungan kasus apa yang menonjol di masing-masing provinsi mustahil dilakukan. Data DKPP yang disajikan dalam lapkin bisa dibilang memang amat terbatas. Padahal data spesifik seperti detail dugaan dan teradu bisa disampaikan lewat lampiran tersendiri.

1. Data DKPP 2020

Berikut akan disampaikan data terkait pengaduan yang masuk ke DKPP. Data 'pengaduan' ini berarti jumlah murni laporan yang masuk. Kategori pengaduan yang didaftarkan di bawah ini adalah aduan yang masuk ke penggolongan non-tahapan Pemilu. Entah mengapa memang DKPP menggunakan istilah 'non-tahapan Pemilu' ini, karena sebenarnya yang dimaksud kategori 'non-tahapan Pemilu' adalah tahapan kepemiluan selain yang terjadi pada periode pemungutan suara. Jadi 'non-tahapan Pemilu' ini maksudnya menunjukkan periode sebelum dan sesudah hari-h

pemungutan suara. Pada penggolongan periodis inilah tahapan rekrutmen dimasukkan. Di bawah ini akan disampaikan jumlah pengaduan pelanggaran kode etik yang masuk pada periode non-tahapan Pemilu menurut lapkin DKPP tahun 2020:

a. Keberpihakan: 30
b. Penyalahgunaan wewenang: 30
c. Perbuatan asusila dan pelecehan seksual: 21
d. Pernyataan kontroversial: 13
e. Tidak menjalankan tugas: 13
f. Rangkap jabatan: 8
g. Penyuapan: 7
h. Berafiliasi dengan partai politik: 7
i. Rekrutmen jajaran KPU: 5
j. Rekrutmen pegawai: 4
k. Politik uang: 4
l. PAW (pergantian antarwaktu) legislatif: 1
m. Rekrutmen jajaran Bawaslu: 1
n. Keluarga: 1
o. Penganiayaan: 1
p. Korupsi: 1

Seluruh dugaan pada non-tahapan Pemilu tersebut jika ditotal akan berjumlah 145. Kemudian, untuk total laporan dugaan pelanggaran kode etik gabungan dari tahapan Pemilu dan non-Pemilu adalah 415. Dari semua laporan tersebut, tidak ada laporan yang masuk untuk Provinsi DKI Jakarta. Di

antara semua dugaan ada 6 yang berhubungan dengan rekrutmen LPP. Kemudian, dari dugaan-dugaan tersebut yang sampai menjadi perkara yang disidangkan dan diberi putusan hanya mencapai 101. Amar putusannya antara lain: 200 orang direhabilitasi, 174 orang menerima teguran tertulis, 2 orang diberhentikan sementara, 26 orang diberhentikan secara tetap, 7 orang diberhentikan dari jabatannya, 0 orang ketetapan, dan total jumlah teradu yang diputus 633 orang.

Dari pemeriksaan dan persidangan tersebut lalu didapatkan data teradu atau kasus terbukti melanggar kode etik pada periode non-tahapan Pemilu sebagai berikut:

a. Penyalahgunaan wewenang: 21
b. Tidak menjalankan tugas: 15
c. Keberpihakan: 14
d. Seleksi anggota KPU kabupaten/kota: 12
e. Rekrutmen pegawai: 12
f. Pelecehan seksual/asusila: 9
g. Berafiliasi dengan partai politik: 7
h. PAW legislatif: 6
i. Politik uang/korupsi/penyuapan: 4
j. Rangkap jabatan: 4
k. PAW penyelenggara Pemilu: 3
l. Seleksi anggota Bawaslu kabupaten/kota: 2
m. Keluarga: 1
n. Pernyataan kontroversial: 1
o. Penyalahgunaan minuman keras: 1

p. Tidak menghormati sesama penyelenggara: 1

q. Tidak jujur mengungkap identitas: 1

Total untuk data teradu pada periode non-tahapan Pemilu adalah 114 kasus dengan total individu yang berkasus sebanyak 698. Jumlah teradu yang berkaitan dengan rekrutmen LPP ada 14. Lalu, untuk jumlah individu teradu yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta hanya 5 orang. Jumlah 5 dari 698 ini jelas kecil sekali perbandingannya.

2. Data DKPP 2021

Data di bawah ini adalah jumlah pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang terdata di DKPP selama tahun 2021 berdasarkan periode non-tahapan Pemilu:

a. Perbuatan asusila dan pelecehan seksual: 11

b. Rangkap jabatan: 9

c. Rekrutmen/pengisian jabatan sekretariat: 8

d. Kinerja sekretariat: 6

e. Seleksi anggota KPU: 5

f. Seleksi anggota Bawaslu: 2

g. PAW (pergantian antarwaktu) penyelenggara Pemilu: 1

h. Seleksi lembaga pemantau pemilihan 1

i. Pergantian koordinator divisi lembaga: 1

j. PAW legislatif: 0

k. Pemberhentian *ad hoc*: 0

Total jumlah pengaduan yang masuk adalah 44. Angka ini relatif turun drastis dibandingkan dengan pengaduan yang masuk pada tahun yang lalu sejumlah 145. Bisa diduga hal tersebut lebih disebabkan karena tahun 2020 lebih dekat dengan tahun penyelenggaraan Pemilu di 2019, jadi laporan terhadap dugaan pelanggaran kode etik pada tahun 2020 masih berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Dugaan yang terkait seleksi anggota LPP ada sebanyak 7 buah.

Untuk data sebaran aduan, Provinsi DKI Jakarta pada tahun tersebut hanya mendapatkan 1 buah saja, berbanding dengan tahun sebelumnya yang nol. Pada tahun 2020, perkara yang disidangkan dan diberi putusan sebanyak 169, berbanding pula dengan jumlahnya pada setahun sebelumnya 101. Amar putusan yang dihasilkan di tahun 2020 ini bisa diurai sebagai berikut: 397 orang direhabilitasi, 205 orang menerima teguran tertulis, 2 orang diberhentikan sementara, 13 orang diberhentikan secara tetap, 5 orang diberhentikan dari jabatannya, 11 orang ketetapan, dan total jumlah teradu yang diputus sejumlah 633 orang.

Lalu, dari pemeriksaan dan persidangan tersebut didapatkan data yang teradu dalam periode non-tahapan Pemilu sebanyak ini:

a. Penyalahgunaan wewenang: 15
b. Tidak menjalankan tugas: 14
c. Pelanggaran tertib sosial: 12
d. Rangkap jabatan: 5
e. Keberpihakan: 4
f. Berafiliasi dengan partai politik: 4
g. Pernyataan kontroversial: 3

h. Pelecehan seksual/asusila: 3

i. Konflik kepentingan: 2

j. PAW penyelenggara Pemilu: 2

k. Politik uang/korupsi/penyuapan: 1

l. Rekrutmen jajaran Bawaslu: 1

m. Rekrutmen jajaran KPU: 1

n. Rekrutmen pegawai: 6

Jika dijumlah semuanya, maka didapatkan total 67 untuk jumlah teradu yang khusus mengenai periode non-tahapan Pemilu dengan hanya 2 yang terkait rekrutmen LPP. Bandingkan dengan keseluruhan jumlah teradu dari tiap tahapan yang mencapai 921 orang dengan 325 di antaranya dijatuhi sanksi. Lalu, dari 325 orang yang dijatuhi sanksi tersebut, hanya 5 orang yang berasal dari DKI Jakarta. Kemudian, sejak tahun 2020, laporan DKPP merilis kelompok data terbaru mengenai prinsip yang dilanggar oleh mereka-mereka yang diputus melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu. Berikut rincian prinsip-prinsip yang dilanggar dari 325 putusan penjatuhan sanksi:

a. Profesional: 162

b. Berkepastian hukum: 75

c. Mandiri: 20

d. Akuntabel: 19

e. Adil: 10

f. Terbuka: 10

g. Kepentingan umum: 8

h. Jujur: 6

i. Aksesibilitas: 5

j. Tertib: 5

k. Proporsional: 3

l. Efisien: 2

Nampak bahwa kode etik yang paling banyak bermasalah pada pelaksanaannya adalah profesionalitas dan penerapan tata peraturan atau kepastian hukum, dengan jumlah berturut-turut 162 dan 75. Perihal integritas yang lebih berhubungan dengan akuntabilitas dan kejujuran cenderung berjumlah menengah dan minor, berturut-turut 19 dan 6. Menarik untuk menyimak data DKPP pada tahun-tahun berikutnya untuk melihat perubahan kecenderungan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan Pemilu.

3. Data DKPP 2022

Kembali lagi mengenai data jumlah pengaduan yang sifatnya masih dugaan terhadap pelanggaran kode etik berdasarkan non-tahapan Pemilu yang masuk ke DKPP selama tahun 2022:

a. Perbuatan asusila dan pelecehan seksual: 11

b. Rangkap jabatan: 10

c. Rekrutmen/pengisian jabatan sekretariat: 9

d. Kinerja sekretariat: 11

e. Seleksi anggota KPU: 3

f. Seleksi anggota Bawaslu: 2

g. Seleksi penyelenggara tingkat *ad hoc*: 32

h. PAW (pergantian antarwaktu) penyelenggara Pemilu: 2

i. Pemberhentian *ad hoc*: 1

Jumlah totalnya sebanyak 81 laporan dengan 5 di antaranya terkait seleksi anggota LPP. Perhatikan bahwa kategori yang digunakan untuk tahun 2022 jumlahnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 terdapat 16 poin, lalu pada 2021 turun menjadi 11 poin, dan pada 2022 turun lagi menjadi hanya 9 poin. Tidak ada penjelasan khusus yang disediakan DKPP mengapa ada perubahan pengelompokan tersebut, tetapi hal ini adalah fakta menarik. Untuk sebaran pengaduan dari Provinsi DKI Jakarta hanya 1.

Kemudian mengenai perkara yang akhirnya disidang dan diberi putusan sebanyak 30 jumlah teradu yang diputus ada 81 orang. Detail amar putusannya adalah sebagai berikut: 26 orang direhabilitasi, 30 orang menerima teguran tertulis, 2 orang diberhentikan sementara, 14 orang diberhentikan secara tetap, 1 orang diberhentikan sebagai ketua, dan 8 orang ketetapan.

Berikut data mengenai yang teradu dalam periode non-tahapan Pemilu:

a. Penyalahgunaan wewenang: 11
b. PAW penyelenggara Pemilu: 10
c. Rekrutmen pegawai: 6
d. Rangkap jabatan: 4
e. Tidak menjalankan tugas: 3
f. Pelecehan seksual/asusila: 3
g. Keberpihakan: 0
h. Berafiliasi dengan partai politik: 1
i. Keluarga: 1
j. Berjudi: 1

k. Bisnis investasi bodong: 1

l. Penganiayaan: 1

Jumlah totalnya adalah 43 dengan nihil yang terkait dengan rekrutmen LPP. Dari jumlah tersebut terdapat 73 orang yang teradu dan 47 dijatuhi sanksi. Untuk Provinsi DKI Jakarta tidak ada yang masuk menjadi teradu alias nol. Terakhir untuk prinsip yang dilanggar rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Profesional: 32

b. Tertib: 7

c. Mandiri: 4

d. Terbuka: 2

e. Jujur: 1

f. Proporsional: 1

Jika data di atas tersebut disimak, maka terlihat kontras dengan data setahun sebelumnya. Walaupun prinsip profesionalitas tetap menempati peringkat tertinggi sebagai prinsip yang paling sering dilanggar, tetapi jumlahnya turun drastis dari setahun sebelumnya yang mencapai 162 menjadi hanya 32. Untuk prinsip lain jumlahnya pun relatif kecil. Kemudian, prinsip kepastian hukum yang pada tahun sebelumnya menjadi prinsip yang juga relatif banyak dilanggar pada tahun 2022 justru prinsip ini hilang sama sekali. Absennya prinsip ini tentu menimbulkan tanya, apakah kemudian selama tahun 2022 berarti tidak ada pelanggaran atas prinsip tersebut? DKPP tidak pula memberikan penjelasan lebih lanjut.

4. Data DKPP 2023

Tahun terakhir yang datanya diperiksa ada pada 2023. Pada saat buku ini ditulis laporan untuk tahun kerja 2024

belum dirilis dan bisa diduga bahwa jumlah laporan dugaan dan teradu dari tahun penyelenggaraan Pemilu Serentak ini akan naik dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi pada 2024 keserentakan Pemilu tidak hanya pada Pemilu presiden dan parlemen, tetapi juga ada Pilkada Serentak. Kemungkinan pula pada tahun 2025 laporan yang menumpuk belum terurus pasti akan dilanjutkan pemeriksaan dan persidangannya, ditambah juga dengan laporan baru.

Berikut disampaikan data jumlah pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang masuk DKPP selama tahun 2023 menyangkut periode non-tahapan Pemilu:

a. Perbuatan asusila dan pelecehan seksual: 54
b. Rangkap jabatan: 12
c. Rekrutmen/pengisian jabatan sekretariat: 2
d. Kinerja sekretariat: 4
e. Seleksi anggota KPU: 9
f. Seleksi anggota Bawaslu: 23
g. Seleksi penyelenggara tingkat *ad hoc*: 170
h. PAW (pergantian antarwaktu) penyelenggara Pemilu: 2
i. Pemberhentian *ad hoc*: 1

Jumlah total pengaduan yang diterima adalah sebanyak 277 buah dengan aduan yang berhubungan dengan seleksi ada 32. Untuk sebaran pengaduan, Provinsi DKI Jakarta kembali hanya menerima aduan sedikit sejumlah 4. Secara berturut-turut Provinsi DKI Jakarta hanya mendapatkan aduan sebanyak 0, 1, 1, dan terakhir 4. Fakta ini tentu menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu

provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia yang diperparah dengan kepadatannya yang paling parah. Jakarta layaknya wilayah "Indonesia kecil" yang kompleks. Hal buruk yang bisa terjadi mengenai penyelenggaraan Pemilu terkesan akan muncul terlebih dahulu di DKI Jakarta sebelum provinsi lain atau malah sebaliknya, kasus yang muncul di wilayah lain seperti memiliki kemungkinan yang tinggi untuk terjadi pula di DKI Jakarta. Namun, nyatanya secara faktual jumlah dugaan pelanggaran prinsip etika penyelenggara Pemilu di provinsi ini sangatlah kecil dan bahkan selama 4 tahun reratanya hanya 1,5 aduan per tahun.

Data jumlah perkara yang disidangkan dan diberi putusan adalah 134 dengan banyaknya orang yang teradu 515. Rinciannya adalah sebagai berikut: 251 orang direhabilitasi, 178 orang menerima teguran tertulis, 4 orang diberhentikan sementara, 12 orang diberhentikan secara tetap, 7 orang diberhentikan sebagai ketua, dan 6 orang ketetapan. Berikut data mengenai teradu pada non-tahapan Pemilu:

a. Politik uang/korpusi/suap: 2
b. Penyalahgunaan wewenang: 0
c. Keberpihakan: 0
d. Afiliasi dengan partai politik: 3
e. Keluarga: 3
f. PAW legislatif: 0
g. PAW penyelenggara Pemilu: 5
h. Rangkap jabatan: 8
i. Tidak menjalankan tugas: 2
j. Rekrutmen jajaran Bawaslu: 4
k. Rekrutmen jajaran KPU: 10

l. Pemberhentian *ad hoc*: 1

m. Pemberhentian penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten/kota: 0

n. Rekrutmen pengawai: 0

o. Pernyataan kontroversial: 0

p. Penyalahgunaan narkotika: 0

q. Penganiayaan: 1

r. Pelecehan seksual/asusila: 1

s. Pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* KPU: 297

t. Pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* Bawaslu: 82

u. Lain-lain: 4

Total teradu berjumlah 423 kasus yang melibatkan 515 orang dan akhirnya 215 di antaranya mendapatkan sanksi. Di DKI Jakarta terdapat 5 orang yang teradu. Untuk jumlah teradu yang berkaitan dengan proses rekrutmen ada 14. Di bawah ini didaftarkan prinsip-prinsip yang dilanggar:

a. Jujur: 0

b. Mandiri: 3

c. Adil: 7

d. Akuntabel: 14

e. Berkepastian hukum: 16

f. Aksesibilitas: 0

g. Tertib: 2

h. Terbuka: 0

i. Proporsional: 12

j. Profesional: 161

k. Efektif: 0

l. Efisien: 0

m. Kepentingan umum: 0

Dari semua prinsip di atas, prinsip profesionalitas kembali menjadi yang terbanyak dilanggar. Jumlahnya juga sangat signifikan dibandingkan prinsip yang lainnya mencapai 161. Untuk prinsip kedua, ketiga, dan keempat paling banyak dilanggar dengan jumlah yang berdekatan adalah prinsip berkepastian hukum, akuntabilitas, dan proporsionalitas, berturut-turut 16, 14, dan 12.

Mari sebentar merenungi data prinsip-prinsip ini sebelum merangkum data yang berhubungan dengan rekrutmen anggota LPP. Satu hal mendasar yang harus dipahami mengenai mekanisme kerja DKPP adalah lembaga ini tidak secara aktif melakukan penyidikan. DKPP hanya bekerja merespons laporan yang kemudian diperiksa untuk dipilah mana yang layak serta tepat disidangkan dan baru kemudian memutuskan jenis sanksi apa yang harus dilakukan terhadap teradu. DKPP bukanlah penegak hukum kepemiluan. Justru Bawaslu yang memiliki kewenangan yang paling mendekati taraf tersebut karena bisa melakukan penindakan terkait pelanggaran administrasi kepemiluan. Walaupun hanya bekerja pada ranah pengawasan penerapan produk hukum kepemiluan, tetapi Bawaslu tetap bisa membuat putusan atas pelanggaran administrasi dan praktik politik uang yang ditemuinya secara langsung maupun yang berasal dari laporan masyarakat. Baru jika ada indikasi tindak pidana di sekitar pelaksanaan Pemilu, Bawaslu melanjutkan pelaporannya kepada Sentra Penegakan Hukum terpadu atau

Gakkumdu; begitu pula jika ada indikasi pelanggara kode etik maka Bawaslu akan melanjutkan pelaporannya kepada DKPP.

Mudahnya, seperti yang sudah disebutkan di bab sebelumnya, DKPP adalah garda penjaga moral bagi para penyelenggara Pemilu. Ranah kerja DKPP ini sifatnya amat subtil tidak seperti LPP yang lain. Dalam *Buku Saku Pengaduan* yang dibuat DKPP (2023a), mekanisme pelaporan yang dilakukan tidak wajib mencamtumkan prinsip apa yang yang diduga dilanggar dalam kasus yang coba diangkat oleh sang pelapor. Artinya, daftar prinsip-prinsip yang dilanggar sebagaimana yang dituliskan dalam laporan kinerja adalah kesimpulan hasil analisis yang dilakukan oleh DKPP sendiri. Artinya, pemilihan prinsip ini adalah hasil asesmen DKPP; dus, secara nyata sebetulnya kerja-kerja DKPP adalah sekaligus juga merupakan suatu aktivitas evaluatif terhadap kinerja para penyelenggara Pemilu, hanya saja memang kerangka yang digunakan memang sifatnya amat subtil mengenai etika dan moral.

Rekapan prinsip yang dilanggar oleh para teradu menunjukkan bahwa profesionalitas adalah prinsip yang paling banyak dilanggar dari tahun ke tahun. Hal yang kemudian bisa ditarik benang merahnya dari rekapitulasi ini adalah tidak adanya perbaikan dari sisi profesionalitas para LPP, karena terbukti dari tahun ke tahun kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah mengenai prinsip tersebut. Sesederhana bahwa LPP tidak melakukan perbaikan internal kelembagaannya mengenai profesionalitas personilnya. Bisa saja karena LPP disibukkan dengan rutinitas pelaksanaan tiap tahapan dalam siklus Pemilu hingga tidak melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Data telanjang seperti ini, dari yang hanya berupa angka, bisa kemudian diperkaya dengan deskripsi dari proses pembacaan amar putusan DKPP untuk menelusuri sebab-musabab dan segala aspek terkait pelanggaran prinsip-prinsip

yang dimaksud, amat berguna untuk dijadikan pemerkuat standar praktik penyelenggaraan Pemilu. Dari putusan DKPP seharusnya bisa diketahui gelagat atau karakteristik modus-modus pelanggaran kode etik yang bisa digunakan untuk melakukan pencegahan internal kelembagaan dari para penyelenggara Pemilu.

Dengan menggunakan paradigma siklus Pemilu, tahapan evaluasi praktik penyelenggaraan Pemilu yang terkait dengan pelanggaran kode etik ini menyambung langsung dengan tahapan reformasi atau perbaikan kelembagaan kepemiluan. Tahapan reformasi ini kemudian berhubungan langsung pula dengan periode persiapan penyelenggaraan Pemilu untuk siklus berikutnya atau yang disebut DKPP dengan istilah "non-tahapan Pemilu". Dalam masa persiapan penyelenggaraan Pemilu inilah ada tahapan rekrutmen yang seharusnya linier bersangkut paut dengan tahapan pasca-penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, yaitu tahapan evaluasi dan perbaikan tadi. Jadi, seharusnya rekrutmen anggota LPP tidak berdiri sendiri atau mulai dari nol setiap kali tahapan tersebut dilakukan.

Tahapan rekrutmen yang tidak memperhatikan siklus keberlanjutan Pemilu akan mengulang kesalahan utama dari tahapan rekrutmen sebelumnya: yaitu menghasilkan anggota LPP yang seturut asesmen DKPP, berpotensi tinggi untuk bekerja secara kurang atau bahkan tidak profesional hingga pada akhirnya bisa menghasilkan penyelenggaraan Pemilu yang jauh dari kata ideal. Perspektif evaluatif seperti ini hanya bisa didapat karena kekayaan dokumentasi terkait proses analitis yang sudah dimiliki DKPP, utamanya selama lima tahunan terakhir sejak Pemilu Serentak 2019 sebagaimana yang dikutip dalam pembahasan subbab ini.

Pembahasan di sini juga sekaligus menguak bahwa mekanisme evaluatif antarlembaga penyelenggara Pemilu masih kurang. Untuk evaluasi terkait rekrutmen, hal ini

diperparah dengan, seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya, ketiadaan standar evaluasi yang khusus digunakan pada proses rekrutmen LPP. Kemudian, hal ini juga semakin dipersulit dan diperumit lagi dengan jadwal rekrutmen antardaerah dan antarlembaga yang bisa berbeda-beda dan bahkan masa kepengurusannya bisa tumpang tindih seperti yang terjadi di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan dua kali rekrutmen berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023. Semua hal ini membuat terbengkalainya tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen anggota LPP. Padahal dari pembahasan ini terkuak bahwa bahan evaluasi rekrutmen itu bahkan sudah disediakan secara tidak langsung dari DKPP.

Tentu bahan evaluasi dari DKPP ini memang tidak sepenuhnya lengkap, karena memang DKPP tidak secara khusus menyelenggarakan kerja evaluatif secara menyeluruh. Namun, tepat pada logika parsialitas kelembagaan dari masing-masing LPP inilah seharusnya bisa terjadi kerja yang berkesinambungan, termasuk pada tahapan evaluasi. Artinya, sudah sepatutnya masing-masing LPP juga bertukar pendapat mengenai kelemahan masing-masing lembaganya. Mulai dari DKPP, dengan kekhususan kerja mengenai evaluasi implementasi kode etik penyelenggara Pemilu, bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan penerapan etika dalam penyelenggaraan Pemilu. Lalu, Bawaslu dengan kekhususan kerja penegakan tata administrasi kepemiluan bisa memberikan rekomendasi untuk peningkatan disiplin bagi para anggota masing-masing LPP. Terakhir, KPU dengan kekhususan kerja penyusunan prosedur tata cara penyelenggaraan Pemilu bisa memberikan rekomendasi bagi LPP yang lain perihal kapasitasnya dalam melakukan koordinasi dan inovasi kelembagaan maupun teknologi yang terkait kepemiluan.

Jadi perlu kembali dikuatkan pemaknaan terkait kerja bersama dari ketiga LPP untuk saling mendukung satu sama

lain yang tidak saja terkait kerja normatif sesuai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri yang memang bersifat komplementer, tetapi juga kerja bersama dalam hal evaluasi dengan model triangulasi.

Mari kembali lagi kepada rekapitulasi dalam laporan-laporan DKPP mengenai periode non-tahapan Pemilu dan kali ini spesifik memeriksa data rekrutmen Provinsi DKI Jakarta. Dari tahun ke tahun bisa dilihat bahwa jumlah laporan dugaan maupun yang terproses menjadi teradu di Provinsi DKI Jakarta termasuk sangat kecil pada periode 2020–2022 dan baru melonjak secara cukup signifikan pada 2023. Secara berturut-turut jumlah laporan dugaan terkait proses rekrutmen LPP berjumlah 6, 7, 5, dan 32. Lalu jumlah orang teradu secara urut adalah sebagai berikut: 14, 2, 0, dan 14 lagi.

Sekali lagi, data ini sifatnya hanyalah level permukaan. Pertama-tama, sayangnya DKPP tidak menyediakan data lanjutan mengenai detail dari kasus-kasus tersebut dalam laporannya. DKPP tidak menyediakan informasi lebih lanjut mengenai kasus-kasus apa saja dan keputusan apa yang diberikan di dalamnya. DKPP dalam laporannya hanya memberikan angka-angka saja. Jadi masyarakat tidak bisa secara otomatis mengecek misalnya, kasus-kasus pelanggaran kode etik semacam apa yang terjadi per provinsi dan bagaimana penanganannya.

Kedua, jika tidak ada pada dokumen laporan tahunan, maka ada alternatif lain seperti yang diajukan oleh Holly Ann Garnett (2019), yaitu melakukan analisis konten terhadap konten situs web sebagai bentuk evaluasi penyelenggara Pemilu. Di era kiwari memang konten situs web telah menjadi instrumen penting yang bisa mencerminkan performa lembaga pemerintah. Untuk keperluan informasi publik DKPP, mungkin info detail pengaduan yang masuk memang tidak begitu dibutuhkan masyarakat umum, tetapi dokumen hasil

persidangan dan keputusan terhadap teradu sudah seharusnya dengan mudah diakses oleh publik.

Padahal keterbukaan informasi ini juga adalah salah satu standar kode etik penyelenggara Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu. DKPP sendiri sudah menulis sendiri lewat Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 di Pasal 6 bahwa keterbukaan penyelenggara pemilu ditunjukkan dengan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik. Jadi, kemudian jadi agak sulit untuk mengakses dokumen-dokumen persidangan tersebut, karena harus dimintakan terlebih dahulu secara resmi ke DKPP.

Dengan asumsi yang bisa dibangun dari data DKPP bahwa hanya ada sedikit laporan dugaan dan teradu terhadap pelaksanaan rekrutmen anggota LPP Provinsi DKI Jakarta, maka bisa disimpulkan secara prematur bahwa proses rekrutmen ini telah berlangsung dengan baik. Kesimpulan semacam ini sifatnya bisa dibilang sangat awam dan naif. Oleh karena itu, uraian-uraian selanjutnya di bab ini, melalui hasil olah data yang didapatkan melalui wawancara dan pengamatan langsung dari dalam ormas-omek, akan coba menguji tesis yang masih mentah ini.

Kesimpulan bahwa rekrutmen anggota LPP di DKI Jakarta sudah berlangsung baik memang adalah inferensi yang tidak bisa dibilang salah jika memang informasi yang didapat hanyalah data telanjang dari laporang DKPP. Daya kritis lebih dapat mengantarkan pada ironi lebih lanjut di balik rapot baik proses rekrutmen ini. Seorang narasumber penulisan buku ini secara gamblang misalnya, sebut saja dengan sebutan "pengamat A" yang merupakan anggota salah satu LSM yang fokus terhadap isu-isu kepemiluan, menyampaikan bahwa hasil dari rekrutmen tersebut nyatanya menghasilkan anggota LPP dengan kompetensi yang buruk.

Sebabnya menurutnya adalah proses rekrutmen yang buruk pula.

Secara tajam, "pengamat A" mengkritik kinerja para anggota LPP DKI Jakarta yang tidak memiliki keahlian teknis, kemampuan manajerial, dan bahkan kurangnya pemahaman terhadap prosedur Pemilu itu sendiri yang menjadi pokok kerjanya. "Pengamat A" mencontohkan perihal pemahaman mengenai penyelesaian sengketa Pemilu yang bisa terjadi secara amat kompleks hingga membuat para anggota LPP di tingkat kabutapen/kota angkat tangan dan menyerahkannya ke tingkat provinsi, yang juga lepas tangan dan akhirnya menyerahkan penanganannya pula kepada LPP tingkat pusat padahal kasus yang terjadi ada pada cakupan wilayah kerjanya.

"Pengamat A" memberikan contoh kasus sengketa yang terjadi pasca-Pemilu Serentak 2024 di Jakarta Utara. Pengajuan gugatan dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap dugaan penggelumbungan suara oleh Partai Nasional Demokrat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus bernomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini akhirnya diputus bahwa perlu dilakukan rekapitulasi ulang di 233 TPS, karena perhitungan yang dilakukan tidak memenuhi standar akurasi dan transparansi. Jadi, bagi "pengamat A" KPU Kota Jakarta Utara dan Provinsi DKI Jakarta di sini telah gagal menjaga integritas poses Pemilu, karena secara mendasar gagal memastikan proses perhitungan suara secara akuntabel.

Perhitungan suara ulang yang kemudian dilakukan menghasilkan perbedaan perolehan suara yang signifikan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa apakah memang terjadi kecurangan lewat manipulasi suara dan bagaimana hal tersebut bisa terealisasi. Dalam putusannya, MK secara khusus pun menyoroti perihal aspek logistik yang penting dalam menjamin integritas kepemiluan. Isu liar yang bergulir

ini membuat skeptisisme publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Jika kasus yang terjadi disebabkan oleh kelalaian, berarti adalah kecacatan sistemik dari sisi penyelenggaranya yang tidak bisa memastikan keakuratan suara; jika benar terjadi manipulasi oleh pihak internal, berarti ada aspek kegagalan di sisi pengawasan Bawaslu pula. Pada intinya

Isu ini berkembang hingga terjadi kasus-kasus lanjutan seperti intimidasi-intimidasi terhadap anggota LPP. Seperti ketika komisioner KPU Jakarta Utara mendapatkan kiriman bangkai ayam dan pesan ancaman. Kekecewaan terhadap anggota LPP terhadap kinerjanya adalah hal yang wajar, tetapi bentuk-bentuk intimidasi yang kelewat batas ini menunjukkan ada indikasi lain terkait kasus ini. "Pengamat A" mengungkapkan bahwa hal ini justru menunjukkan kegagalan para anggota LPP untuk memenuhi ekspektasi dari kelompok politik tertentu yang berkompetisi dalam Pemilu. Menurut "Pengamat A", ekspektasi ini dihasilkan dari proses tukar-menukar pengaruh antara partai politik atau elite tertentu dengan para anggota LPP bahkan sejak proses rekrutmen mereka.

Jadi, di satu sisi ekspektasi semacam ini tidak akan muncul jika memang sejak awal tidak ada proses yang mengawalinya. Ekspektasi timbal-balik pemberian keuntungan bagi pihak-pihak tertentu ini bahkan sudah tertanam sejak penyelenggaraan rekrutmen anggota LPP. "Pengamat A" menemukan bahwa seleksi anggota LPP banyak dipengaruhi oleh intervensi partai politik yang turut mendukung atau bahkan mengajukan individu untuk bisa lolos dalam proses tersebut. Secara ironis, intervensi politik ini rupanya justru tidak saja berpengaruh, tetapi bahkan manjur dalam kompetisi rekrutmen tersebut. Subbab refleksi dalam bab ini akan berusaha menganalisis bagaimana bisa fenomena ini terjadi.

Kasus dari Jakarta Utara tadi pun tetap bergulir di kemudian hari. Partai Nasional Demokrat mengajukan gugatan baru setelah kalah dalam pemilihan ulang dan meminta pemungutan ulang pula untuk beberapa TPS. Walaupun gugatan ini ditolak MK, menurut "pengamat A" kasus ini telah menunjukkan kepada publik mengenai kegagalan para LPP untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu secara tertib.

Studi kasus ini konsisten dengan analisis data mentah dari DKPP yang sudah dilakukan sebelumnya pada subbab ini bahwa kelemahan terbesar dari kelembagaan penyelenggara Pemilu adalah pemenuhan standar etik profesionalitas. Secara singkat, hal ini juga bisa diartikan bahwa sebetulnya banyak anggota LPP yang tidak kompeten. Oleh karena itu, dari cerita "pengamat A" terkuat bahwa ada indikasi intervensi dari elite maupun partai politik yang membuat anggota LPP yang terpilih tidak berdasarkan prinsip integritas dan meritokrasi. Hal lain yang juga akan diperiksa dalam analisis bab ini adalah: jika intervensi elite maupun partai politik itu ada, apalagi di episentrum kekuasaan politik nasional seperti DKI Jakarta, mengapa laporan kepada DKPP mengenai pelanggaran kode etik penyelenggaraan rekrutmen ini begitu minim.

Profil Singkat Anggota Terpilih Bawaslu DKI Jakarta Periode 2022–2027

1. Muhandar Nugraha

Menempuh kuliah jenjang sarjana pada tahun 2001–2005 jurusan Administrasi Negara dan jenjang magister pada tahun 2010–2012, keduanya di Universitas Nasional. Selama kuliah ia juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pada 2007 ia terpilih sebagai Koordinator Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kecamatan

Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian pada tahun 2012 menjabat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah yang sama. Sempat menjadi dosen di almamaternya pada 2013–2018. Setelah itu menjadi anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan periode 2018–2023 dan kini menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta 2022–2027.

2. Agustinus Benny Sabdo

Mengambil studi hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Lalu mengambil program magister hukum di Universitas Indonesia. Pernah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Jakarta Utara 2016–2017. Lalu, anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara 2018–2023. Kini menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2022–2027.

3. Reki Putera Jaya

Mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2007. Semasa menjadi mahasiswa pernah menjadi Ketua Komisariat HMI di fakultasnya pada 2004–2005 dan juga anggota senat juga di faklutasnya pada 2005–2006. Pernah bekerja di firma hukum Adna Lawfirm selama 2017–2018. Baru menjadi tim asistensi Bawaslu RI pada 2018–2022 dan dilanjutkan menjadi tenaga ahli Bawaslu RI. Sekarang menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2022–2027.

4. Burhanuddin

Memiliki banyak gelar pendidikan: mulai dari diploma dari Akademi Akuntansi YAI Jakarta, sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta, sarjana Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan magister manajemen di Universitas Islam Jakarta. Selama mahasiswa pernah menjabat Ketua Komisariat PMII YAI Jakarta Pusat di tahun 2003–2004, lalu Ketua Pimpinan Cabang PMII Jakarta Pusat pada 2006–2007, Wakil Sekretaris Pengurus Besar PMII

pada 2011–2013, Wakil Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 2008–2011, dan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor pada 2018. Karir kepemiluannya pada 2012–2014 dengan menjadi Ketua Panwaslu Kota Jakarta Pusat. Kemudian pada 2015–2017 menjadi bagian tim asistensi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, sekarang menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2022–2027.

5. Sakhroji

Menempuh pendidikan sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jaya dan magister hukum di Universitas Jayabaya. Pernah menjadi anggota tim asistensi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di tahun 2013–2017. Kemudian sempat menjadi Ketua Panwaslu Kota Jakarta Timur pada 2016–2018. Selama 2016–2017 aktif pula di GP Ansor Kota Jakarta Timur. Pada 2018–2023 menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur. Kini menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2022–2027.

6. Rini Rianti Andriani

Lulus dari program sarjana Hubungan Internasional dari Universitas 17 Agustus 1945 di tahun 1994. Ia pernah aktif pula di Pergerakan Sarinah. Pada tahun 2016–2017 ia menjadi Panwas Kecamatan Kelapa Gading. Lalu di tahun 2017–2018 menjadi anggota Panwas Kota Jakarta Utara. Selanjutnya di tahun 2018–2023 menbahat sebagai anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara dan kini sebagai anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Periode 2022–2027.

Profil Singkat Anggota Terpilih KPU DKI Jakarta Periode 2023–2028

1. Wahyu Dinata

Gelar sarjananya didapat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jakarta. Ketika menjadi mahasiswa aktif berorganisasi di PMII. Kemudian, pernah aktif pada tahun 2007 hingga 2010 di Koalisi Masyarakat Pengawasan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dan kemudian di Komite Independen Pemantau Pemilu sejak 2011 sebagai ketua. Pada 2018–2023 menjabat sebagai anggota KPU Kota Jakarta Pusat. Lalu terpilih sebagai Ketua KPU DKI Jakarta Periode 2023–2028.

2. Astri Megatari

Kuliah sarjana ditempuhnya di Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Telkom. Pernah menjadi peserta ajang pemilihan Puteri Indonesia tahun 2008. Lalu bekerja sebagai pembawa acara berita di stasiun televisi Trans TV hingga 2010 dan kemudian pindah ke RCTI hingga 2015. Karirnya dilanjutkan menjadi Tenaga Ahli Media dan Komunikasi Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016–2023. Selain menjadi anggota KPU DKI Jakarta Periode 2023–2028, Ia juga menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

3. Dody Wijaya

Kuliah sarjana dilaluinya di Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini sedang menempuh studi magister di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada 2018–2023 menjabat sebagai anggota KPU Kota Jakarta Selatan dan mengampu Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Capaian kerjanya ketika itu adalah "Zero PSU" atau nol pemungutan suara ulang. Pada tahun 2021 menulis buku *Ironi Pemilu Serentak Dinamika Penguatan Sistem Presidensial Multipartai Melalui Pemilu Serentak 2019 di Indonesia* diterbitkan oleh TITIKBACA.

4. Fahmi Zikrillah

Lulus dari program studi sarjana FISIP Universitas Nasional Jakarta pada tahun 2009. Ketika berkuliah saat itu pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan, dan Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Jakarta Selatan. Sekarang sedang menempuh studi magister di Paramadina Graduate School of Diplomacy. Pernah menjadi direktur PT. Lumosa Forina Raya pada 2015–2018. Baru setelah itu menjadi anggota KPU Kota Jakarta Selatan Periode 2018–2023. Jabatannya selain menjadi anggota KPU DKI Jakarta Periode 2023–2028 adalah Ketua Divisi Data dan Informasi di sana.

5. Irwan Supriadi Rambe

Gelar sarjananya didapat dari Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Semasa itu ia juga aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Lalu menempuh gelar magister di bidang manajemen pertahanan Institut Teknologi Bandung dan Cranfield University, lulus tahun 2009. Terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2018–2023. Sekarang, jabatannya selain menjadi anggota KPU DKI Jakarta Periode 2023–2028 adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

6. Muhammad Tarmizi

Pernah aktif di PMII. Merupakan tenaga ahli Ketua Bawaslu RI Abhan yang menjabat periode 2017–2022. Pernah menjabat sebagai Pengganti Antarwaktu (PAW) KPU Provinsi DKI Jakarta Periode 2018–2023. Sekarang, jabatannya selain menjadi anggota KPU DKI Jakarta Periode 2023–2028 adalah Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan.

7. Nelvia Gustina

Menempuh gelar sarjana di Jurusan Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) lulus tahun 2002. Aktif pula di HMI Cabang Bogor selama 1999–2002. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020–2023. Jabatannya selain menjadi anggota KPU DKI Jakarta Periode 2023–2028 adalah Ketua Divisi Perencanaan, Umum, dan Logistik di sana.

Analisis Modus Patronase dan Klientelisme dalam Rekrutmen LPP Provinsi DKI Jakarta

Mari terlebih dahulu kembali ke pembahasan Edward Aspinall dan dan Ward Berenschot (2019: 12) mengenai praktik patronase dan klientelisme di Indonesia. Perihal seleksi dan promosi pejabat publik atau pegawai negeri di Indonesia ditemukan bahwa faktor paling besar yang memengaruhi prosesnya adalah koneksi pribadi dan hitung-hitungan politik, bukannya kapasitas profesionalitas. Hal ini terjadi bahkan setelah masa Orde Baru dan Reformasi yang seharusnya "mengakhirinya". Rupanya praktik internal birokrasi di Indonesia tidak banyak berubah karena tetap menjadikan relasi informalitas sebagai penentu posisi seseorang dalam struktur birokrasi negara.

Beberapa ilmuwan politik bahkan memberikan label Indonesia sebagai negara dengan "demokrasi patronase": "Yang penting adalah siapa yang Anda kenal, apa dan siapa yang Anda bayar, dan kepada siapa Anda memberikan kesetiaan, (sementara) inisiatif, keunggulan, dan hasil tidak terlalu penting" (Blunt, Turner, dan Lindroth dalam Aspinall dan Berenschot 2019: 12). Di balik formalitas perangkat birokrasi negara, perihal yang menyembul adalah praktik ilegal dari struktur informal yang menjadi tulang punggung dari penegakan birokrasi. Hal ini adalah warisan dari rezim

Orde Baru yang masih dijaga hingga sekarang: jabatan publik adalah medan perebutan atas kuasa sumber daya (Aspinall dan Berenschot 2019: 255). Jika seorang pejabat berusaha untuk lepas dari relasi patronase dan klientelisme ini, maka ia akan memperoleh konsekuensi ancaman terhadap keberlangsungan karirnya.

Sang kandidat pengisi jabatan publik di Indonesia harus mempersiapkan jejaring sosial-politiknya untuk bisa terpilih. Jejaring ini mencakup segala hubungan kerja lembaga formal maupun asosiasi informal. Berbagai pihak yang terhubung dengan jejaring tersebut bisa dikerahkan untuk memuluskan sang kandidat dalam tahapan-tahapan rekrutmen. Kemungkinannya untuk lolos dalam proses rekrutmen jabatan bukannya sama sekali tidak ada, tetapi sangatlah sulit untuk menembus sistem yang sudah menyejarah menjadi *status quo* ini.

Rekrutmen komisioner LPP pun tidak bebas dari praktik patronase dan klientelisme ini. Pada penelitian tesisnya yang berjudul *Meritokrasi Jabatan Lembaga Non Struktural*, Rois Alfianto (2024: 139) berhasil mendapatkan pengakuan dari salah satu anggota aktif dari KPU Kota Surakarta mengenai pemanfaatan jejaring informal ini untuk menjadikan seseorang lolos dalam proses rekrutmen pengisi jabatan dalam LPP:

> "Yang menarik, jaringan-jaringan ini semakin aktif berinteraksi menjelang dan selama proses seleksi. Dalam interaksi itulah sulit untuk memisahkan mana yang formal dan mana yang informal. KPU sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan Pemilu merupakan lembaga formal yang dibentuk pemerintah menjadi semakin rumit ketika ternyata berbeda dengan pembawaanya di tataran praktik. Hal ini terjadi karena organisasi KPU juga memiliki karakter sosial yang melekat yang sama dengan cara organisasi

kemasyarakatan tersebut bekerja. Persinggungan inilah yang terjadi saat proses seleksi dimulai."

Konteks pembicaraan narasumber dari Rois Alfianto di atas secara spesifik adalah terkait pengaruh jejaring informal ormas sejak proses rekrutmen hingga praktik kerja sehari-hari dari LPP. Pernyataan ini memperkuat pembahasan dari bab sebelumnya mengenai pentingnya sokongan ormas sebagai faktor pembeda dan penentu hasil akhir rekrutmen. Walaupun seseorang secara formal telah keluar dari ormasnya, tetapi jejaring ormas masih akan melekat pada orang tersebut. Oleh karena itu, mayoritas pendaftar rekrutmen LPP secara sadar memanfaatkan latar belakang ormasnya tersebut untuk meningkatkan kemungkinannya lolos dalam rekrutmen LPP (Telaumbanua 2019: 113).

Pada bagian profil anggota KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang terpilih di atas, bisa dilihat bahwa mayoritas dari mereka pernah aktif di ormas dan/atau omek. Menurut narasumber Rois Alfianto (2024: 139) yang enggan disebutkan namanya tersebut, anggota LPP sebenarnya membutuhkan jejaring kemasyarakatan yang disediakan oleh ormas ini dalam menjalankan fungsinya. Modal jejaring ormas dari sang anggota LPP pada akhirnya akan sangat berguna untuk menjaring kerja sama dan partisipasi terkait kepemiluan. Walaupun begitu, hubungan ini pun patut dipertanyakan, karena pada akhirnya siapakah yang paling mendapatkan faedah dari pemanfaatan jejaring sosial informal ini? Apakah LPP yang berarti fungsi-fungsi kelembagaannya berhasil berjalan walaupun ancaman terhadap pelanggaran standar kode etik? Apakah ormas yang berhasil memetik buah patronase dan klientelismenya? Atau, apakah rakyat kebanyakan sebagai pemegang kedaulatan negara yang seharusnya dilayani kepentingannya dalam Pemilu yang berintegritas?

Salah satu informasi yang menarik, tetapi sayangnya tidak dielaborasi lebih lanjut dari penelitian Rois Alfianto (2024: 146) adalah mengenai keberadaan broker atau penghubung/perantara dalam proses rekrutmen jabatan LPP. Ia hanya menduga bahwa posisi broker ini bisa jadi ditempati oleh anggota tim seleksi. Namun, proposisi yang benar adalah posisi broker ini ditempati oleh pihak eksternal dari rekrutmen, bisa dari ormas itu sendiri, individu yang berpengaruh, partai politik, atau bahkan lembaga pemerintah yang lainnya.

Penelitian doktoral dari Burhanuddin Muhtadi (dalam Aspinall dan Berenschot 2019: 105) menemukan bahwa seseorang bisa menjadi "broker" karena memiliki modal jejaring sosial yang lebih kuat daripada masyarakat umum. Para kandidat yang akan mengikuti rekrutmen jabatan akan mengontak para broker ini untuk dimintai bantuannya agar bisa lolos seleksi. Keberadaan broker ini bahkan dikonfirmasi oleh narasumber yang diwawancarai untuk penelitian buku ini, yaitu seorang pegawai aktif KPU yang enggan disebutkan namanya, sehingga mari sebut ia dengan panggilan "pegawai A". Dalam proses rekrutmen LPP, ia mencontohkan bahwa broker tersebut akan memberikan "rekomendasi" secara informal, langsung kepada tim seleksi untuk memengaruhi keputusan mereka.

Praktik pemberian rekomendasi terselubung ini biasanya bahkan juga diketahui oleh sesama peserta seleksi. Salah seorang mantan komisioner LPP tingkat kabupaten/kota yang pernah mengikuti rekrutmen anggota LPP Provinsi DKI Jakarta memberikan kesaksian ini sebagai narasumber penelitian buku ini. Sebut saja dengan panggilan "peserta A", ia mengungkapkan bahwa para peserta rekrutmen anggota LPP Provinsi DKI Jakarta bahkan tidak menutup-nutupi praktik semacam ini dan memahamkan bagi

masing-masing peserta bahwa ada kepentingan-kepentingan eksternal yang mencampuri proses rekrutmen LPP.

"Peserta A" juga menyampaikan tentang gejala pergeseran tren terbaru peran broker dari yang sebelumnya dilakukan oleh kalangan ormas ke dominasi partai politik. Hal ini menurutnya sekaligus mencerminkan dinamika kekuasaan di dalam tubuh LPP, bahwa kepentingan partai politik sudah berhasil menginfiltrasi penyelenggara Pemilu; ada kepentingan partai politik di dalam tubuh LPP. Dampaknya kemudian, para broker semakin aktif berkompetisi untuk memenangkan kandidatnya dalam rekrutmen LPP. Muncullah suatu ukuran baru yang menentukan keterpilihan seseorang dalam proses seleksi anggota LPP: Seberapa kuat pengaruh dukungan atau yang lebih umum disebut dengan "*backing*" dari jejaring sosial-politik pada akhirnya mampu meloloskan sang kandidat pilihan? Sebuah rekrutmen komisioner LPP dari yang awalnya adalah kompetisi individual bagi para calon anggota telah berubah menjadi kompetisi antarbroker yang beradu pengaruh.

Fenomena menarik lain yang disampaikan "peserta A" adalah hadirnya pengaruh dari sesama pejabat pemerintahan dalam rekrutmen LPP. Fenomena orang titipan pejabat atau kiriman dari lembaga pemerintahan lain ini memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat daripada apa yang bisa ditawarkan oleh para broker. Jadi, bahkan ada lapisan-lapisan kompetisi yang tidak terlihat di balik layar rekrutmen yang terjadi pada level lobi-lobi kelembagaan pemerintahan.

Proses seleksi yang seperti ini secara otomatis mendiskualifikasi asas meritokrasi dan integritas penyelenggara Pemilu, karena ada kandidat-kandidat yang bahkan bisa melenggang bebas terpilih tanpa harus mengeluarkan setetes pun keringat. Para kandidat ini menurut "peserta A" disebut telah memiliki "karpet merah", karena mereka telah "dipesan" oleh pejabat untuk

dimasukkan ke dalam lembaga yang dimaksud tanpa memandang kompetensi dan kapabilitasnya. Para kandidat "pesanan" ini biasanya akan nampak menonjol dalam proses seleksi. Akibat mekanisme rekrutmen yang tak lagi berarti dan fungsi broker yang tidak memiliki jaminan, secara banal kemudian muncullah pungutan-pungutan liar dalam proses seleksi LPP dari oknum-oknum yang menjanjikan keterpilihan. "Peserta A" yang memilih untuk mempertahankan integritas dan menolak untuk melakukan suap pun akhirnya tidak bisa melangkah jauh dalam proses rekrutmen.

Keterangan-keterangan ini kemudian coba diperkuat dengan pengamatan yang dilakukan terhadap mekanisme penjaringan kandidat untuk mengisi jabatan LPP dari dalam ormas itu sendiri. Berikut akan coba ditulis secara skematis pola atau modus patronase dan klientelisme yang dipraktikkan dalam rekrutmen LPP Provinsi DKI Jakarta:

1. Pendekatan Kolektif

    a. Ormas menerima dan menjaring nama-nama calon komisioner yang akan diajukan dalam rekrutmen resmi pemerintah.

    b. Ormas ini berlaku sebagai broker antara para calon anggota dengan patron politik. Sang patron ini pada umumnya merupakan alumnus dari omek atau anggota ormas yang telah menjadi elite di partai politik dan/atau pemerintahan.

    c. Surat rekomendasi berisi nama-nama yang terjaring diajukan ke salah satu anggota panitia seleksi yang sudah memiliki koneksi dengan sang patron dan telah salin membuat kesepakatan sebelumnya.

d. Proses seleksi formal berjalan, tetapi hasilnya sering kali menguntungkan nama-nama yang direkomendasikan.

Catatan:

- Meski ada daftar nama kandidat yang biasanya juga sekaligus berfungsi sebagai ranking dalam surat rekomendasi, hasil tes juga menentukan. Kandidat dengan ranking tinggi berdasarkan surat rekomendasi bisa jatuh hingga tidak lolos jika hasil tesnya buruk. Lalu, kandidat dengan ranking rendah bisa naik masuk ke tahap selanjutnya jika hasil penilaian yang didapatkannya baik dan masuk ke dalam rangking yang terpilih.
- Pola ini menunjukkan adanya koordinasi yang sistematis antara ormas/omek, patron politik yang merupakan anggota partai politik, dan anggota panitia seleksi untuk memastikan kandidat tertentu lolos.

2. Pendekatan Individual

a. Tidak terlalu tersistematis seperti pola penggunaan rekomendasi.

b. Kandidat bisa secara langsung mencoba mendekati patron yang juga berposisi sebagai broker yang memiliki latar belakang alumnus omek atau anggota ormas yang sama untuk mendapatkan dukungan dalam proses rekrutmen. Broker/patron ini biasanya sekaligus juga merupakan elite di partai politik dan/atau pemerintahan.

c. Sama seperti pada pola pertama, broker/patron ini berusaha memengaruhi proses seleksi

dengan memanfaatkan koneksinya dengan anggota tim seleksi.

Catatan:

- Modus pendekatan individual hampir pasti melibatkan transaksi materiel, biasa disebut dengan "mahar", dalam bentuk uang atau imbalan lainnya.
- Modus ini lebih misterius dan sulit dilacak, karena melibatkan isu transaksional.

3. Pendekatan Antar-lembaga Pemerintah

   a. Pihak-pihak dari dalam pemerintah yang berlaku sebagai broker, seperti melalui kementerian atau direktorat di mana mereka mengabdi, biasa melakukan intervensi langsung untuk menempatkan individu "pesanan" ke dalam jajaran LPP. Jadi, dalam praktiknya modus ini lebih bersifat khusus.

   b. Individu yang sudah "dipesan" ini akan memiliki "karpet merah" dalam proses seleksi.

   Catatan:

   - Modus pendekatan antarlembaga ini sifatnya juga sistematis, tetapi dalam praktiknya cenderung misterius. Sulit untuk sepenuhnya membuktikan terjadinya praktik ini.
   - Sulit pula memastikan kesepakatan atau kompromi apa yang dibuat antarlembaga terkait proses ini.
   - Begitu pula, sulit untuk memastikan kesepakatan atau kompromi antara oknum pengirim dan oknum "pesanan" yang

memungkinkan proses ini terjadi. Dalam logika patronase dan klientelisme harus ada kesepakatan pertukaran yang melatari hal ini.

- Spekulasi yang bisa dinalar ialah mengenai kesamaan latar belakang ormas dari pihak pengirim dan pihak yang "dipesan" tersebut. Pihak yang "dipesan" memiliki motif sederhana untuk mendapatkan sumber daya dari lembaga tempat ia akan dikirimkan atau juga ingin merintis kapasitas dirinya untuk menjadi broker.

Sekali lagi perlu diingatkan bahwa studi kasus yang diulas dalam buku ini berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, perlu kemudian dimengerti bahwa modus-modus patronase dan klientelisme yang disampaikan di atas ada pada konteks khusus provinsi ini. Jadi, skema-skema yang disampaikan bukanlah suatu gambaran penuh dari apa yang terjadi secara umum berlaku di setiap daerah; hasil temuan yang diungkap di sini tidak bisa digeneralisasi begitu saja sebagai suatu gejala umum yang berlaku pula untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia. Walaupun tentu saja, seperti yang sudah disinggung pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki konteks khusus sebagai etalase dari isu-isu nasional yang berarti ada potensi bahwa modus-modus patronase dan klientelisme dalam proses rekrutmen anggota LPP seperti ini yang juga diterapkan di daerah lain. Hanya saja memang perlu ada riset lanjutan mengenainya untuk mengonfirmasi dugaan ini.

Masih mengenai keterangan mengenai kekhususan konteks Provinsi DKI Jakarta yang hingga saat buku ini ditulis masih berlaku sebagai pusat pemerintahan. Terjadinya skema-skema patronase dan klientelisme seperti di atas bisa dimungkinkan karena prakondisi tersebut. DKI Jakarta adalah episentrum kekuasaan politik nasional di mana lembaga-

lembaga pemerintahan tingkat nasional bercokol. Oleh karena itu, skema ketiga dengan pendekatan antarlembaga pemerintah lebih mudah untuk dipraktikkan. Oknum-oknum lembaga pemeritahan nasional bisa dengan mudah "turun gunung" untuk melakukan intervensi dan mufakat jahat terhadap penyelenggaraan rekurtmen LPP Provinsi DKI Jakarta.

Pejabat pemerintahan di tingkat nasional memiliki modal politik dan daya kekuasaan yang lebih besar secara signifikan di atas jajaran aparat birokrasi Provinsi DKI Jakarta. Untuk menjadikan diri sebagai broker maupun patron politik bagi bawahan-bawahannya ataupun junior-juniornya dari ormas/omek/parpol tertentu bukanlah sesuatu yang sulit. Terlebih lagi karena konteks lokasi DKI Jakarta yang ditempati secara sekaligus sebagai tempat beroperasinya ormas/omek tingkat nasional. Jadi, secara logis memang secara prakondisional objektif, agaknya Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara dan aktivitas kemasyarakatan telah menyuburkan praktik patronase dan klientelisme di kalangan pejabat negara dan provinsi.

Bisa jadi praktik patronase dan klientelisme ini bukan bermula dari eskalasi dari tingkat provinsi ke tingkat nasional, tetapi malah diinisiasi oleh para elite yang tamak ingin mengakumulasi keuntungan pribadinya lewat posisi jabatannya. Anggapan ini masuk akal dan cocok teori Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2019) mengenai "patronase yang berpusat pada negara". Para elite berusaha mengonversikan privilese yang mereka miliki untuk menciptakan ketergantungan antara relasi formal pengisian jabatan publik dengan struktur informal yang berusaha diciptakannya: para calon anggota lembaga pemerintah diharuskan menggantungkan cita-citanya pada kemampuan para broker/patron dalam memengaruhi proses seleksi untuk membuatnya lolos terpilih.

Skema patronase dan klientelisme yang pertama dan kedua di atas juga mengonfirmasi dugaan yang disampaikan pada bab sebelumnya mengenai efek berantai relasi patronase dan klientelisme dari jajaran LPP tingkat nasional dengan DPR kepada jajaran LPP di tingkat provinsi. Para broker/patron pada skema pertama dan kedua bisa diduga merupakan anggota DPR yang berwenang dalam penetapan anggota LPP tingkat nasional. Relasi ini kemudian berpengaruh pada tahapan penetapan anggota LPP tingkat provinsi, karena anggota LPP tingkat nasional yang merupakan sang klien dari anggota DPR tadi adalah pihak yang berwenang melakukannya penetapan tersebut.

Inilah konsekuensi logis dari bangunan peraturan hukum yang mengatur rekrutmen anggota LPP yang ada sekarang. UU Pemilu memungkinkan hal ini terjadi karena menempatkan politisi DPR sebagai penentu terakhir proses rekrutmen anggota LPP di tingkat nasional. Hal inilah yang secara ironis mendelegitimasi proses rekrutmen yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim seleksi.

Jika betul sang kandidat masuk menjadi anggota lembaga pemerintah karena bantuan sang patron, maka mekanisme patron-klien akan terus berjalan setelahnya. Para elite politik akan memanfaatkan kliennya tersebut untuk memperluas pengaruhnya dalam proses pembuatan keputusan di dalam lembaga pemerintah tersebut. Sang klien tidak akan bisa melepaskan diri dari relasi kuasa tersebut karena terdapat ikatan hutang budi kepada sang patron yang berhasil meloloskannya dalam proses seleksi. Sang patron akan menyanderanya selama periode kepengurusannya.

Sungguh berbahaya jika hal ini terjadi dalam lembaga sekrusial penyelenggara Pemilu yang sensitif persaingan kepentingan politik. Keuntungan sesedikit pun yang diberikan kepada salah satu kelompok dalam berbagai tahapan Pemilu bisa memberikan efek kupu-kupu beruntun pada jalannya

Pemilu sampai ke tahapan penetapan hasil pemungutan suara; keuntungan sesedikit apa pun dalam sistem yang ketat jika dieksploitasi bisa menghasilkan dampak yang signifikan terhadap hasilnya. Hal semacam inilah yang memperkeruh situasi pasca-Pemilu dengan berbagai sengketa dan konflik yang mungkin terjadi akibat minimnya kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu, karena integritasnya yang tercoreng.

Lalu, pertanyaan normatif awamnya adalah: Mengapa pelaporan terhadap kecurangan pada tahapan rekrutmen ini tidak sebanyak itu? Hal ini tentu janggal mengingat mekanisme ini bahkan sudah menjadi rahasia umum bagi para peserta rekrutmen LPP. "Peserta A" menjawab betul bahwa ada peserta yang mempertimbangkan untuk melaporkan hasil amatannya ke DKPP, tetapi hampir semuanya hanya berakhir dalam niatan. Menurut "peserta A", kesulitan yang dialami ketika ingin membuat laporan tersebut adalah pengumpulan prasyarat barang bukti. Sebabnya adalah terselubungnya proses pembuatan kesepakatan atau pun komunikasi antara sang klien dan broker/patron.

Lagipula, "peserta A" melanjutkan keterangannya bahwa para peserta juga memiliki pikiran bahwa jika mereka berusaha melaporkan dan menguak proses tersebut, maka mereka pasti akan mendapatkan efek balik negatif yang akan merusak masa depan karier mereka. Pihak yang ingin diekspos oleh calon pelapor adalah seseorang yang beroperasi di balik layar dengan jabatan politik tinggi dan kekuasaan yang besar. Walaupun laporan ini adalah upaya penegakan standar kode etik yang berkontribusi positif terhadap tahapan rekrutmen dan keseluruhan penyelenggaraan Pemilu, komitmen dan konsekuensi yang tidak kecil membuat banyak peserta mengurungkan diri untuk melapor. Apalagi laporan yang diajukan belum tentu menggapai tujuan sesuai ekspektasi. Risiko kerugian yang lebih besar pada karir sang

calon anggota dalam jangka waktu yang panjang membuat keputusan pragmatis lebih banyak dipilih.

Jadi ada pesimisme dari sisi calon anggota LPP yang timbul karena kondisi kuldesak atau kebuntuan dari *status quo*. Hal ini juga mengonfirmasi teori Edward Aspinall dan dan Ward Berenschot (2019: 251) mengenai tarik-ulur "pengutus dan utusan" ('*principal-agent*'). Di dalam proses rekrutmen anggota LPP, para peserta yang awas terhadap terjadinya praktik patronase dan klientelisme yang berpotensi merusak integritas Pemilu memilih untuk diam dan pasif menunggu pemerintah memperbaiki dengan sendirinya. Namun, dari sisi pemerintah yang direpresentasikan oleh LPP sebagai penyelenggara tahapan rekrutmen pun enggan memperbaiki diri jika para calon anggotanya berinisiatif untuk menghindari praktik patronase dan klientelisme dengan sendirinya.

DKPP yang menjadi harapan untuk mengurai kekusutan pelanggaran integritas dalam proses rekrutmen anggota LPP pun tidak berdaya, karena tidak memiliki kewenangannya untuk menindak secara langsung, karena membutuhkan prosedur pelaporan terlebih dahulu. Bawaslu di sisi lain sejak awal pun tidak bisa berkutik walaupun memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan, karena para anggotanya turut terkekang dalam jeratan patronase dan klientelisme. Jadi, memang butuh reformasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen ini mulai dari peraturan perundang-undangannya.

Preseden buruk terhadap penegakan integritas dalam rekrutmen LPP ini pada akhirnya akan menyaring orang-orang yang berkompeten dan berintegritas untuk terlibat dalam tahapan ini sebagai peserta. Realitas buruk dari ketergantungan proses rekrutmen dengan broker/patron politik akan membuat orang-orang yang enggan bermain kotor untuk mengambil peran di dalamnya. Mereka pun menunggu pihak pemerintah memperbaiki proses

rekrutmennya terlebih dahulu sebelum memilih untuk berpartisipasi. Tentu hal ini merupakan kerugian tidak saja bagi LPP yang tidak mendapatkan anggota dengan kompetensi terbaik yang ada, tetapi juga bagi rakyat Indonesia yang berhak sebagai pemegang kedaulatan negara untuk mendapatkan Pemilu yang akuntabel dan berintegritas.

Kesimpulan Bab

Pembahasan bab ini tidak bermaksud menunjuk person satu demi satu siapa yang dikambinghitamkan/disalahkan terhadap buruknya proses rekrutmen anggota LPP pelaksana Pemilu Serentak 2024. Para oknum broker/patron politik, elite pejabat, anggota LPP, peserta rekrutmen yang memanfaatkan jaringan klientelisme ormas, maupun peserta rekrutmen yang tetap berani mempertahankan integritasnya, kesemuanya memiliki peran dan kontribusi negatifnya terhadap proses rekrutmen ini. Walaupun hal ini tidak tercermin dalam data pelaporan di DKPP, tetapi lewat wawancara dan pengamatan dari dalam ormas, telah didapatkan gambaran mengenai praktik kecurangan dalam proses rekrutmen dengan menggunakan relasi patronase dan klientelisme.

Berhasil diidentifikasi paling tidak tiga modus praktik patronase dan klientelisme yang beroperasi di dalam proses rekrutmen anggota LPP Provinsi DKI Jakarta: modus pendekatan kolektif, pendekatan individual, dan pendekatan antar-lembaga pemerintah. Pada modus pendekatan kolektif, ormas berlaku sebagai broker jabatan terlebih menghimpun nama untuk kemudian dimintakan bantuan rekomendasi dari patron politik yang akan menyampaikannya kepada tim seleksi agar jalannya dimudahkan pada saat rekrutmen. Pada modus pendekatan individual, calon peserta seleksi secara langsung menghubungi elite politik yang berlaku sebagai

broker/patron untuk dimintai rekomendasinya seperti pada skema yang pertama. Terakhir, pada modus pendekatan antar-lembaga pemerintah, kandidat pesanan dikirimkan oleh lembaga pemerintah lain kepada LPP. Pada prinsipnya bantuan yang bisa diberikan oleh broker/patron beragam dan tidak ada kepastian bahwa bantuan tersebut otomatis akan membuat sang calon anggota lolos dalam proses seleksi. Pengecualian biasanya berlaku pada modus yang ketiga, karena tingginya tingkat kuasa politik yang dimiliki oleh oknum dari lembaga yang lain tersebut membuatnya mendapatkan "karpet merah" dalam proses seleksi agar bisa diloloskan.

Perbaikan sulit terjadi dalam proses rekrutmen LPP di Provinsi DKI Jakarta. Sebabnya terutama adalah masing-masing pihak memilih untuk pasif menunggu pihak lainnya memperbaiki dirinya terlebih dahulu sebelum dirinya sendiri memperbaiki diri. Dari sisi LPP sendiri menunggu para peserta seleksinya untuk kembali ke rekrutmen yang benar. Namun, dari sisi peserta rekrutmen juga menunggu LPP menegakkan integritas dan akuntabilitas dari proses rekrutmennya dengan membendung intervensi eksternal. Realitas seperti inilah yang membuat para elite dengan leluasa memainkan pengaruhnya dalam proses rekrutmen LPP di Provinsi DKI Jakarta.

BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Uraian buku ini telah secara komprehensif mengulas dan memberikan refleksi kritis terhadap proses rekrutmen para peyelenggara Pemilu Serentak 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Pembahasan mengenai proses rekrutmen memang masih dipandang sebelah mata dalam khazanah keilmuan politik dan kepemiluan. Hal ini sangatlah disayangkan karena sebagaimana adagium "penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih pula", rekrutmen adalah tahapan pertama yang bisa amat menentukan integritas proses penyelenggaraan Pemilu ke depannya. Rekrutmen adalah tahapan kelembagaan paling mendasar untuk memilih orang-orang yang akan bertanggungjawab menentukan keberlanjutan penyelenggaraan Pemilu dari satu siklus ke siklusnya yang lain. Jika proses rekrutmen ini rusak karena tidak akuntabel, maka penyelenggaraan Pemilu juga akan rusak ke depannya.

Hal ihwal ironis kedua yang perlu juga disampaikan adalah ketiadaan standar evaluasi bagi pelaksanaan rekrutmen ini. Standar yang tersedia dalam khazanah studi kepemiluan lebih fokus pada idealisasi dalam aspek penyelenggaraannya saja. Misalnya, lembaga International IDEA (Wall *et al*. 2016: 20–25) merumuskan 7 prinsip yang harus diikuti penyelenggara Pemilu: independensi, imparsialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan pelayanan. Kemudian, dalam tata peraturan kepemiluan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 menyebutkan bahwa

ada 11 prinsip yang harus diikuti penyelenggara Pemilu: "mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien." Prinsip-prinsip inilah yang kemudian dikerangkai menjadi kode etik para penyelenggara Pemilu.

Semua standar kode etik ini berlaku untuk para penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya dan bukannya suatu standar yang harus dipenuhi oleh para calon anggota lembaga penyelenggara Pemilu (LPP). Keduanya adalah hal yang berbeda walaupun berhubungan. Para calon anggota LPP tentu akan diwajibkan untuk mengikuti standar kode etik tersebut jika mereka lolos dalam proses rekrutmen; standar kode etik tersebut digunakan untuk mengukur kinerja dari anggota aktif dari LPP dan bukannya ukuran yang bisa diberlakukan terhadap orang-orang di luar LPP, yaitu para pendaftar rekrutmen tersebut. Walaupun begitu, karena keterbatasan rumusan teoretis yang ada, buku ini tetap menggunakan standar kode etik itu dalam penilaian praktik rekrutmen penyelenggara Pemilu di Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi ini memiliki konteks khusus dalam konstelasi politik Indonesia, karena berposisi sebagai etalase bagi isu-isu nasional. Terlepas bahwa Ibu Kota Indonesia akan diganti di masa depan, Jakarta masih akan menjadi wilayah yang berperan penting dalam menjaga stabilitas politik negara. Apalagi jika hal itu berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Isu-isu terkait penyelenggaraan Pemilu di Provinsi DKI Jakarta bisa dengan mudah tereskalasi menjadi isu nasional.

Salah satu isu lokal yang bergulir menjadi isu nasional setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 adalah terkait penggelembungan suara yang terjadi di Kota Jakarta Utara. Partai politik yang melakukan gugatan atas sengketa hasil Pemilu di sana berhasil menang, sehingga memunculkan isu bahwa penyelenggara Pemilu telah melakukan kecurangan demi menguntungkan salah satu partai politik dengan

merugikan partai politik lainnya. Isu ini begitu sensitif, walaupun mungkin ada aspek kelalaian di dalamnya, tetapi kabar yang tertiup adalah penyelenggara Pemilu yang tidak bekerja secara independen dan akuntabel. Rusaknya kepercayaan terhadap LPP akan membuat aspek keberlanjutan Pemilu terancam.

Jika memeriksa data pelaporan yang masuk ke lembaga DKPP, maka akan didapati bahwa standar kode etik yang paling sering dilanggar adalah profesionalitas. Bisa jadi bahwa isu di Jakarta Utara tadi sebetulnya menyangkut dengan lemahnya profesionalitas para penyelenggara Pemilu. Menurut pernyataan narasumber "pengamat A" dari salah satu LSM yang fokus pada isu-isu kepemiluan, masalah buruknya profesionalitas para penyelenggara Pemilu ini berasal dari ekspektasi partai politik tertentu yang diberikan pada mereka. Ekspektasi ini adalah bentuk balas budi yang diharapkan oleh partai politik dipenuhi oleh anggota LPP yang telah dibantu dalam proses rekrutmennya hingga berhasil lolos.

Melalui wawancara dan pengamatan langsung dari dalam ormas, ditemukan bahwa paling tidak ada tiga modus praktik patronase dan klientelisme yang beroperasi di dalam proses rekrutmen anggota LPP Provinsi DKI Jakarta: modus pendekatan kolektif, pendekatan individual, dan pendekatan antar-lembaga pemerintah. Pada modus pendekatan kolektif, ormas menjadi broker bagi orang-orang yang ingin mengikuti rekrutmen LPP. Ormas kemudian akan menghubungi anggota seniornya yang telah menjadi elite politik untuk dibantu mengirimkan rekomendasi ke tim seleksi agar proses rekrutmen dari orang-orang tersebut dipermudah. Dengan memperhatikan hasil rekrutmen anggota peyelenggara Pemilu Serentak 2024 di Provinsi DKI Jakarta yang didominasi oleh orang-orang dengan latar belakang pengalaman keorganisasian di ormas, tentu kecurigaan atas penggunaan

skema pertama ini adalah hal yang wajar. Namun, hampir mustahil untuk membongkar secara lengkap dan mendedah secara tuntas mengenai jaringan patronase keormasan ini tanpa adanya penyidikan yang cermat, mengingat isu ini begitu sensitif dan rawan.

Pada modus pendekatan individual, secara personal masing-masing anggota yang memiliki koneksi langsung dengan elite politik yang berposisi sebagai broker sekaligus patron akan memintanya untuk memberikan rekomendasi seperti yang ada pada skema pertama. Untuk bisa mendapatkan rekomendasi ini, maka biasanya ada mahar yang harus dibayarkan. Pada modus pendekatan antar-lembaga pemerintah, terdapat kandidat pesanan yang secara langsung dimintakan oleh lembaga pemerintah lain kepada LPP untuk dimasukkan.

Berbagai rekomendasi ini tetaplah tidak menjamin bahwa seseorang akan lolos seleksi secara otomatis. Oleh karena itu, sebagaimana dialami oleh narasumber wawancara "peserta A" ada tim seleksi yang bahkan memerasnya dengan tawaran akan diloloskan dalam proses rekrutmen. Tim seleksi dalam hal ini memang memiliki perannya tersendiri dalam rekrutmen, karena memiliki ruang untuk mengeksploitasi subjektivitas penilaiannya, seperti pada tahap seleksi berkas dan wawancara. Jadi, walaupun peraturan perundang-undangan kepemiluan berusaha menciptakan seleksi yang seobjektif mungkin dengan meminimalisir konflik kepentingan, pada produk hukum yang sama rupanya membiarkan celah keleluasaan tim seleksi tetap menganga.

Namun, dari pemeriksaan lebih teliti terhadap peraturan perundang-undangan, faktor terbesar yang menyebabkan praktik patronase dan klientelisme adalah struktur tahapan rekrutmen LPP (khusus KPU dan Bawaslu) yang sifatnya masih sentralistis di lembaga nasional. Tahapan akhir rekrutmen anggota LPP di nasional adalah uji kelayakan

dan kepatutan ('*fit and proper test*') yang dilaksanakan oleh DPR dan merekalah yang akan menetapkan hasil akhir siapa yang lolos dari proses rekrutmen. Kemudian, untuk LPP tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tahapan akhir uji kelayakan dan kepatutan diselenggarakan oleh LPP tingkat nasional.

Hal ini menciptakan efek berantai relasi patronase dan klientelisme dari jajaran LPP tingkat nasional dengan DPR kepada jajaran LPP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sebabnya adalah secara tidak langsung, bobot penentu lolos tidaknya seseorang dalam proses rekrutmen di titik yang paling krusial justru bukan pada tim seleksi, tetapi ada pada DPR dan LPP tingkat pusat. Oleh karena itu, modus praktik patronase dan klientelisme yang kemudian ditemukan dalam proses rekrutmen anggota LPP Provinsi DKI Jakarta jadi masuk akal, karena tata peraturan kepemiluan Indonesia memungkinkan hal itu terjadi. Para broker/patron politik yang dimaksud dalam skema-skema di atas bisa jadi memanglah para anggota DPR yang sejak awal menetapkan anggota KPU dan Bawaslu tingkat nasional.

Jika kembali ke angan-angan mengenai penegakan standar kode etik penyelenggara Pemilu, maka sebagaimana telah disampaikan oleh ACE Electoral Knowledge (tanpa tahun-b), ada prasyarat struktural untuk memastikan hal itu terjadi. Prasyarat ini semacam prakondisi fondasi materiel dan kerangka bangunan yang memungkinkan kode etik seperti integritas untuk bisa tegak berdiri. Jadi, seberapa pun ketatnya peraturan rekrutmen dibuat, misalnya dengan pembatasan keanggotaan partai politik maupun ormas untuk berpartisipasi di dalamnya, hal itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap luaran hasil rekrutmen karena aktivitas ilegal yang menghasilkan konflik kepentingan akibat praktik patronase tetap dimungkinkan dalam lingkup yang lebih luas daripada proses rekrutmen itu sendiri. Artinya, penegakan

hukumlah yang secara langsung akan berdampak positif pada proses rekrutmen anggota LPP itu sendiri untuk menjadikannya lebih berpegang pada prinsip meritokrasi.

Rekomendasi Kebijakan

Dari analisis dan simpulan yang telah disajikan, berikut akan disampaikan 8 rekomendasi kebijakan mengenai proses rekrutmen anggota LPP Provinsi DKI Jakarta:

1. Penjadwalan Tahapan Evaluasi Rekrutmen

Rekomendasi yang pertama adalah terkait jadwal evaluasi dalam siklus Pemilu. Walaupun tahapan evaluasi masuk kepada periode setelah pelaksanaan Pemilu, tetapi alangkah baiknya jika evaluasi terhadap tahapan rekrutmen penyelenggara Pemilu bisa diselenggarakan secepatnya setelah evaluasi tersebut dilaksanakan. Jadwal siklus Pemilu dan Pilkada yang sudah diserentakkan secara nasional nyatanya belum membuat sinkronisasi penyerentakan tahapan rekrutmen bagi para penyelenggara Pemilu. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan proses adaptasi para anggota hasil rekrutmen baru di tiap daerah untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu.

Jadi ada daerah yang memiliki waktu satu sampai dua tahun persiapan adaptasi bagi jajaran anggota barunya untuk mengantisipasi tahun Pemilu yang padat, tetapi ada juga daerah yang bahkan jadwal rekrutmen dan pelaksanaan Pemilu ada pada tahun yang sama. Seperti di KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang harus melakukan rekrutmen anggotanya di tahun pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hal ini tentunya akan memengaruhi performa kinerja kepengurusan baru tersebut karena harus langsung bekerja di tahapan pelaksanaan Pemilu.

Tahapan evaluasi yang terlampau lama berjarak kepada tahapan rekrutmen akan berdampak kepada tidak maksimalnya evaluasi terhadap proses rekrutmen tersebut. Padahal tahapan rekrutmen harus memiliki porsi evaluasi yang sama pentingnya dengan evaluasi terhadap tahapan siklus Pemilu lainnya. Sebabnya, rekrutmen adalah awal yang menentukan kinerja penyelengga Pemilu. Pada siklus Pemilu, tahapan evaluasi yang dijadwalkan setelah penyelenggaraan Pemilu jelas akan mengarahkan sebagian besar fokus pada tahapan penyelenggaraan pemungutan suara atau sama sekali mengabaikan tahapan rekrutmen, karena sudah terlalu lama tahapan itu berlalu. Dalam kata lain, pada umumnya tahapan evaluasi hanya akan fokus untuk mengevaluasi kinerja para anggota hasil rekrutmen dalam pelaksanaan Pemilu yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu.

2. Pedoman Tim Seleksi yang Baku

Satu hal yang luput, entah disengaja atau tidak, dan nampak mencolok dalam proses rekrutmen adalah ketiadaan pedoman kerja tim seleksi yang baku. Bagi KPU dan Bawaslu yang anggotanya dijaring melalui proses rekrutmen yang dilakukan oleh tim seleksi, aneh rasanya ketika kerja-kerja mereka tidak dipandu dalam norma-norma standar yang sama. Standar kerja tim seleksi yang sama di antara KPU dan Bawaslu ini dibutuhkan pula sebagai acuan evaluasi terhadap proses rekrutmen tersebut.

Ketika produk hukum seperti UU Pemilu telah mengatur, dalam standar yang sama, mengenai persyaratan anggota KPU dan Bawaslu pada setiap jenjangnya, begitu pula telah distandardisasi mengenai pedoman pembentukan tim seleksinya pada kedua lembaga tersebut secara sama, justru hal krusial berupa panduan praktik tim seleksi keduanya tidaklah sama. Artinya, dibutuhkan panduan kerja tim seleksi yang sama pada kedua lembaga tersebut. Hal ini hanya bisa dihasilkan jika jajaran anggota LPP pusat bertemu, termasuk

bersama DKPP untuk berunding bersama, dan memutuskan standar tersebut yang dimaksud.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keniscayaan dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Namun, partisipasi masyarakat dalam siklus Pemilu selain pendaftaran peserta dan pemungutan suara bisa dibilang masihlah kurang. Partisipasi dalam rekrutmen anggota LPP pun tidak hanya diukur dari keterlibatan aktif masyarakat untuk menjadi pesertanya, tetapi juga menjadi pengawas. Secara normatif hal ini sudah didorong lewat proses penerimaan masukan masyarakat dan kewajiban atas konfirmasinya terhadap para kandidat oleh tim seleksi pada tahapan wawancara.

Namun, partisipasi jenis ini belum cukup. Partisipasi lewat pengawasan masyarakat harus bisa diorganisir secara lebih kuat dengan keberadaan LSM misalnya. Hal ini disampaikan oleh narasumber "pegawai A" mengenai kebutuhan penguatan masyarakat sipil sebagai alternatif pengawas dari proses rekrutmen. Poin alternatif ini akan dibahas di rekomendasi keempat di bawah ini.

4. Pengawas Independen dalam Proses Rekrutmen

Ketiadaan standar kerja tim seleksi tadi diperparah dengan tidak adanya mekanisme pengawasan yang berarti terhadap kerja dari tim seleksi tersebut. Hal ini nampak dari cerita "peserta A" mengenai para peserta rekrutmen yang sadar ahwa terjadi kecurangan dalam proses rekrutmen LPP yang diikutinya, tetapi merasa tidak ada apa pun yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, karena sulitnya mengumpulkan bukti sebagai bahan membuat laporan.

Kalau begitu, maka dibutuhkan adanya bantuan lembaga pengawas independen yang bekerja fokus untuk bisa mengumpulkan bukti-bukti tersebut dan kemudian bisa

melaporkannya ke DKPP. Bawaslu di satu sisi memang bekerja sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu yang berarti juga bertugas dalam pengawasan pelaksanaan rekrutmen ini, tetapi selama anggota Bawaslu juga didapat dari proses rekrutmen yang sama, maka Bawaslu mustahil bisa melakukan pengawasan secara maksimal. Dalam hal ini, bisa dimengerti bahwa lembaga yang ikut menyelenggarakan rekrutmen tidak bisa mengawasi dirinya sendiri.

Solusinya, selama peraturan terhadap mekanisme rekrutmen Bawaslu tidak diubah, maka organisasi masyarakat sipil bisa berperan di sini dengan pembentukan tim *ad hoc*. Namun, mengontrak pihak ketiga untuk melakukan tugas kepemiluan tentu memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, misalkan dibentuk tim *ad hoc* pengawas rekrutmen ini betul-betul terbentuk, maka dibutuhkan pula pedoman kerja yang jelas dan mampu dipertanggungjawabkan.

5. Standar Calon Anggota LPP yang Lebih Jelas

Perihal lain yang di atas kertas sebetulnya tidak sepele tetapi nyatanya masih terabaikan dalam proses rekrutmen LPP adalah ketiadaan standar calon anggota yang dicari. Sekali lagi, standar yang selama ini tersedia adalah standar kerja dari penyelenggara Pemilu. Standar kinerja ini tidak bisa setara berlaku secara retroaktif bagi para orang-orang yang memang masih menjadi calon anggota. Apa yang dinilai dalam proses rekrutmen yang menggunakan logika retroaktif adalah potensi laten dari sang kandidat untuk bisa menerapkan standar kinerja tersebut. Jadi, tidak ada jaminan apa pun bahwa memang standar kinerja tersebut akan tercapai di kemudian hari ketika sang kandidat benar-benar masuk ke dalam jajaran LPP. Standar yang diperlukan dalam rekrutmen dan digunakan oleh tim seleksi adalah alat ukur terhadap sesuatu yang telah manifes pada diri calon anggota, seperti kapabilitasnya pada saat rekrutmen.

Selanjutnya, alat ukur tersebut pun haruslah detail turunannya. Misalnya, mengenai kapabilitas tadi. Ketika LPP membutuhkan calon anggota yang memiliki kemampuan komunikasi dan lobi-lobi dengan para pemilik kepentingan Pemilu, maka secara detail hal ini harus dicantumkan sebagai pengejawantahan standar yang dimaksud. Kemudian, misalnya lagi, standar pemahaman sosiologis. Standar pemahaman sosiologis berkaitan dengan tingkat pengetahuan sang kandidat yang spesifik mengenai daerah kerjanya. Para calon anggota LPP tentunya harus memiliki pengetahuan mengenai karakteristik masyarakat yang dinaunginya. Hal ini bisa dimasukkan dalam kisi-kisi soal tes yang diujikan dan artinya akan diturunkan menjadi soal-soal tes tertulis maupun wawancara untuk dikonfirmasikan kepada para kandidat.

6. Penguatan Kerja Sama Antar-LPP

Sebagaimana terkuak dalam pembahasan bab 4, ada hubungan kerja sama yang lemah di antara para penyelenggara Pemilu. Masing-masing LPP memang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang yang berbeda satu sama lain dan justru karenanya kerja sama di antara ketiganya adalah keniscayaan. Hal yang bisa diberdayakan dari hubungan triadik antar-LPP ini salah satunya adalah terkait potensi fungsi evaluatif yang bisa ditarik dari kerja DKPP yang secara langsung melakukan asesmen terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu. Hasil asesmen tersebut bisa digunakan oleh KPU dan Bawaslu untuk melakukan evaluasi lanjutan yang pada akhirnya bisa menghasilkan solusi agar pelanggaran kode etik yang sama tidak terjadi lagi di masa depan.

Contoh solusinya adalah penggunakan data asesmen kasus pelanggaran kode etik dari DKPP untuk kemudian diolah menjadi program penguatan sumber daya manusia (SDM) bagi jajaran anggota maupun pegawai KPU dan

Bawaslu. Penguatan ini bisa berfokus pada prinsip-prinsip kode etik yang paling banyak dilanggar oleh penyelenggara Pemilu, misalnya perihal profesionalitas, akuntabilitas, dan berkepastian hukum. Hal ini sekaligus akan memperkuat penegakan kode etik di kalangan penyelenggara Pemilu agar tidak hanya berkomitmen di awal lewat pakta integritas, tetapi pada periode kerjanya tidak pernah secara berkala dirawat komitmennya terhadap pakta tersebut.

Khusus untuk tahapan rekrutmen, asesmen DKPP juga berguna untuk merumuskan standar calon anggota LPP yang akan diseleksi. Standar inilah yang kemudian digunakan oleh tim seleksi. Misalnya, ketika diketahui bahwa para penyelenggara Pemilu di suatu daerah lemah di sisi profesionalitas yang berhubungan dengan penguasaan substansi atas produk hukum kepemiluan, maka rekrutmen LPP di daerah itu harus memfokuskan untuk mencari calon anggota yang memiliki pemahaman hukum yang lebih baik lagi daripada anggota yang diterima sebelum-sebelumnya.

7. Reformasi Mekanisme Rekrutmen

Pada akhirnya, rekomendasi paling reformis yang bisa diajukan adalah perombakan secara komprehensif terhadap tata peraturan kepemiluan itu sendiri. Dimulai dari perombakan mekanisme rekrutmen. Belajar dari hasil rekrutmen anggota DKPP yang lebih baik kerjanya, maka mekanisme pengangkatan anggota LPP lainnya dengan cara penunjukkan pun patut dipertimbangkan kembali. Penunjukkan yang dimaksud adalah penunjukkan jatah dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu.

DKPP diisi lewat mekanisme penunjukkan yang sudah dibatasi jatah anggota pengisinya dari latar belakangnya: perwakilan unsur KPU, unsur Bawaslu, utusan DPR, utusan presiden, dan tokoh-tokoh masyarakat. Mekanisme yang mirip bisa diberlakukan untuk KPU dan Bawaslu. Misalnya,

untuk jabatan KPU dan Bawaslu dibutuhkan unsur-unsur dari pakar hukum, tokoh masyarakat, pejabat negara (bisa terdiri dari unsur profesional internal LPP atau ditambah pula dari lembaga selain LPP), maupun unsur perwakilan organisasi masyarakat sipil/LSM. Untuk masing-masing unsur ini kemudian diselenggarakan prosedur rekrutmen terlebih dahulu. Dengan asumsi bahwa rekrutmen berlangsung dengan baik, maka pengisi jabatan KPU serta Bawaslu sudah berimbang sesuai dengan standar anggota yang dibutuhkan. Jadi komposisi pengisi jabatan ini tidak lagi diatur oleh tim seleksi secara arbitrer.

Kemudian, perlu juga ada perubahan terkait tahapan akhir proses rekrutmen yang berlaku sekarang menurut UU Pemilu. Untuk uji kelayakan dan kepatutan sebaiknya dikembalikan pelaksanaannya kepada tim seleksi, bukan lagi kepada pejabat struktural yang lebih tinggi (DPR dan LPP tingkat nasional). Tujuannya tentu untuk memotong terjadinya skema-skema modus praktik patronase dan klientelisme. Jadi proses rekrutmen terdesentralisasi penyelenggaraannya.

8. Penguatan Penegakan Hukum

Rekomendasi terakhir yang bisa diberikan adalah hal paling mendasar dalam proses penegakan kode etik pada pelaksanaan rekrutmen maupun kerja-kerja kepemiluan secara keseluruhan. Hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengenai penguatan penegakan hukum. Penerapan kode etik penyelenggaraan Pemilu tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya prakondisi bahwa penyimpangannya betul-betul akan ditindak secara serius.

"Pegawai A" menyampaikan bahwa selama aktor-aktor politik masih memiliki kendali di balik layar terhadap anggota-anggota LPP, maka perbaikan kebijakan apa pun akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, untuk menghindari kebuntuan

kebijakan tanpa penerapan yang berarti, maka sudah seharusnya aktor politik tersebut ditindak pidana dan diberi sanksi tegas. Dengan sistem penegakan hukum yang bisa diandalkan, maka jajaran pemerintahan akan perlahan pulih dari penyakit patronase yang sudah lama menjangkitinya.

Rekomendasi Riset Lanjutan

Dari riset yang dilakukan dalam penulisan buku ini, maka akan diajukan 3 rekomendasi untuk riset lanjutan yang bisa dilakukan de depannya:

1. Riset Perumusan Perangkat Analisis Evaluatif atas Rekrutmen Anggota LPP

Untuk merumuskan standar evaluasi terhadap proses rekrutmen anggota LPP, dibutuhkan riset yang komprehensif dan meluas. Tidak perlu meluas dalam arti bahwa riset bermula secara deduktif yang berusaha membuktikan suatu rumusan universal mengenai standar-standar yang abstrak, tetapi riset bisa dilakukan dengan model induksi untuk mengkristalisasi prinsip-prinsip yang bisa ditemui di Indonesia. Selama ini, standar yang ada berupa standar kinerja penyelenggara Pemilu yang diterapkan di Indonesia hanyalah diambil inspirasinya dari kaidah-kaidah yang sebelumnya dirumuskan di luar negeri. Sekarang, dengan realitas bahwa dunia internasional pun tidak memiliki standar baku terhadap perangkat analisis evaluatif atas proses rekrutmen dalam LPP, maka ilmuwan Indonesia bisa berinisiatif untuk merumuskannya sendiri.

Hal ini bukan berarti bahwa riset dilakukan tanpa referensi norma atau standar yang berasal dari luar negeri. Namun, ada baiknya referensi tersebut tetap harus dikaji lebih lanjut mengenai relevansinya dalam ranah Indonesia. Contohnya, mengenai standar pemahaman calon anggota mengenai keadaan sosiologis wilayah kerjanya. Dengan

karakteristik masyarakat yang begitu plural dan rawan gesekan, pemahaman anggota LPP mengenai keadaan sosiologis dalam wilayah kerjanya akan sangat membantunya dalam membuat peta kerawanan penyelenggaraan Pemilu. Spesifikasi seperti ini akan sulit dipahami oleh ilmuwan Barat yang berpikir dengan model universalitas yang baku.

2. Riset Dampak Korelatif antara Latar Belakang Ormas dan Kinerja Anggota LPP

Dengan menimbang bahwa latar belakang ormas sudah menjadi faktor penting selama bersiklus-siklus rekrutmen penyelenggara Pemilu, maka sudah seharusnya ada kajian mengenai hal ini. Para (mantan) anggota ormas yang membanjiri rekrutmen dan jajaran LPP tidak kemudian harus sepenuhnya dinormalisasi dan dimaklumi, seperti dengan menerima begitu saja kebiasaan ini. Secara kritis, ilmuwan politik harus bisa mengonfirmasi hal tersebut: Apakah benar ketika seorang anggota LPP berjejaring dengan ormas tertentu lalu kinerjanya akan tetap baik atau bahkan lebih jadi baik lagi?

Artinya pengaruh variabel latar belakang ormas terhadap performa sang anggota LPP harus bisa diungkap. Penelitian ini akan mengarahkan kepada proses evaluasi proses rekrutmen: jika benar latar belakang ormas berpengaruh positif, maka hal yang harus ditindaklanjuti di tahapan rekrutmen adalah apa; begitu juga, jika latar belakang ormas justru berpengaruh negatif, maka tahapan rekrutmen harus meresponsnya dengan cara seperti apa.

3. Riset Pemeriksaan Skema Modus Patronase dan Klientelisme di Daerah Lainnya

Rekomendasi terakhir yang bisa diberikan oleh buku ini adalah riset lanjutan mengenai skema modus-modus patronase dan klientelisme yang mungkin terjadi pada proses rekrutmen anggota LPP di daerah lainnya. Setiap daerah

memiliki kekhasan konstelasi politik dan tatanan sosial yang membuat corak praktik patronase maupun klientelisme mungkin berbeda satu sama lain. Dengan asumsi keberagaman tiap daerah maka bisa dilakukan riset lanjutan bahkan di semua provinsi dan kabupaten/kota. Hingga pada akhirnya dapat dibuat pemetaan antar-provinsi dan kabupaten/kota yang bisa menggambarkan secara utuh mengenai bagaimana patronase dan klientelisme yang terjadi pada proses rekrutmen anggota LPP.

DAFTAR PUSTAKA

Wawancara

"Pegawai A", seorang pegawai KPU yang enggan dicantumkan namanya, wawancara pada 14 November 2024.

"Pengamat A", seorang anggota LSM pengamat Pemilu yang namanya disamarkan, wawancara pada 13 November 2024.

"Peserta A", seorang mantan komisioner LPP tingkat kabupaten/kota yang pernah mengikuti rekrutmen anggota LPP Provinsi DKI Jakarta, wawancara pada 24 November 2024.

Buku, Jurnal, dan Dokumen Lain

ACE Electoral Knowledge Network. Tanpa tahun-a. "Electoral Cycle." https://aceproject.org/electoral-advice/electoral-assistance/electoral-cycle. Diakses pada 29 Oktober 2024.

ACE Electoral Knowledge Network. Tanpa tahun-b. "Electorion Integrity." https://aceproject.org/electoral-advice/electoral-assistance/electoral-cycle. Diakses pada 30 Oktober 2024.

Alfianto, R. 2024. *Meritokrasi Jabatan Lembaga Non Struktural*. Tesis tidak diterbitkan. Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret.

Aspinall, E., dan Berenschot, W. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

Bawaslu. 2018. Pedoman Pembentukan Bawaslu Kabupaten Kota. *Dokumen pemerintah*. https://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/pedoman-pembentukan-bawaslu-kabupaten-kota. Diakses 18 November 2024.

Budhiati, I. 2019. "Mekanisme Seleksi Jajaran KPU dan Bawaslu: Perubahan Pengaturan Pasca Reformasi dan Beberapa Permasalahan Berdasar UU 7/2017." Dalam *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, disunting oleh Aditya Perdana. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia. Hal.: 65–87.

Dahl, R.A., Shapiro, I., Cheibub, J.A. 2003. *The Democracy Sourcebook*. MIT Press.

DKPP. 2020. *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

DKPP. 2021. *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

DKPP. 2022. *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia*

Tahun 2022. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

DKPP. 2023a. *Buku Saku Pengaduan: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

DKPP. 2023b. *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

EC, IDEA, dan UNDP. 2011. "Electoral Cycle Overview: An Approach to Sustainability." *Materi pelatihan*. Barcelona: European Commission, International IDEA, dan United Nations Development Programme.

Freedom House. 2024a. "Freedom in The World 2024: Indonesia." *Laporan*. https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2024. Diakses pada 2 November 2024.

Freedom House. 2024b. "Freedom in the World 2024: The Mounting Damage of Flawed Elections and Armed Conflict." *Laporan*. Freedom House.

Garnett, H. A. 2019. "Evaluating Electoral Management Body Capacity." *International Political Science Review*, *40*(3). Hal.: 335–353.

Garnett, H.A., James, T.S., dan Caal-Lam, S. 2024. "Year in Elections Global Report 2024." *Laporan*. The Electoral Integrity Project.

International IDEA. 2001. *Administrasi Pemilu yang Etis dan Profesional*. Stockholm (Swedia): International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

James, T.S., Garnett, H.A., Loeber, L., dan van Ham, C. 2019. "Electoral Management and the Organisational Determinants of Electoral Integrity: Introduction. *International Political Science Review Vol. 40*(3), Hal.: 295–312. https://doi.org/10.1177/0192512119828206.

López-Pintor, R. 2000. *Electoral Management Bodies as Institutions of Governance*. Bureau for Development Policy United Nations Development Programme.

NEEDS dan European Commission. 2007. *Compendium of International Standards for Elections*. London dan Brussels: NEEDS/European Commission.

Perdana, A. 2019. "Masalah dan Tantangan Penyelenggara Pemilu Serentak 2019." Dalam *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, disunting oleh Aditya Perdana. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia. Hal.: 3–19.

Stokke, K., dan Törnquist, O, penyunting. 2013. *Democratization in The Global South: The Importance of Transformative Politics*. New York: Springer.

Telaumbanua, H.B. 2019. "Etika Kemandirian dalam Proses Seleksi Penyelenggara Pemilu 2019." Dalam *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, disunting oleh Aditya

Perdana. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia. Hal.: 91–120.

United Nations Development Programme. 1997. "Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document." *Makalah kebijakan*. United Nations Development Programme.

Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C.W., Rukambe, J., dan Staino, S. 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Stockholm (Swedia): International IDEA.

Wardana, S.K. 2019. "General Election as a Means of Creating a Clean, Good and Authorized Government." *Law Research Review Quarterly*, *5*(2), Hal. 283-288.

Laman Daring

"integritas." 2016. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integritas. Diakses pada 9 November 2024.

CNBCINDONESIA.COM. 2024, 19 Oktober. "Kronologi Kenapa Pelantikan Presiden-Wapres RI Jadi Tiap 20 Oktober." CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20241019140050-4-581034/kronologi-kenapa-pelantikan-presiden-wapres-ri-jadi-tiap-20-oktober. Diakses pada 29 Oktober 2024.

DATABOKS.KATADATA.CO.ID. 2024, 8 Agustus. "Ada 282,4 Juta Penduduk Indonesia Semester I 2024, Separuhnya di Jawa." Kata Data.

https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66b43fdecaeac/ada-2824-juta-penduduk-indonesia-semester-i-2024-separuhnya-di-jawa. Diakses 30 Oktober 2024.

KOMPAS.COM. 2024, 25 Februari. "Survei LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan." Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/15415871/survei-lsi-tingkat-keyakinan-masyarakat-pemilu-2024-jurdil-turun-drastis?page=all. Diaksess pada 1 November 2024.

KOMPAS.COM. 2024, 28 Februari. "Survei Indikator: 82 Persen Masyarakat Umum Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024." Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2024/02/28/19174221/survei-indikator-82-persen-masyarakat-umum-puas-dengan-penyelenggaraan. Diaksess pada 1 November 2024.

KPU.GO.ID. 2023, 2 Juli. "DPT Pemilu 2024 Dalam Negeri dan Luar Negeri, 204,8 Juta Pemilih." Komisi Pemilihan Umum. https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih. Diakses pada 30 Oktober 2024.

KPU.GO.ID. 2023, 9 Oktober. "Hasyim Jelaskan Beda Situasi Pemilu 2024 dengan Pemilu 2019." Komisi Pemilihan Umum. https://www.kpu.go.id/berita/baca/11972/hasyim-jelaskan-beda-situasi-pemilu-2024-dengan-pemilu-2019. Diakses pada 29 Oktober 2024.

Produk Hukum

Keputusan Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Undang Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

United Nations (General Assembly). 1966. "International Covenant on Civil and Political Rights." *Traktat 999* (Desember): 171.

Buku Evaluasi Para Penyelenggara Pemilu Serentak 2024: Perihal Proses Rekrutmen KPU & Bawaslu di DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai perintis kajian dalam studi kepemiluan di Indonesia. Buku ini mengambil peran besar untuk mengawali studi kepemiluan yang berfokus pada evaluasi tahapan rekrutmen penyelenggaranya. Selama ini khazanah keilmuan mengenai Pemilu lebih fokus untuk membahas periode penyelenggaraan Pemilu dan mengabaikan periode persiapan sebelum dan periode setelah penyelenggaraan Pemilu. Oleh sebab itu, bahkan perangkat evaluasi terhadap proses rekrutmen penyelenggara Pemilu pun belum tersedia pada literatur kepemiluan.

Buku ini mencoba mengadopsi instrumentasi evaluasi menggunakan paradigma kode etik penyelenggara Pemilu untuk memeriksa penerapannya pada tahapan rekrutmen anggota lembaga penyelenggara Pemilu (LPP) di Provinsi DKI Jakarta. Analisis evaluatif akan dilakukan secara menyeluruh dalam dua tingkatan yang saling berkesinambungan: Evaluasi yang sifatnya normatif dengan melakukan pembacaan kritis terhadap produk hukum yang mengatur proses rekrutmen anggota LPP dan evaluasi yang sifatnya praktis terhadap realitas di lapangan dengan penggalian data melalui wawancara serta pengamatan langsung. Fungsi evaluasi bertingkat ini adalah merekam seluk-beluk rekrutmen anggota LPP dari berbagai sisi untuk mendapatkan hasil gambaran yang menyeluruh.

Temuan utama yang ingin disampaikan oleh buku ini adalah terjadinya suatu fenomena “efek berantai relasi patronase dan klientelisme” dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu Serentak 2024 di DKI Jakarta. Fenomena ini dimungkinkan terjadi karena eksploitasi celah-celah yang menganga dalam peraturan kepemiluan di Indonesia dan lemahnya penegakan standar kode etik dalam praktik oleh para aktor yang terlibat. Untuk menuntaskan masalah ini, buku ini juga memberikan kontribusi penting melalui banyak rekomendasi kebijakan yang patut menjadi perhatian semua pemilik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
www.e-lib.bawaslu.go.id
e-lib@bawaslu.go.id